

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Lei n. 8.078/1990 – Proteção do Consumidor, Lei n. 12.291/2010 – Código de Defesa do Consumidor e Lei n. 6.259/2019 – Dispõe sobre a Contagem do Prazo para Sanar Vício de Produtos de que Trata o art. 18 da Lei federal n. 8.078/1990



SUMÁRIO

Apresentação	4
Lei n. 8.078/1990 – Proteção do Consumidor, Lei n. 12.291/2010 – Código de Defesa do Consumidor e Lei n. 6.259/2019 – Dispõe sobre a Contagem do Prazo para Sanar Vício de Produtos de que trata o art. 18 da Lei federal n. 8.078/1990	5
Código de Defesa de Consumidor	5
Das Disposições Gerais	5
Produto e Serviço	18
Princípios que Regem o Código de Defesa do Consumidor	18
Dos Direitos do Consumidor	23
Da Proteção à Saúde e Segurança	25
Da Responsabilidade Pelo Fato do Produto e do Serviço	26
Da Responsabilidade pelo Vício do Produto e do Serviço	33
Prazos no Direito do Consumidor	37
Desconsideração da Personalidade Jurídica	39
Práticas Comerciais	40
Oferta	40
Publicidade	43
Das Práticas Abusivas	44
Cobrança de Dívidas	46
Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores	48
Contratos de Adesão	51
Da Prevenção e do Tratamento do Superendividamento	52
Da Conciliação no Superendividamento	55
Das Sanções Administrativas	56
Infrações Penais	58
Da Defesa do Consumidor em Juízo	62
Das Ações Coletivas para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos	64
Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços	66

Da Coisa Julgada	66
Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor	67
Da Convenção Coletiva de Consumo	68
Resumo	69
Questões de Concurso	87
Gabarito	100
Gabarito Comentado	101

APRESENTAÇÃO

Olá, concurseiro (a), tudo bem com você? Espero que esteja ótimo (a).

Sou Fabiana Borges, graduada e pós-graduada pela Universidade de Franca – São Paulo, em Direito. Advogo na área cível, direito do consumidor dentre outras áreas. Ademais, leciono há mais de 13 anos para o curso de direito e cursinho preparatório para concurso.

O estudar para concurso é solitário, contudo o resultado supera privação de sono, de tempo com a família, de passeios etc. Estando no meio acadêmico nesses anos todos, nunca ouvi de aluno que estivesse arrependido de estudar, muito pelo contrário, arrependem-se pelo tempo desperdiçado. Os alunos que logram êxito nas carreiras jurídicas, durante o curso de direito, ou logo após a formação, são extremamente agradecidos pelo tempo investido com o estudo, são inúmeros testemunhos.

Portanto, é imperioso que nesse momento você de fato se dedique aos estudos, com muita dedicação e força de vontade. Essa é a hora, vamos para cima. Conte comigo, tanto na torcida como em relação a qualquer eventual dúvida sobre o conteúdo. Estou junto de você!!!

Por fim, não deixe de avaliar nosso conteúdo em PDF. Somente a partir de sua voz poderemos melhorar a qualidade do nosso material.

Superado esse introito, passemos à análise da proposta do curso.

LEI N. 8.078/1990 – PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, LEI N. 12.291/2010 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI N. 6.259/2019 – DISPÕE SOBRE A CONTAGEM DO PRAZO PARA SANAR VÍCIO DE PRODUTOS DE QUE TRATA O ART. 18 DA LEI FEDERAL N. 8.078/1990

CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), desde a sua promulgação, trouxe em seu bojo que o Estado deveria promover a defesa do consumidor, especificamente em seu artigo 5º, XXXII: “o Estado irá promover, na forma da lei, a defesa do consumidor”. E também determinou nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, no artigo 48: “O congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor”.

Até então (1988), não havia legislação de defesa ao consumidor, e então, no dia 11 de setembro de 1990, foi promulgada a Lei n. 8078, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Outro artigo da CF/88, o 170, V, estabelece sobre a ordem econômica e financeira, no que tange aos princípios gerais da atividade econômica, e determina:

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

V – **defesa do consumidor;**

No ano de 2010, a Lei n. 12.291 tornou obrigatória a manutenção de 1 (um) exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, em local visível e de fácil acesso ao público, sob pena de serem aplicadas aos infratores pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição multa de até R\$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).

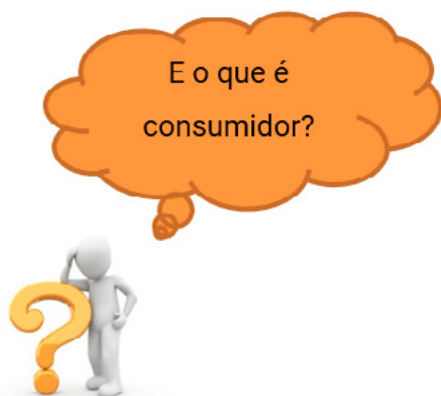
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Preconiza o artigo 1º, do CDC:

“O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias”.

Tais artigos constitucionais foram reproduzidos acima.

Um dos pontos principais dessa matéria é delinear e diferenciar consumido e fornecedor.

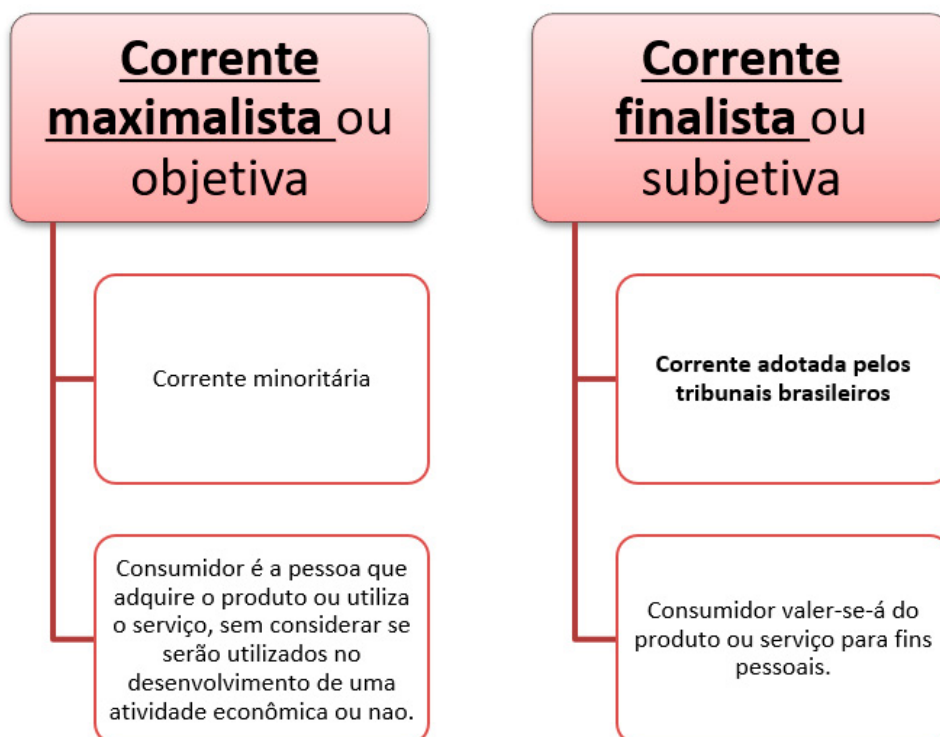


	Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que <u>adquire ou utiliza produto ou serviço</u> como destinatário final . (Consumidor padrão ou <i>standard</i>)

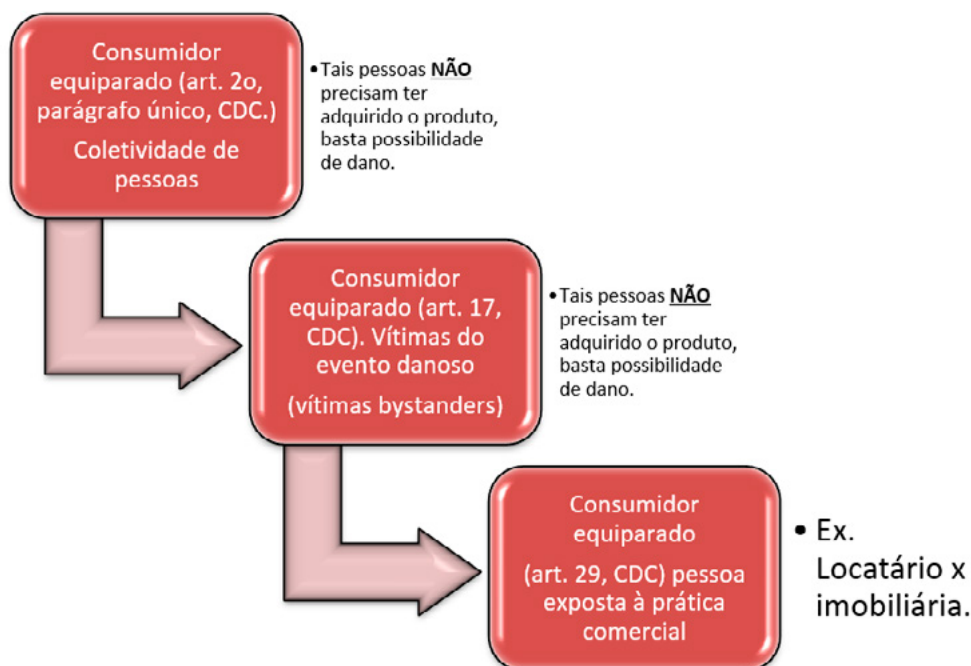
O artigo 2º, do CDC, conceitua consumidor:

Consumidor é **toda pessoa física ou jurídica** que adquire ou utiliza produto ou serviço como **destinatário final**.

É importante entendermos o que se compreende por destinatário final. Sobre o tema, existem duas correntes:



Para **além do consumidor denominado *standard***, o CDC apresenta outras pessoas que também são consideradas como consumidor. Veja o quadro:



Vale ressaltar que no ano de 2022 a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)¹ afastou equiparação a consumidor nas hipóteses de vício do produto e do serviço, caso em que o colegiado concluiu pela ilegitimidade da autora de uma ação indenizatória de danos morais, ajuizada porque sua filha não conseguiu usar o cartão de crédito em uma viagem internacional, em virtude de bloqueio sem notificação. Veja a ementa:

JURISPRUDÊNCIA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. BYSTANDER. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. ACIDENTE DE CONSUMO. AUSÊNCIA. MERO VÍCIO DE QUALIDADE. ARTS. 17 E 29 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Ação indenizatória por danos morais ajuizada em 23/04/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/09/2021. 2. O propósito recursal é decidir se a recorrente é considerada consumidora por equiparação, tendo legitimidade ativa para propor a respectiva ação indenizatória por danos morais causados pelos recorridos ao impossibilitar o uso de cartão de crédito pela filha da recorrente em viagem internacional com ela realizada e de quem dependia financeiramente na situação. 3. O art. 17 do

¹ Disponível em: < Superior Tribunal de Justiça STJ - Recurso Especial: Resp 1967728 SP 2021/0220661-1 | Jurisprudência (jusbrasil.com.br)> Acesso em 22 Jan 2023

CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (bystander), sujeitando à proteção do CDC aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso (acidente de consumo) decorrente de defeito exterior que ultrapassa o objeto do produto ou serviço e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física ou psíquica. Precedentes. 4. Em caso de vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25 do CDC), não incide o art. 17 do CDC, porquanto a Lei restringiu a sua aplicação às hipóteses previstas nos arts. 12 a 16 do CDC. 5. A incidência do art. 29 do CDC está condicionada ao enquadramento do caso em exame em uma das situações previstas nos arts. 30 a 54 do CDC. 6. Hipótese em que a má prestação de serviço consistente em bloqueio de cartão de crédito sem notificação, impedindo a sua utilização em viagem internacional, configura apenas um vício de qualidade que torna o serviço impróprio ao consumo, na forma do art. 20 do CDC, não incidindo, assim, os arts. 17 e 29 do CDC, carecendo a recorrente de legitimidade ativa para propor a respectiva ação indenizatória. 7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1967728 SP 2021/0220661-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Agora, do outro lado da moeda, é preciso compreender o conceito de fornecedor e a extensão de fornecedor.



Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Como a vida não é estática, a doutrina e a jurisprudência entenderam, diante das situações concretas, ampliar o conceito de fornecedor. Neste caso vale a transcrição dos professores Cristiano Vieira Sobral Pinto e Misael Montenegro Filho:

Conceito de fornecedor ampliado	
Fornecedor real	Pessoa física ou jurídica que participa efetivamente da realização e criação do produto, envolvendo o próprio fabricante, produtor, construtor.
Fornecedor presumido	Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando: I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.
Fornecedor equiparado	São todos os intervenientes na relação de consumo, sujeitos que, ainda que não figurem claramente na conceituação do artigo 3º, CDC, se subordinam a ele em razão da natureza da atividade que desenvolvem. Equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. (Art. 29, CDC).
Fornecedor Aparente	É aquele que, mesmo que não tenha participado do processo de fabricação, apresenta-se como tal na colocação do seu nome, marca ou outro sinal de identificação no produto fabricado por um terceiro.

No que tange ao conceito de consumidor e fornecedor e a não aplicabilidade da norma consumerista, importante leitura do Enunciado 20, da I Jornada de Direito Comercial²:

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre empresários em que um dos contratantes tenha por objetivo suprir-se de insumos para sua atividade de produção, comércio ou prestação de serviços.

O enunciado 19 da I Jornada de Direito Comercial³ estabelece:

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre sócios/acionistas ou entre eles e a sociedade.

² Disponível em: < [Consulta de Enunciados \(cjf.jus.br\)](http://www.cjf.jus.br)> Acesso em 01 nov. 2021.

³ Disponível em: < [Consulta de Enunciados \(cjf.jus.br\)](http://www.cjf.jus.br)> Acesso em 01 nov. 2021

Por outro lado, é importante a leitura das súmulas do Superior Tribunal Justiça⁴, que ampliam a aplicabilidade da norma consumerista, como, por exemplo, a de n. 620 que afirma:

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.

STJ. 2ª Seção. Aprovada em 22/2/2018, DJe 26/2/2018.

A Súmula 297 também do Superior Tribunal de Justiça⁵:

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A Súmula 563⁶ do mesmo tribunal merece leitura:

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. (SÚMULA 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

E ainda a Súmula 608⁷:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Preconiza a Súmula 595 do Superior Tribunal de Justiça⁸:

JURISPRUDÊNCIA

As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.

Diante das demandas da sociedade, os tribunais são provocados a se manifestarem diante dos casos concretos, a fim de verificar da possibilidade de aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor quando há lides sobre o tema. Observe os julgados sobre discussões específicas:

⁴ Disponível em: < [Dizer o Direito: Súmula 602 do STJ comentada](#) > Acesso em 01 nov. 2021.

⁵ Disponível em: < [vol.23\(VersãoFinal\).indd \(stj.jus.br\)](#) > Acesso em 01 nov. de 2021.

⁶ Disponível em: < [STJ - Súmulas Anotadas](#) > Acesso em 01 nov. de 2021.

⁷ Disponível em: < [STJ - Súmulas Anotadas](#) > Acesso em 01 nov. de 2021.

⁸ Disponível em: < [Tribunal edita três novas súmulas \(stj.jus.br\)](#) > Acesso em 01 nov. de 2021.

a) Sobre a administração pública ser considerada consumidora de serviços:**JURISPRUDÊNCIA**

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. EQUÍVOCO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOMENTE EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS SE EXISTENTE VULNERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pelo Distrito Federal contra o Banco de Brasília S.A e particular devido a transferência bancária feita pela instituição financeira em favor de pessoa diversa da que deveria ser beneficiada, em razão de a Secretaria de Obras do Distrito Federal ter enviado dado incorreto da conta. 2. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, mas a Apelação da instituição financeira foi provida. 3. Cinge-se a controvérsia a saber se a Administração Pública pode ser considerada consumidora de serviços por ela contratados. 4. O conceito de consumidor consta do art. 2º do CDC, verbis: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” 5. Não se desconhece a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça afastando a incidência do CDC em contratos em que é parte a Administração Pública (REsp 527.137/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31/5/2004, p. 191; e REsp 1.745.415/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/5/2019). Embora exista doutrina que defenda que o conceito de consumidor não abrange o Estado, por entender que não existe desequilíbrio entre o fornecedor e a Administração Pública, em virtude do regime jurídico administrativo, em que há supremacia do interesse público sobre o privado, e pela prestação, objeto e condições contratuais serem definidos pelo Estado, esse não é o entendimento que deve preponderar. 6. A Administração Pública pode ser considerada consumidor de serviços, porque o art. 2º do CDC não restringiu seu conceito a pessoa jurídica de direito privado, bem como por se aplicarem aos contratos administrativos, supletivamente, as normas de direito privado, conforme o art. 54 da Lei 8.666/1993, e, principalmente, porque, mesmo em relações contratuais regidas por normas de direito público preponderantemente, é possível que haja vulnerabilidade da Administração. 7. Apesar de a Administração Pública poder definir o objeto da licitação (bens, serviços e obras), o fato é que serão contratados os disponíveis no mercado, segundo as regras nele praticadas, de modo que o Estado não necessariamente estará em posição privilegiada ou diferente dos demais consumidores, podendo, eventualmente, existir vulnerabilidade técnica, científica ou econômica, por exemplo. 8. A existência das cláusulas exorbitantes que permitem a modificação das cláusulas contratuais e a revisão diante de fatos supervenientes, além das prerrogativas decorrentes do regime jurídico de direito público? como a possibilidade de aplicar sanções, fiscalizar e rescindir unilateralmente o contrato e recusar o bem ou

serviço executado em desacordo com a avença ou fora das especificações técnicas?, conferem condição especial à Administração, dispensando-se o uso do CDC, na maior parte dos casos. 9. Contudo, a legislação especial relativa à contratação de bens, obras e serviços públicos não confere proteção direta à Administração Pública na posição de consumidora final ou usuária de serviços, sendo que a própria Lei de Licitações e Contratos prevê a aplicação supletiva das normas de direito privado. 10. Além disso, a Administração Pública celebra contratos regulados predominantemente por regras de direito privado, nos termos do art. 62, § 3º, da Lei 8.666/1993, como os de locação, seguro e mesmo os bancários, como é o caso dos autos. 11. Apesar de não ser o caso em exame, não se podem olvidar, ainda, os pactos feitos pelas pessoas jurídicas de direito privado que exploram atividade econômica: empresas públicas e as sociedades de economia mista. Nessa última situação, tais empresas não celebram contratos administrativos, não incidindo as cláusulas exorbitantes. Por não serem contratos administrativos não se justifica afastar a aplicação do CDC. 12. Portanto, diante de determinadas circunstâncias do caso concreto, quando os instrumentos previstos na legislação própria foram insuficientes ou insatisfatórios, deve ser assegurada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à Administração Pública. Nessa linha já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RMS 31.073/TO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8/9/2010. 13. Na hipótese dos autos, a aferição das circunstâncias do caso concreto para apuração da existência de excepcionalidade e vulnerabilidade da Administração demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que incide no caso a Súmula 7/STJ. 14. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1772730 DF 2018/0264871-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)

b) Intermediação pela internet na venda de ingressos de eventos culturais e de entretenimento:

JURISPRUDÊNCIA

É válida a intermediação, pela internet, da venda de ingressos para eventos culturais e de entretenimento mediante cobrança de taxa de conveniência, **DESDE QUE** o consumidor seja previamente informado do preço total da aquisição do ingresso, com o destaque do valor da referida taxa.

[...]

Edcl no Resp 1.737.428- RS, Rel. Min. Nancy Andrigli, Rel. Acd. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma por maioria, julgado em 06/10/2020, Dje 19/11/2020 (inf. No. 683)

c) Sobre aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos laboratórios quando da realização de exames médicos em geral⁹:

JURISPRUDÊNCIA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 333.561 - DF (2013/0118626-8) RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE: TECNOGENE DIAGNÓSTICOS MOLECULARES LTDA ADVOGADO: JOSÉ SEVERINO DIAS E OUTRO (S) AGRAVADO: RICARDO DE SOUZA COSTA FILHO ADVOGADOS: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES E OUTRO (S) CINDY TOLEDO COSTA SEBBA DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto com fundamento na alínea a e c do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado: "PROCESSO CIVIL. AÇÃO DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA INDENIZAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Em nome da segurança jurídica, a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização, que visa buscar reparação civil por erro de laboratório no resultado de exame de DNA que atribuiu, equivocadamente, ao autor a paternidade de menor impúbere, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação negatória de paternidade. 2- Restando provada que a prestação de serviço por parte de laboratório que proclamou resultado errôneo, fato que trouxe fortes abalos ao autor, mostra-se imperioso é o dever de indenizar (artigo 6º, inciso VI c.c artigo 14, § 1º do Código de Defesa do Consumidor). 3 - A fixação da indenização em R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) por dano moral em casos erro de exame DNA se mostra adequada à realidade uma vez que foi observada a extensão do dano, bem como a situação econômico-financeira das partes, estando, pois, de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4 - Em havendo condenação os honorários advocatícios serão fixados consoantes limites estabelecidos no § 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil. 5 - Recurso conhecido e improvido. (fl. 145) Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta ofensa aos arts. 33 e 436 do CPC, alegando em síntese: (I) inexistência da responsabilidade pelo dano e do dever de indenizar e (II) o quantum estipulado a título de danos morais e de honorários é exorbitante. É o relatório. Passo a decidir. Conforme se extrai dos autos, o Tribunal a quo, com base no suporte fático-probatório carreado aos autos, foi categórico em determinar a responsabilidade, e o consequente dever de indenizar, do laboratório que foi desidioso na confecção do

⁹ Disponível em: < [Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 0059757-09.2007.8.07.0001 DF 2013/0118626-8 \(jusbrasil.com.br\)](https://www.jusbrasil.com.br)> Acesso em 01 de nov. 2021.

laudo que atribuiu equivocadamente ao agravante a paternidade de menor impúbere. A propósito, confira-se o seguinte excerto extraído do aresto impugnado: “Não existe controvérsia acerca do erro na conclusão do primeiro exame de DNA realizado pela ré, o qual atribuiu erroneamente a paternidade ao autor de uma criança, filha de uma mulher com quem manteve breve relacionamento. (...) Com efeito, para averiguação da responsabilidade em razão de prestação de serviços defeituosos é preciso demonstrar o dano ocorrido e a relação de causalidade entre o dano e serviço prestado (nexo causal). No entanto, vale lembrar que se cuida de responsabilidade objetiva, não sendo necessária a aferição de culpa. Nesse diapasão o c. STJ proclama que o dano moral, em si mesmo, não há que se falar em prova, o que se comprova é o fato que gerou a dor, o sofrimento. Provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses casos em regra considera-se o dano in re ipsa “. As hipóteses de exclusão desta responsabilidade somente podem ser afastadas quando provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou que o defeito inexistiu (§ 3º do art. 14), situações estas que, ao meu sentir, não foram demonstradas nos autos, resultando na obrigação de a ré indenizar o autor. A jurisprudência pátria tem admitido que a falha na prestação de exame laboratorial é apta à configuração de dano moral (...)” (e-STJ, fls. 387/388/389) Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, a má prestação dos serviços pelos laboratórios de análises clínicas gera direito à indenização por danos morais. A propósito, confirmam-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LABORATÓRIO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. RAZOABILIDADE DA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ART. 333, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não obstante a oposição de embargos de declaração, inexistiu exame, pela Corte local, da matéria objeto do art. 333, I, do CPC, sendo aplicável à espécie o disposto na Súmula 211 do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. 2. A instância ordinária concluiu, considerando os elementos probantes existentes nos autos, pela reunião das condições necessárias para a caracterização do nexo de causalidade, apto a caracterizar a responsabilidade civil estatal. Ademais, entendeu devida a indenização por danos morais, bem como razoável o valor fixado para aludida reparação. 3. Rever tal posicionamento implicaria o necessário reexame dos elementos fático-probatórios da demanda, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1388986/PE, Relator o Ministro OG FERNANDES, DJe de 26/08/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. ERRO DE DIAGNÓSTICO. DEVER DE

INDENIZAR. PRECEDENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/ STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME PELO STJ. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O diagnóstico inexato fornecido por laboratório radiológico levando a paciente a sofrimento que poderia ter sido evitado, dá direito à indenização. A obrigação da ré é de resultado, de natureza objetiva (art. 14 c/c o 3º do CDC)" (REsp 594.962/RJ, Relator o Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ de 17/12/2004). 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, acerca da existência de vício no resultado do exame, demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. É incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Magna Carta. 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 317701/SP, desta relatoria, DJe de 08/11/2013) "RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO DE DIAGNÓSTICO. EXAMES RADIOLÓGICOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. I - O diagnóstico inexato fornecido por laboratório radiológico levando a paciente a sofrimento que poderia ter sido evitado, dá direito à indenização. A obrigação da ré é de resultado, de natureza objetiva (art. 14 c/c o 3º do CDC). II - Danos materiais devidos, tendo em vista que as despesas efetuadas com os exames posteriores ocorreram em razão do erro cometido no primeiro exame radiológico. III - Valor dos danos morais fixados em 200 salários-mínimos, por se adequar melhor à hipótese dos autos. IV - Recurso especial conhecido e parcialmente provido." (REsp 594.962/RJ, Relator o Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ de 17/12/2004, grifou-se) "RESPONSABILIDADE CIVIL. Exame laboratorial. Câncer. Dano Moral. Reconhecida no laudo fornecido pelo laboratório a existência de câncer, o que foi comunicado de modo inadequado para as circunstâncias, a paciente tem o direito de ser indenizada pelo dano moral que sofreu até a comprovação do equívoco do primeiro resultado, no qual não se fez nenhuma ressalva ou indicação da necessidade de novos exames. Recurso conhecido e provido." (REsp 241.373/SP, Relator o Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 14/3/2000) Ressalte-se, por oportuno, que a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, acerca da existência de vício no resultado do exame, demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." Quanto ao valor arbitrado a título de danos, morais, de acordo com o entendimento pacificado nesta Corte, este pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. No caso vertente, embora o Tribunal a quo justifique sua fixação considerando sua adequação à realidade dos fatos, entendo ser desarrazoado o quantum arbitrado. Dessa forma, impõe-se o arbitramento do montante indenizatório que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enri-

quecimento ilícito do autor sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil. Forte em tais razões e atento aos precedentes desta c. Corte, reduzo o valor da reparação moral para R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Diante do exposto, a teor do artigo 544, § 4º, II, c, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial, para reduzir a condenação por danos morais para o montante correspondente a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e de juros moratórios a partir da citação. Arcará o recorrido com o pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, os quais arbitro no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 20, § 3º, do CPC. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2014. MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator (STJ - AREsp: 333561 DF 2013/0118626-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 07/11/2014)

d) Reconhecimento de vítima de dano ambiental como *bystander* autoriza aplicação de normas protetivas do CDC¹⁰:

JURISPRUDÊNCIA

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PROVA DE FATO NEGATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DANO AMBIENTAL. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. DANOS INDIVIDUAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1- Recurso especial interposto em 27/7/2021 e concluso ao gabinete em 2/2/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) os recorridos podem ser considerados consumidores por equiparação por sofrerem os danos decorrentes do exercício de atividade empresarial poluidora; c) são aplicáveis as disposições do CDC em ação compensatória por danos morais fundada em dano ambiental; e d) a inversão do ônus da prova deve ser mantida. 3- A causa de pedir da presente ação encontra-se fundada em questão eminentemente privada, inexistindo discussão acerca de eventual responsabilidade do Estado, tampouco pedido de restauração do próprio meio ambiente, motivo pelo qual esta Terceira Turma é competente para apreciação do presente processo. 4- Não se pode conhecer da apontada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois as alegações que a fundamentam são genéricas, sem discriminação específica dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros

¹⁰ Disponível em: <Superior Tribunal de Justiça STJ - Recurso Especial: Resp 2009210 RS 2021/0363664-0 | Jurisprudência (jusbrasil.com.br)> Acesso em 21 de jan. de 2023.

sobre os quais teria incorrido o acórdão impugnado, motivo pelo qual incide, na espécie, por analogia, a Súmula 284/STF. 5- No que diz respeito às teses segundo as quais (a) estaria caracterizado o uso predatório do sistema de justiça; (b) não se aplicaria o CDC em ação compensatória por danos morais fundada em dano ambiental e (b) o princípio do poluidor-pagador e a responsabilidade objetiva não justificariam a inversão do ônus da prova, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo questionamento, o que inviabiliza a apreciação das teses recursais apresentadas, sob pena de supressão de instâncias. 6- Verificar, na hipótese concreta, se foram devidamente comprovados o dano ambiental ou a dúvida científica, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial em virtude da incidência da Súmula 7 do STJ. 7- Ao contrário que sustenta a parte recorrente, não lhe foi imposto o dever de produzir prova impossível. 8- Na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade empresarial poluidora destinada à fabricação de produtos para comercialização, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. 9- Derruir a conclusão a que chegou a Corte de origem, que manteve a inversão do ônus da prova determinada pelo juiz de primeira instância, demandaria o revolvimento dos fatos e das provas o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 10- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.

(STJ - REsp: 2009210 RS 2021/0363664-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

e) Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça AFASTA equiparação a consumidor nas hipóteses de vício do produto e do serviço¹¹:

JURISPRUDÊNCIA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. BYSTANDER. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. ACIDENTE DE CONSUMO. AUSÊNCIA. MERO VÍCIO DE QUALIDADE. ARTS. 17 E 29 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Ação indenizatória por danos morais ajuizada em 23/04/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/09/2021. 2. O propósito recursal é decidir se a recorrente é considerada consumidora por equiparação, tendo legitimidade ativa para

¹¹ Disponível em: <Superior Tribunal de Justiça STJ - Recurso Especial: Resp 1967728 SP 2021/0220661-1 | Jurisprudência (jusbrasil.com.br)> Acesso em 21 de jan. de 2023.

propor a respectiva ação indenizatória por danos morais causados pelos recorridos ao impossibilitar o uso de cartão de crédito pela filha da recorrente em viagem internacional com ela realizada e de quem dependia financeiramente na situação. 3. O art. 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (bystander), sujeitando à proteção do CDC aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso (acidente de consumo) decorrente de defeito exterior que ultrapassa o objeto do produto ou serviço e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física ou psíquica. Precedentes. 4. Em caso de vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25 do CDC), não incide o art. 17 do CDC, porquanto a Lei restringiu a sua aplicação às hipóteses previstas nos arts. 12 a 16 do CDC. 5. A incidência do art. 29 do CDC está condicionada ao enquadramento do caso em exame em uma das situações previstas nos arts. 30 a 54 do CDC. 6. Hipótese em que a má prestação de serviço consistente em bloqueio de cartão de crédito sem notificação, impedindo a sua utilização em viagem internacional, configura apenas um vício de qualidade que torna o serviço impróprio ao consumo, na forma do art. 20 do CDC, não incidindo, assim, os arts. 17 e 29 do CDC, carecendo a recorrente de legitimidade ativa para propor a respectiva ação indenizatória. 7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1967728 SP 2021/0220661-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

PRODUTO E SERVIÇO

De acordo com o artigo 3, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, PRODUTO é qualquer bem: móvel ou imóvel, material ou imaterial.

O parágrafo 2º., do mesmo artigo, define o que é SERVIÇO. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

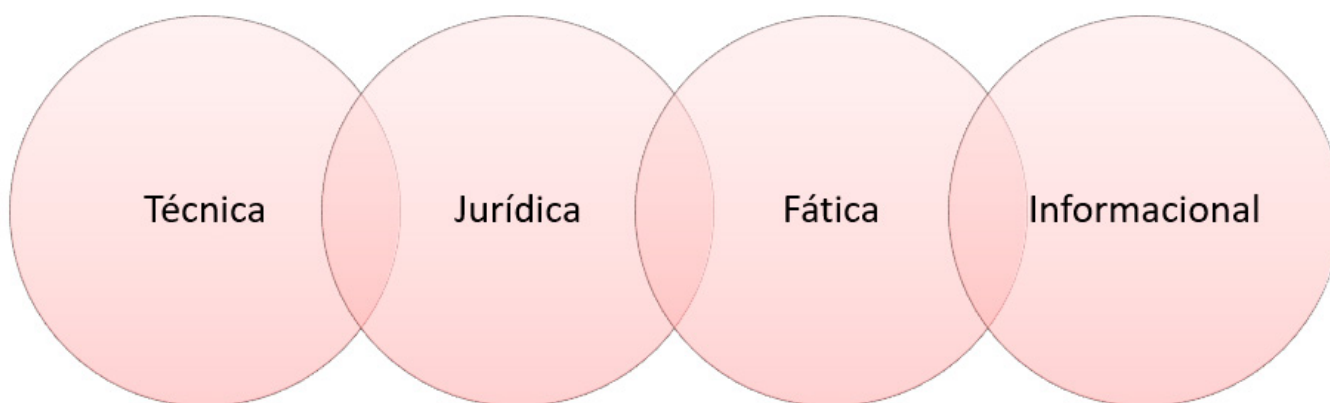
PRINCÍPIOS QUE REGEM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Princípio é a razão da norma existir, é a essência da legislação. Em todo ordenamento jurídico, existem princípios norteadores. Antes de se estudar a norma, penso que se deve estudar os princípios. O artigo 4º., do CDC, apresenta alguns princípios que veremos na sequência:

a) Vulnerabilidade do consumidor

O Código de Defesa do Consumidor é inclinado a proteger o consumidor, justamente em razão de sua vulnerabilidade (Art. 4º., I, CDC).

A vulnerabilidade pode ocorrer de quatro formas:



b) Dever governamental

Em razão da vulnerabilidade do consumidor, o artigo 4º., II, CDC, estabelece proteção efetiva por meio de ações governamentais que se darão:

- Por iniciativa direta;
- Por incentivos à criação e ao desenvolvimento de associações representativas;
- Pela presença do Estado no mercado de consumo;
- Pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

c) Boa-fé objetiva

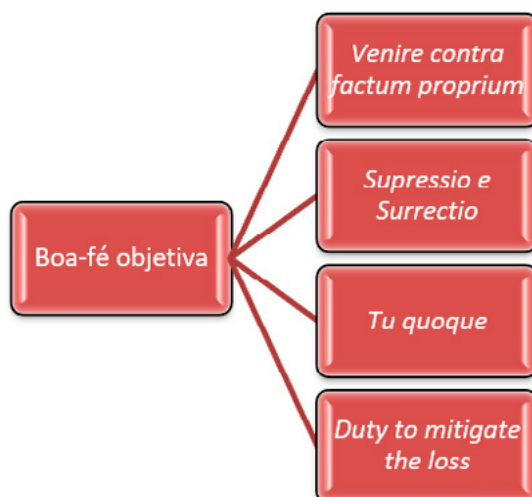
O princípio da boa-fé objetiva está atrelado ao comportamento esperado pelo legislador pelas partes que entabulem relações consumeristas. Tal princípio está presente em outras áreas jurídicas como o direito civil, processo civil. O artigo 4º., III, CDC preconiza:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

[...]

III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

Atuar pautado na boa-fé significa agir de forma correta, proba, ética. O princípio da boa-fé tem alguns desdobramentos, que merecem estudo. Veja o quadro esquemático:



Em apertadíssima síntese o *venire contra factum proprium* veda a violação da confiança despertada na outra parte. Para exemplificar, insiro julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal¹² no qual se reconhece o citado princípio:

JURISPRUDÊNCIA

Classe do Processo: 07012233520208070014 - (0701223-35.2020.8.07.0014 - Res. 65 CNJ)

Registro do Acórdão Número: 1344790

Data de Julgamento: 09/06/2021

Órgão Julgador: 8ª Turma Cível

Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO

Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 10/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITOS NA VONTADE DE CONTRATAR. *VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM*. PROIBIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ENCARGOS ELEVADOS. PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é consumerista, nos termos da Súmula n. 297 do STJ. 3. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e

¹² Disponível em:< [SISTJWEB\(tjdft.jus.br\)](http://SISTJWEB(tjdft.jus.br))> Acesso em 22 de jan. de 2023.

resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. “*Venire contra factum proprium* postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - *factum proprium* - é, porém, contrariado pelo segundo” (Menezes Cordeiro., op. cit.). 4. Ante a proibição do *venire contra factum proprium*, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de 30 meses para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo. 5. Utilizado ou não restituído o crédito depositado pelo banco na conta corrente do contratante, o desconto das parcelas do empréstimo mostra-se devido, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito. 6. Diante da previsão legal (Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 13.172/2015 c/c Lei n. 1.046/1950) e da disposição em contrato, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado. 7. Ausente demonstração de que os juros praticados pelo banco destoam daqueles aplicados pelo mercado em contratos semelhantes não há como reconhecer a alegada abusividade. 8. Não constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, o contrato permanece válido. 9. Recurso conhecido e não provido.

Decisão: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

A *supressio* e a *surrectio* são faces da mesma moeda. Enquanto a *supressio* é redução de conteúdo obrigacional em razão de comportamento, a *surrectio* é justamente o oposto, ou seja, a ampliação destes direitos. Anexo ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça¹³ sobre a inserção dos princípios para exemplificação.

JURISPRUDÊNCIA

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE HIPOTECA. RELAÇÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E USO DA MARCA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÕES PENDENTES. SUPRESSIO E SURRECTIO. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o instituto da supressio, a consagrada inércia no exercício de direito pelo titular, no curso de relação contratual, gera para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeita ao cumprimento da obrigação negligenciada, caracterizando possível deslealdade a pretensão de retomada posterior do exercício do direito. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de Justiça observou que, durante anos, a ré nunca procurou satisfazer seu direito contratual relativo ao

¹³ Disponível em: < Superior Tribunal de Justiça STJ - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial: AgInt no AREsp 1795558 PR 2020/0316387-9 | Jurisprudência (jusbrasil.com.br)> Acesso em 22 de jan. de 2023.

fornecimento de cota mínima de combustível a ser adquirido pelo autor, extinguindo a relação contratual no seu termo final, sem a pendência de débitos inadimplidos, razão pela qual não haveria motivo para a permanência do gravame hipotecário. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à caracterização dos institutos da *supressio* e da *surrectio*, demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1795558 PR 2020/0316387-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

O *tu quoque* viola a boa-fé objetiva pelo elemento surpresa. Veda comportamento contraditório. Vale leitura da ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal¹⁴ sobre o reconhecimento do *tu quoque*:

JURISPRUDÊNCIA

APELAÇÃO. CIVIL. NÃO CUMPRIDO. CONTRATO. EXCEÇÃO. BILATERALIDADE. OBRIGAÇÕES. INTERDEPENDÊNCIA. JUDICIAL. ACORDO. TU QUOQUE. 1. O instituto da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil, é postulado do direito obrigacional que prevê que o contratante inadimplente não pode exigir adimplemento da outra parte, mormente quando existir interdependência entre as obrigações. Dessa forma, não comprovado o cumprimento de sua parte na avença, não pode a apelante exigir o cumprimento da parte que cabe ao apelado. 2. O acordo judicial no qual se estabeleceram obrigações para ambas as partes, possui natureza de contrato bilateral. Não havendo vício de vontade que o macule, deve prevalecer o que nele fora pactuado. 3. O transgressor da norma jurídica não pode exigir algo que foi por ele descumprido ou negligenciado, com o posterior intuito de tirar proveito da situação em benefício próprio. Instituto tu quoque. 4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça.

(TJ-DF 07158265420178070003 - Segredo de Justiça 0715826-54.2017.8.07.0003, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 14/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O *duty to mitigate the loss* exige da parte mitigar os prejuízos que eventualmente puder sofrer. Abaixo ementa oriunda do Tribunal de Justiça do Distrito Federal¹⁵:

¹⁴ Disponível em: < [Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Tj-df: 0715826-54.2017.8.07.0003 - Segredo de Justiça 0715826-54.2017.8.07.0003](https://www.jusbrasil.com.br/acordos/0715826-54.2017.8.07.0003) | Jurisprudência (jusbrasil.com.br)> Acesso em 22 de jan. de 2023.

¹⁵ Disponível em: < [Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Tj-df: 0710163-96.2018.8.07.0001 DF 0710163-96.2018.8.07.0001](https://www.jusbrasil.com.br/acordos/0710163-96.2018.8.07.0001) | Jurisprudência (jusbrasil.com.br)> Acesso em 22 de jan. de 2023.

JURISPRUDÊNCIA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. *DUTY TO MITIGATE THE LOSS*. SUPRESSIO. 1. O dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) consubstancia-se no dever do credor que, tão logo tome conhecimento da mora por parte do devedor, ingresse com a medida cabível, a fim de satisfazer seu crédito, de modo a não aumentar o débito do devedor. 2. A teoria da supressio, acolhida pela doutrina e jurisprudência, pressupõe a inércia prolongada de uma das partes em exercer direitos ou faculdades, capaz de gerar na outra parte legítima expectativa de que tais faculdades ou direitos não sejam exercidos. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora.

(TJ-DF 07101639620188070001 DF 0710163-96.2018.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 17/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

d) Princípio da equidade

A equidade se atrela à ideia do senso de justiça. O artigo 51, IV, do CDC, estabelece nulidade de cláusulas contratuais abusivas. A inobservância da equidade na cláusula contratual a faz nula. Assim determina o referido artigo:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

e) Princípio da educação e informação dos consumidores:

É direito do consumidor saber sobre seus direitos. Neste sentido, o artigo 6º., II, do CDC, estabelece:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

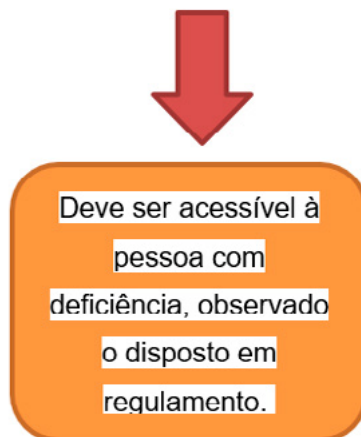
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

O artigo 6º., do CDC, estabelece os direitos básicos do consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;



III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

XI – a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas

XII – a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;

XIII – a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso.

Os direitos previstos no CDC **não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes**, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

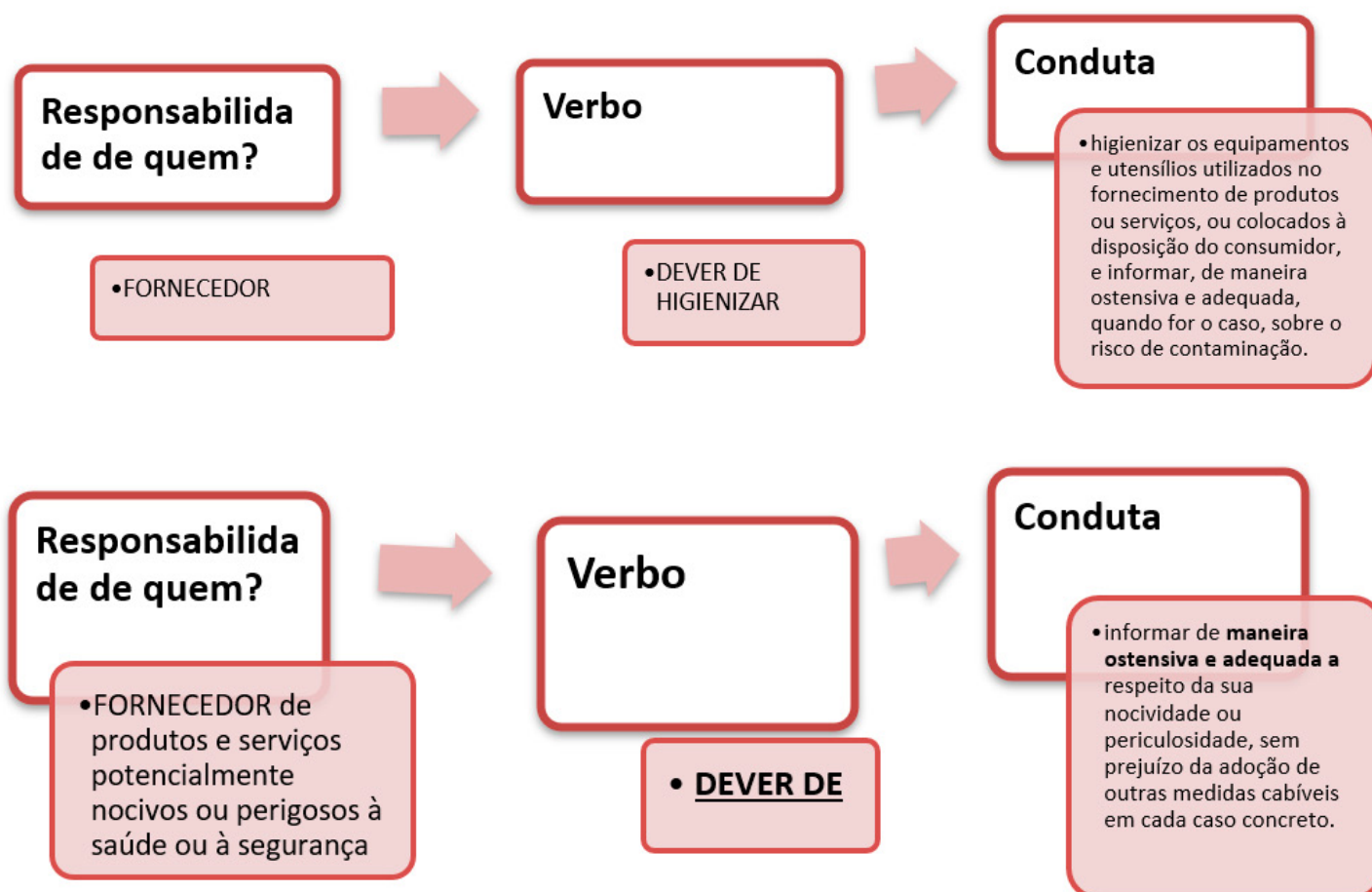
Tendo mais de um autor a ofensa, **TODOS RESPONDERÃO SOLIDARIAMENTE** pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

DA PROTEÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA

Preconiza o artigo 8º, do Código de Defesa do Consumidor, que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar tais informações através de impressos apropriados que devem acompanhar o produto.

Ainda sobre o tema, estude pelo mapa abaixo:





O fornecedor NÃO PODE!!



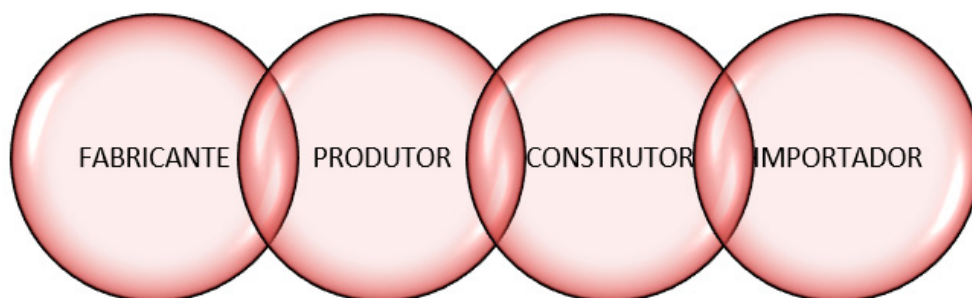
E se, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentam????

DEVERÁ comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. Tais anúncios publicitários serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.

E sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou à segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.

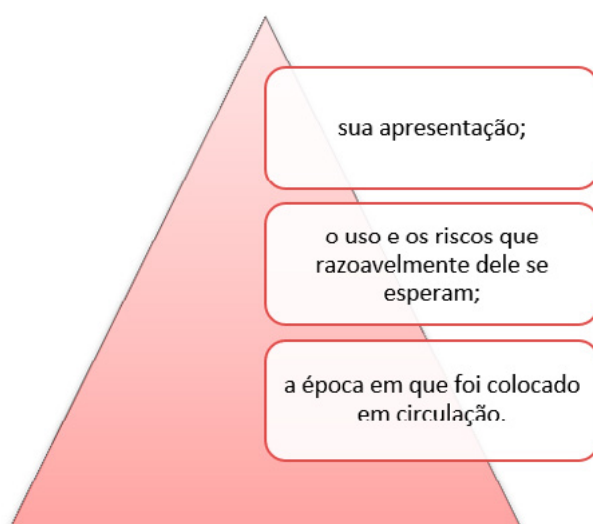
DA RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO

O artigo 12, do CDC, estabelece a RESPONSABILIDADE OBJETIVA, quando determina que:



RESPONDEM, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

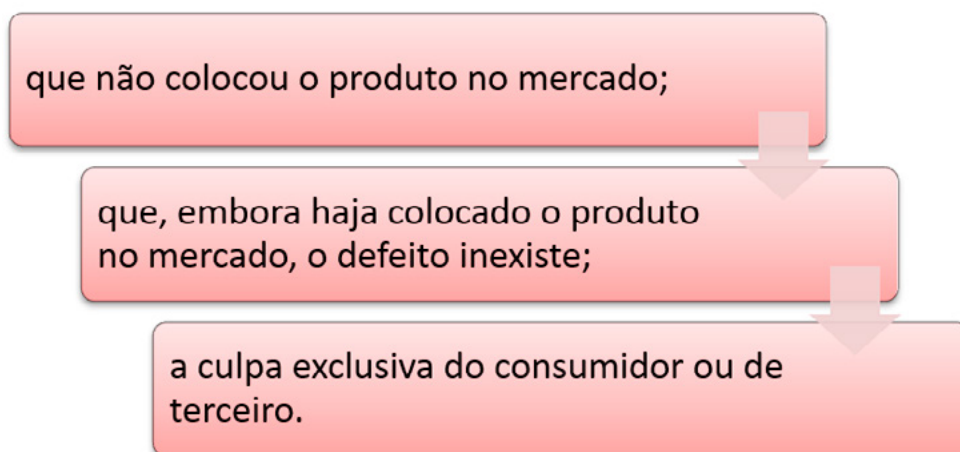
Considera-se produto defeituoso quando ele não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, considerando as circunstâncias relevantes, entre as quais:



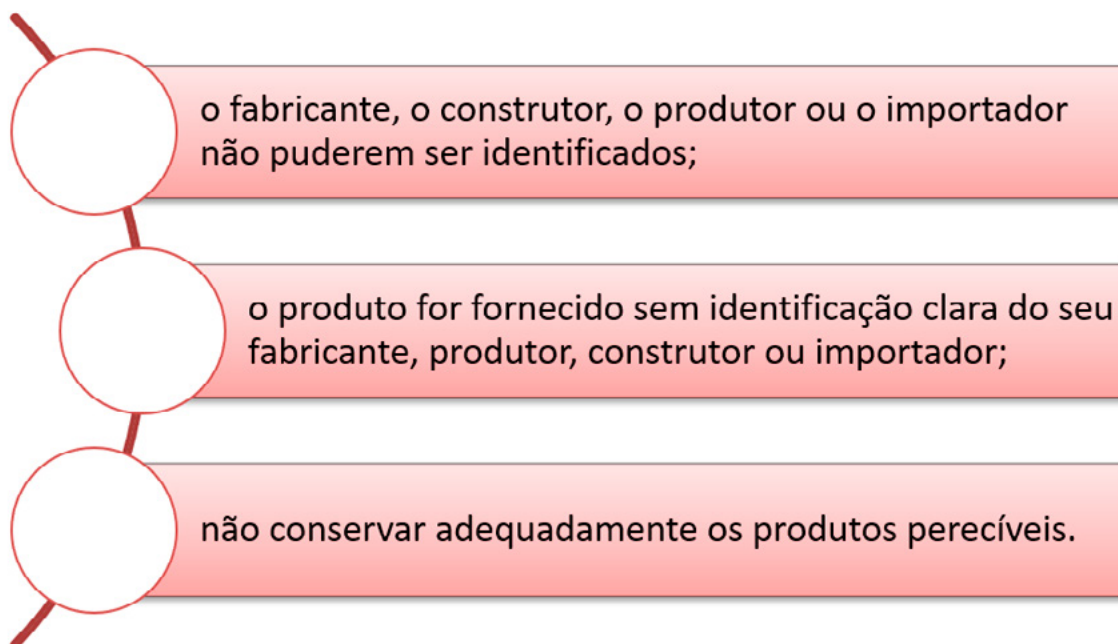
Importantíssimo ressaltar que:

o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

Haverá excludente de responsabilidade para o fabricante, o construtor, o produtor ou importador, quando provar:



Pela responsabilidade objetiva, o **comerciante SERÁ IGUALMENTE** responsável quando:

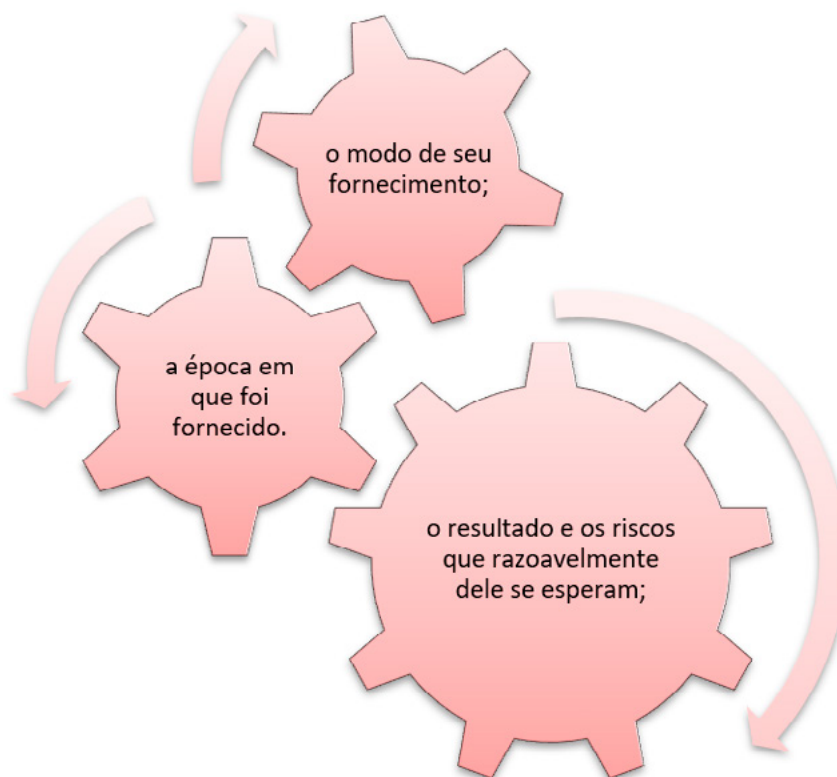


Contudo, é cabível ação regressiva, por aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado, contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

A ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denúncia da lide.

No que tange ao fornecedor de serviço, este também responderá objetivamente, ou seja, independe de avaliação da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:



Vale registrar que o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas, como dito.

E, no caso de fornecedor de serviço, também caberá excludente de responsabilidade quando provar:



No que toca aos profissionais liberais, a responsabilidade será subjetiva, ou seja, dependerá de verificação de culpa.

Ainda sobre a responsabilidade, vale transcrição das súmulas abaixo:



O direito do consumidor, diante dos fatos da vida, é interpretado também pela jurisprudência, de modo que é muito importante a análise de alguns entendimentos.

O Superior Tribunal de Justiça¹⁶, através da terceira turma, decidiu por maioria que a empresa de turismo NÃO RESPONDE de forma solidária pelos danos sofridos em razão do extravio de bagagem. Oportuna leitura da ementa:

JURISPRUDÊNCIA

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE SIMPLEMENTE VENDE A PASSAGEM AÉREA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE POR FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente pelos danos morais experimentados pelo passageiro em razão do extravio de bagagem. 3. A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea. 4. Uma leitura sistemática dos arts. 12, 13

¹⁶ Disponível em: <Superior Tribunal de Justiça STJ - Recurso Especial: Resp 1994563 MG 2022/0091365-9 | Jurisprudência (jusbrasil.com.br)> Acesso em 21 de jan. de 2023.

e 14 do CDC exclui a responsabilidade solidária do comerciante não apenas pelos fatos do produto, mas também pelos fatos do serviço. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1994563 MG 2022/0091365-9, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Cita-se, como exemplo, o dano moral *in re ipsa* (dano presumido em razão do ilícito), retirado do Informativo 550 do Superior Tribunal de Justiça:

Dano moral *in re ipsa* em caso de atraso de voo, seguido de falta de informação e de assistência aos passageiros.

Noutra oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça¹⁷, sobre assalto em *drive-thru*, entendeu:

JURISPRUDÊNCIA

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. ASSALTO À MÃO ARMADA EM DRIVE-THRU DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FORTUITO INTERNO. FATO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. 1. O drive-thru, em linhas gerais, é a forma de atendimento ou de serviço diferenciado de fornecimento de mercadorias em que o estabelecimento comercial disponibiliza aos seus clientes a opção de aquisição de produtos sem que tenham que sair do automóvel. O consumidor é atendido e servido ao “passar” com o veículo pelo restaurante, mais precisamente em área contígua à loja. 2. Assim como ocorre nos assaltos em estacionamentos, a rede de restaurantes, ao disponibilizar o serviço de drive-thru em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, assumiu o dever implícito de lealdade e segurança em qualquer relação contratual, como incidência concreta do princípio da confiança (inteligência da Súm. 130 do STJ). 3. Ao estender a sua atividade para a modalidade drive-thru, a lanchonete buscou, no espectro da atividade econômica, aumentar os seus ganhos e proventos, pois, por meio do novo serviço, ampliou o acesso aos seus produtos e serviços, facilitou a compra e venda, aumentou as suas receitas, perfazendo um diferencial competitivo para atrair e fidelizar ainda mais a sua clientela. Por conseguinte, chamou para si o ônus de fornecer a segurança legitimamente esperada em razão dessa nova atividade. 4. De fato, dentro do seu poder de livremente contratar e oferecer diversos tipos de serviços, ao agregar a forma de venda pelo drive-thru ao empreendimento, acabou por incrementar, de alguma forma, o risco à sua atividade, notadamente por instigar os consumidores a efetuar o consumo de seus produtos de dentro do veículo, em área contígua ao estabelecimento, deixando-os, por outro lado, mais expostos e vulneráveis a intercorrências como a dos autos. 5. Aliás,

¹⁷ Disponível em: < Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 9158288-20.2005.8.26.0000 SP 2014/0058371-2 (jusbrasil.com.br)> Acesso em 02 nov. de 2021.

o sistema drive thru não é apenas uma comodidade adicional ou um fator a mais de atração de clientela. É, sim, um elemento essencial de viabilidade da atividade empresarial exercida, sendo o modus operandi do serviço, no qual o cliente, em seu veículo, aguarda por atendimento da empresa. 6. Ademais, configurada a responsabilização da fornecedora em razão da própria publicidade veiculada, em que se constata a promessa de segurança de seus clientes. 7. Na hipótese, diante de tais circunstâncias trazidas aos autos, verifica-se que o serviço disponibilizado foi inadequado e ineficiente, não havendo falar em caso fortuito ou força maior, mas sim em fortuito interno, porquanto incidente na proteção dos riscos esperados da atividade empresarial desenvolvida e na frustração da legítima expectativa de segurança do consumidor-médio, concretizando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o cliente. O fornecedor, por sua vez, pelo que consta dos autos, não demonstrou ter adotado todas as medidas, dentro de seu alcance, para inibir, dificultar ou impedir o ocorrido na área reservada ao circuito drive-thru tampouco comprovou que o evento tenha se dado em outra área sobre a qual não tenha ingerência. 8. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1450434 SP 2014/0058371-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2018)

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça¹⁸ novamente decidiu sobre o dano no caso de corpo estranho em alimentos, no mesmo sentido de decisões anteriores. A recente decisão diz:

JURISPRUDÊNCIA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO. 1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor. 3. A Emenda Constitucional n. 64/2010 positivou, no ordenamento jurídico pátrio, o direito humano à alimentação adequada (DHAA), que foi correlacionado, pela Lei 11.346/2006, à ideia de segurança alimentar e nutricional. 4. Segundo as definições contidas na norma, a segurança alimentar e nutricional compreende, para

¹⁸ Disponível em: < [Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1899304 SP 2020/0260682-7 \(jusbrasil.com.br\)](https://www.jusbrasil.com.br)> Acesso em 02 de nov. de 2021.

além do acesso regular e permanente aos alimentos, como condição de sobrevivência do indivíduo, também a qualidade desses alimentos, o que envolve a regulação e devida informação acerca do potencial nutritivo dos alimentos e, em especial, o controle de riscos para a saúde das pessoas. 5. Nesse sentido, o art. 4º, IV, da Lei 11.346/2006 prevê, expressamente, que a segurança alimentar e nutricional abrange “a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos”. 6. Ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos. 7. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde. 8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1º, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada - e desarrazoada - insegurança alimentar causada ao consumidor. 9. Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 10. É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. 11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral. 12. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1899304 SP 2020/0260682-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/08/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

DA RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis **respondem solidariamente** pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

O Superior Tribunal de Justiça¹⁹, no ano de 2022, no que tange à responsabilidade do fornecedor, entendeu que a restituição da quantia paga por produto com defeito deve compreender o valor atualizado da compra. Veja a ementa:

JURISPRUDÊNCIA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILOMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO. 1. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 08/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 18/10/2021 e concluso ao gabinete em 13/05/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se a) está configurada a negativa de prestação jurisdicional, b) o julgamento é extra petita e c) reconhecido o vício do veículo, mas tendo o consumidor dele usufruído por certo período, o fornecedor deve restituir a integralidade da quantia paga ou o valor atual de mercado. 3. É de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4. Não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial. Precedentes. Na espécie, embora a recorrida não tenha formulado, entre os pedidos finais, requerimento de condenação das fornecedoras à restituição da quantia paga para aquisição do veículo, esse pedido é facilmente extraído dos argumentos suscitados ao longo da petição inicial, razão pela qual o juiz decidiu a causa dentro dos contornos da lide. 5. Salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3º do art. 18 do CDC, somente após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do vício é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço. 6. A opção pela restituição da quantia paga nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao status quo ante. Para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da

¹⁹ Disponível em: <Superior Tribunal de Justiça STJ - Recurso Especial: Resp 2000701 PR 2022/0130632-5 | Jurisprudência (jusbrasil.com.br)> Acesso em 21 de jan. de 2023.

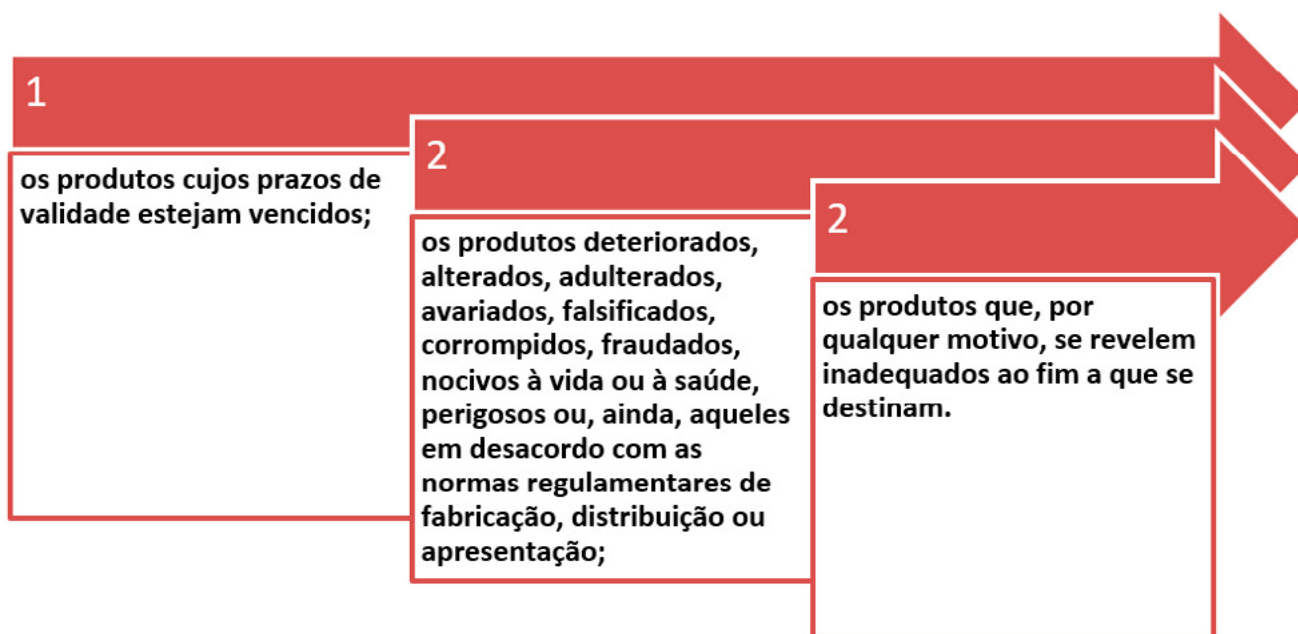
aquisição do produto viciado. O abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela “restituição imediata da quantia paga”. Ademais, não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

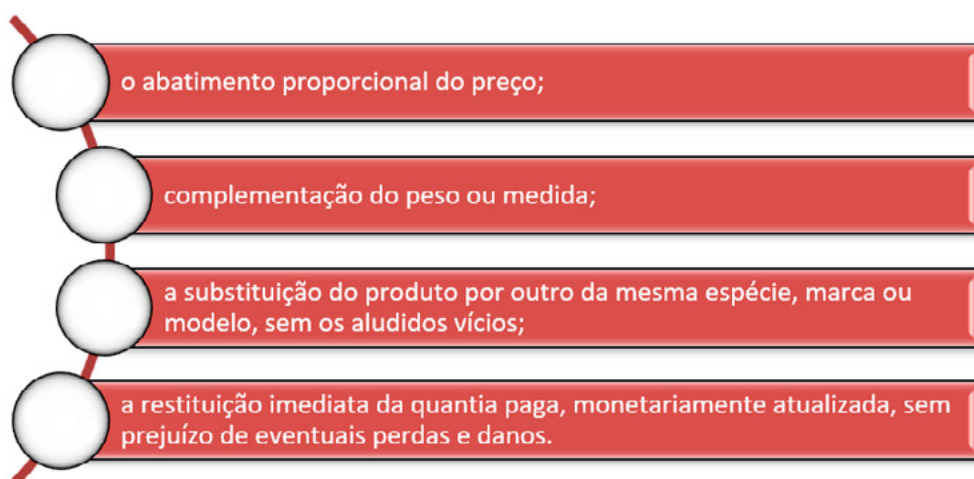
(STJ - REsp: 2000701 PR 2022/0130632-5, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022)

No caso de fornecimento de produtos *in natura*, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.

São impróprios ao uso e ao consumo:

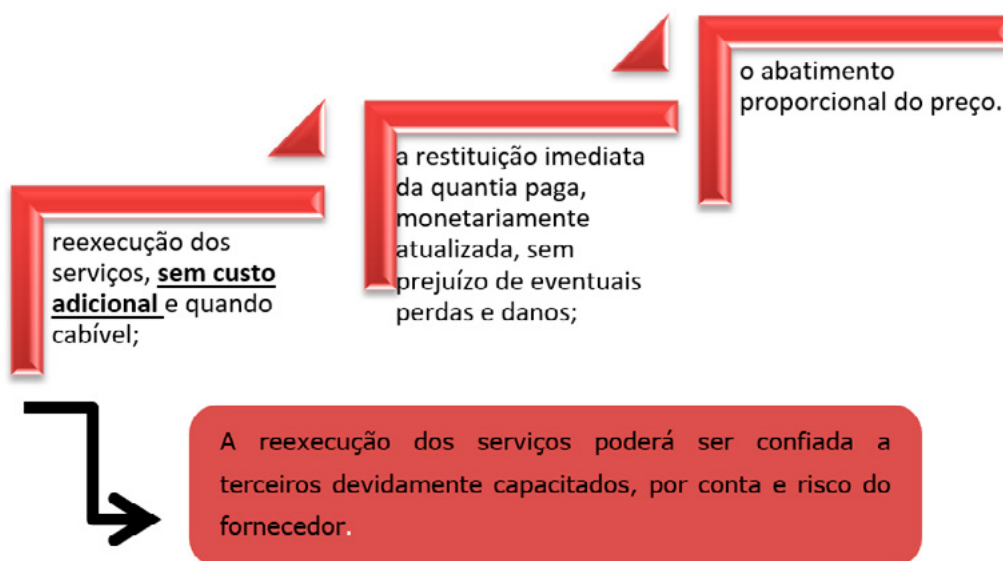


Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:



O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.

O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:



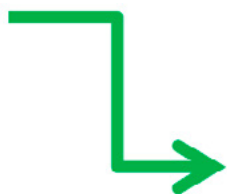
São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade.

No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor.

Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. E nos casos de descumprimento, total ou parcial, dessas obrigações, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista no CDC.

A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar.

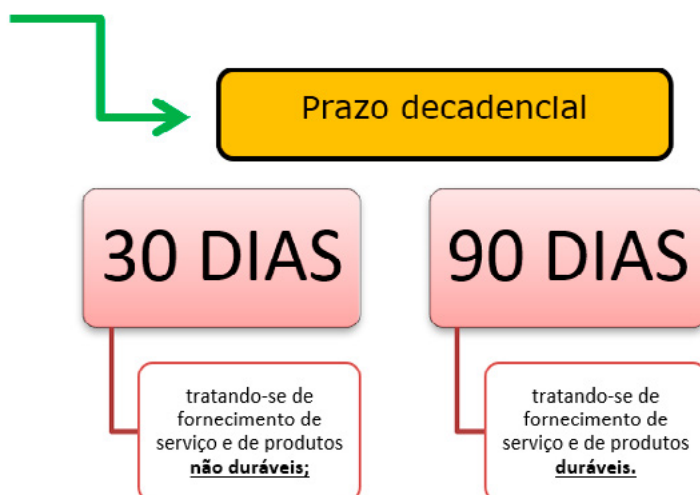


SÚMULA 130. A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

Havendo mais de um responsável pela causação do dano, **todos responderão solidariamente** pela reparação. E sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.

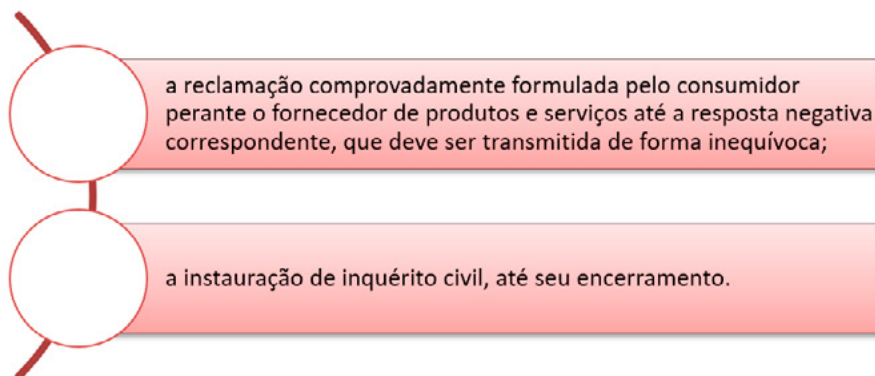
PRAZOS NO DIREITO DO CONSUMIDOR

O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:



Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Obstam (suspensão do prazo) a decadência:



Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por **fato do produto ou do serviço**, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Especificamente no Distrito Federal, a Lei n. 6.259/2019 dispõe sobre a contagem do prazo para sanar vícios de produtos e prevê que a CONTAGEM do prazo de 30 dias INICIA-SE COM ENTREGA DO PRODUTO AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDICADA PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE.

Este prazo é **SUSPENSO com a entrega do produto ao consumidor após sanar do vício.**

Caso o produto apresente vício novamente, o prazo volta a correr do momento da suspensão, devendo o vício ser sanado no prazo remanescente, sob pena de aplicação das disposições contidas no art. 18, § 1º, I, II e III, da Lei federal n. 8.078, de 1990, ou seja, caso o vício não seja sanado neste prazo.

Neste caso, O CONSUMIDOR PODE EXIGIR ALTERNATIVAMENTE, à sua escolha:



Sobre o tema, importante registrar a Súmula 477 do Superior Tribunal do STJ²⁰: Súmula 477

JURISPRUDÊNCIA

A decadência do art. 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários.

O Superior Tribunal de Justiça²¹ entendeu não aplicar o prazo de 05 anos do CDC na repetição do indébito de tarifa de água e esgoto, e sim o prazo previsto no Código Civil:

JURISPRUDÊNCIA

ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE TARIFA PROGRESSIVA. LEGITIMIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. 1. É legítima a cobrança de tarifa de água fixada por sistema progressivo. 2. A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. 3. Recurso especial da concessionária parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Recurso especial da autora provido. Recursos sujeitos ao regime do art. 543-C do CPC. (STJ - REsp: 1113403 RJ 2009/0015685-3, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 09/09/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJe 15/09/2009)

Todavia, questionamentos como esse, em concurso, deve-se observar o direcionamento dado pelo enunciado.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Antes de se falar sobre a desconconsideração da personalidade jurídica, resumidamente, se faz necessário explicar que a personalidade jurídica surge a partir do registro do ato constitutivo da pessoa jurídica.

Quando há a constituição da pessoa jurídica, incide a regra da separação patrimonial, ou seja, a pessoa jurídica é quem passa a responder por suas obrigações.

E, em determinados casos, o patrimônio dos sócios pode ser executado, com a aplicação do instituto da despersonalização da pessoa jurídica.

O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor preconiza:

²⁰ Disponível em: < STJ - Súmula | Enunciado – 477 (coad.com.br)> Acesso em 02 de nov. de 2021.

²¹ Disponível em: < Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 0015593-96.2002.8.19.0001 RJ 2009/0015685-3 (jusbrasil.com.br)> Acesso em 02 de nov. de 2021.

**CDC adotou a teoria menor
da desconsideração da
personalidade jurídica.**

O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

O Superior Tribunal de Justiça²², no ano de 2022, ao julgar o REsp 1.860.333 – D,F de relatoria do Ministro Marco Buzzi, por unanimidade entendeu pelos bens do administrador não sócio. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Teoria menor. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Tema que consta do informativo 754 de 24 de Outubro de 2022 do STJ.

As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

ATENÇÃO	
As <u>sociedades consorciadas</u> são <u>solidariamente</u> responsáveis pelas obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor	As sociedades coligadas <u>só responderão por culpa</u> .

Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

PRÁTICAS COMERCIAIS

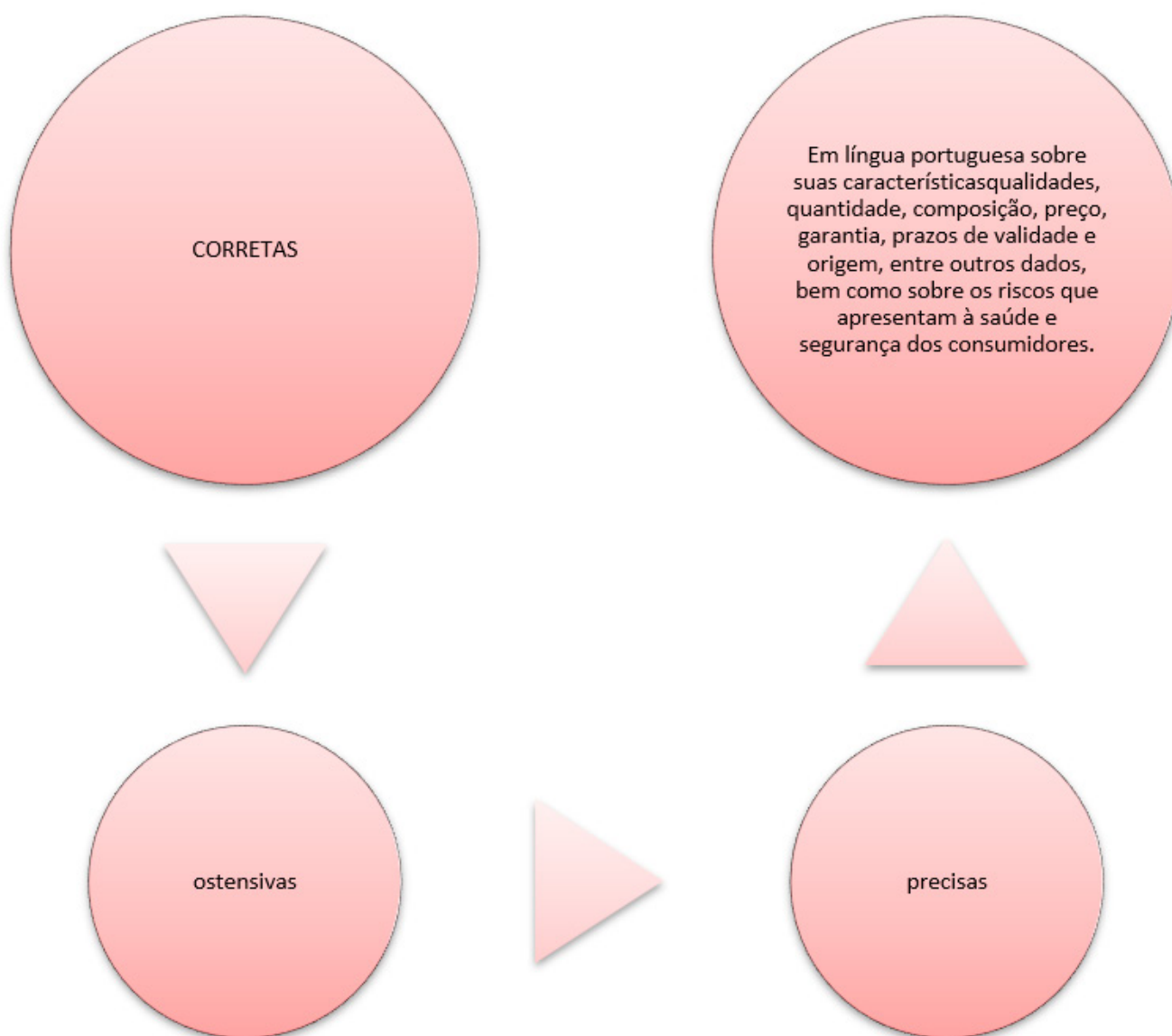
Sobre as práticas comerciais serão abordados quatro temas: oferta, publicidade, práticas abusivas e cobranças de dívidas.

OFERTA

Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações:

²² Disponível em: < [STJ - Informativo de Jurisprudência](#) > Acesso em 21 de jan. de 2023.

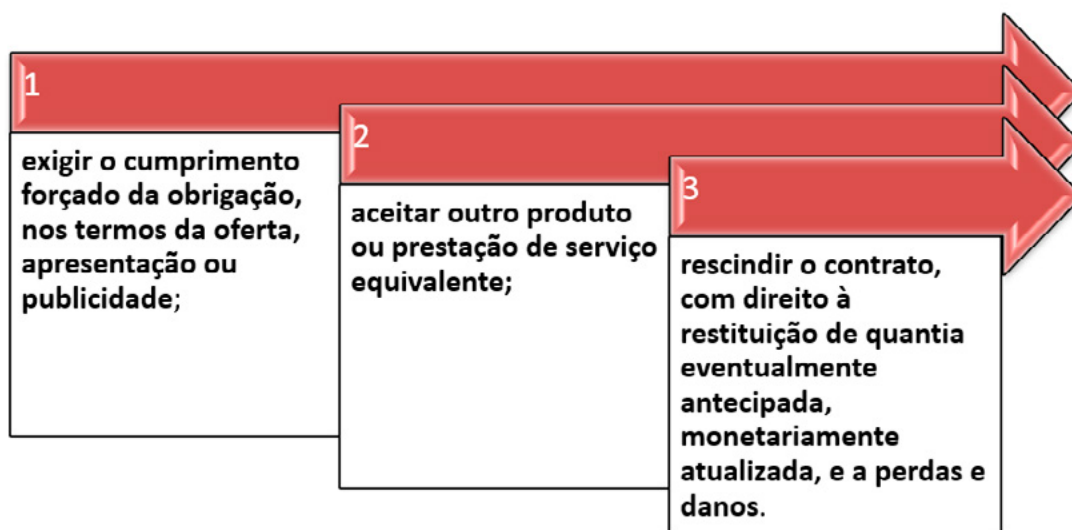


As informações nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével.

Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.

Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina.

O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:



Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça²³, decidiu:

JURISPRUDÊNCIA

ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA. MULTA DO PROCON. PUBLICIDADE ENGANOSA VEICULADA PELA INTERNET. INFORMAÇÃO DISJUNTIVA. ARTS. 31, CAPUT, E 37 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, concluiu que houve oferta publicitária enganosa por omissão, nos termos do art. 37 do CDC, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido de anulação da multa imposta pelo Procon-SP. Segundo o acórdão recorrido, o anúncio referente ao produto oferecido (coxinha) em campanha publicitária divulgada no sítio eletrônico da empresa “não foi acompanhado por um aviso objetivo, claro e indubitado das unidades participantes”, lacuna que induziu o consumidor a considerar, “em princípio, todas as unidades como participantes, levando-o a flagrante equívoco”. 2. Na questão de fundo do Recurso Especial, o acórdão recorrido está inteiramente em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido do reconhecimento da obrigação legal do fornecedor de assegurar ao consumidor informações ostensivas, claras e precisas na oferta, publicitária ou não: REsp 1.317.338/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/4/2013; REsp 1.428.801/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2015; REsp 1.342.571/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 16.2.2017; REsp 1.329.556/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 9.12.2014. 3. Realmente, consoante o art. 31, caput, do CDC, a obrigação de informação, com maior razão a que possa atingir pessoas de baixa renda, exige, do fornecedor, comportamento eficaz, pró-ativo e

²³ Disponível em: < [Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1802787 SP 2019/0038502-0 \(jusbrasil.com.br\)](https://www.jusbrasil.com.br)> Acesso em 02 de nov. de 2021.

leal. O Código rejeita tanto a regra caveat emptor como a subinformação, as patologias do silêncio total e parcial. No exame da enganiosidade de oferta, publicitária ou não, o que vale - inclusive para fins de exercício do poder de polícia de consumo - é a capacidade de indução do consumidor em erro acerca de quaisquer “dados sobre produtos e serviços”, dados esses que, na hipótese de omissão (mas não na de oferta enganosa comissiva) reclamam a qualidade da essencialidade (CDC, art. 37, §§ 1º e 3º). Trata-se, portanto, de juízo de valor que leva em conta o risco ou potencialidade de dano, não o dano em si, este considerado apenas como agravante da conduta ilícita. Donde irrelevante quer o número ou mesmo a existência de reclamantes, quer eventual desistência do consumidor em realizar o negócio de consumo, já que dos órgãos de implementação - administrativos e judiciais - se espera atitude preventiva e não unicamente reativa. Sem falar que fornecedores apostam precisamente na inação dos consumidores, fenômeno resultante de timidez invencível ou de conhecidas dificuldades de protesto e exercício de direitos. Assim, a lesão na oferta enganosa ou abusiva traz, juridicamente falando, conotação abstrata, em regra de caráter coletivo e apenas circunstancialmente também com repercussões individuais. 4. Esclarecimentos posteriores ou complementares desconectados do conteúdo principal da oferta (= informação disjuntiva, material ou temporariamente) não servem para exonerar ou mitigar a enganiosidade ou abusividade. Viola os princípios da vulnerabilidade, da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança prestar informação por etapas e, assim, compelir o consumidor à tarefa impossível de juntar pedaços informativos esparramados em mídias, documentos e momentos diferentes. Em rigor, cada ato de informação é analisado e julgado em relação a si mesmo, pois absurdo esperar que, para cada produto ou serviço oferecido, o consumidor se comporte como Sherlock Holmes improvisado e despreparado à busca daquilo que, por dever ope legis inafastável, incumbe somente ao fornecedor. Seria transformar o destinatário-protegido, à sua revelia, em protagonista do discurso mercadológico do fornecedor, atribuindo e transferindo ao consumidor missão inexecutável de vasculhar o universo inescrutável dos meios de comunicação, invertendo tanto o ônus do dever legal como a ratio e o âmago do próprio microssistema consumerista. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1802787 SP 2019/0038502-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020)

Sobre oferta, importante registrar que *puffing* (exagero publicitário) NÃO OBRIGA O FORNECEDOR. Contudo, toda situação deve ser avaliada sob ótica do princípio da boa-fé objetiva.

PUBLICIDADE

A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em

seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir a erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

A publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.

DAS PRÁTICAS ABUSIVAS

É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

Prevaler-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos;

Colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);

Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;

Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.

Vale transcrição do **Enunciado 543, VI Jornada de Direito Civil:**

Constitui abuso do direito a modificação acentuada das condições do seguro de vida e de saúde pela seguradora quando da renovação do contrato.

Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

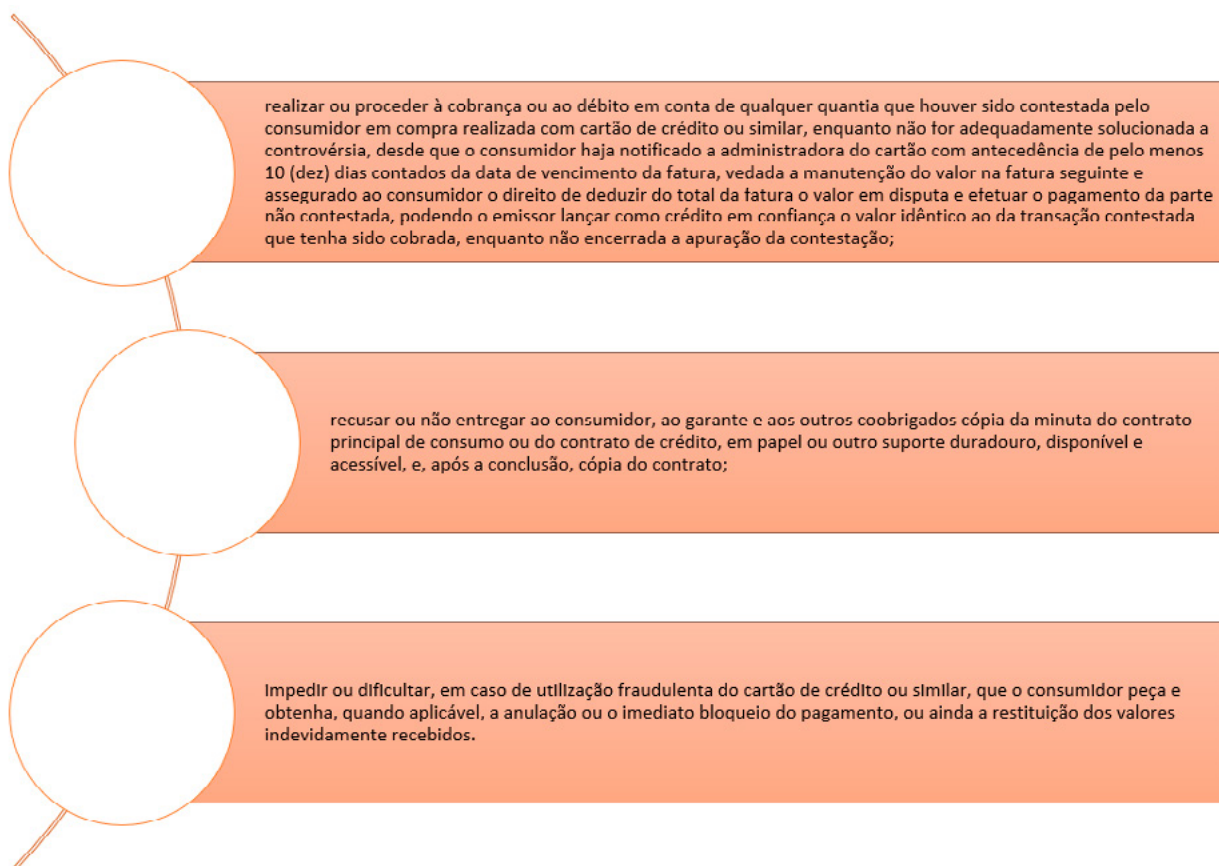
Dispositivo incluído pela MPV n. 1.890-67, de 22.10.1999, transformado em inciso XIII, quando da conversão na Lei n. 9.870, de 23.11.1999

Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.

Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.

Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.

A Lei n. 14.181/2021 (Lei superendividamento) inseriu no CDC o artigo 54- G, que veda ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas:



Sobre o orçamento, o fornecedor de serviço será obrigado a entregá-lo ao consumidor previamente discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, das condições de pagamento, bem como das datas de início e término dos serviços. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de dez dias, contado de seu recebimento pelo consumidor.

Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes.

O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio.

No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de, não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir à sua escolha, o desfazimento do negócio, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Sobre práticas abusivas, de sumíssima importância transcrever o informativo 683 do Superior Tribunal de Justiça²⁴, que mudou o entendimento quando a venda de ingressos for pela *internet*. O informativo afirma:

JURISPRUDÊNCIA

Algumas empresas especializadas na venda de ingressos cobram dos consumidores um “valor” adicional pelo fato de eles estarem comprando os ingressos por meio da sua página na internet.

Essa cobrança é lícita desde que o consumidor seja previamente informado sobre o preço total da aquisição do ingresso, com o destaque de que está pagando um valor extra a título de “taxa de conveniência”.

É válida a intermediação, pela internet, da venda de ingressos para eventos culturais e de entretenimento mediante cobrança de “taxa de conveniência”, desde que o consumidor seja previamente informado do preço total da aquisição do ingresso, com o destaque do valor da referida taxa.

STJ. 3ª. Turma. EDcl. No REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acđ. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/10/2020 (info 683).

Vale ainda, a transcrição Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça²⁵:

Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.

COBRANÇA DE DÍVIDAS

Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Inclusive o artigo 71, do Código de Defesa do Consumidor, é considerado como infração penal. Ele estabelece:

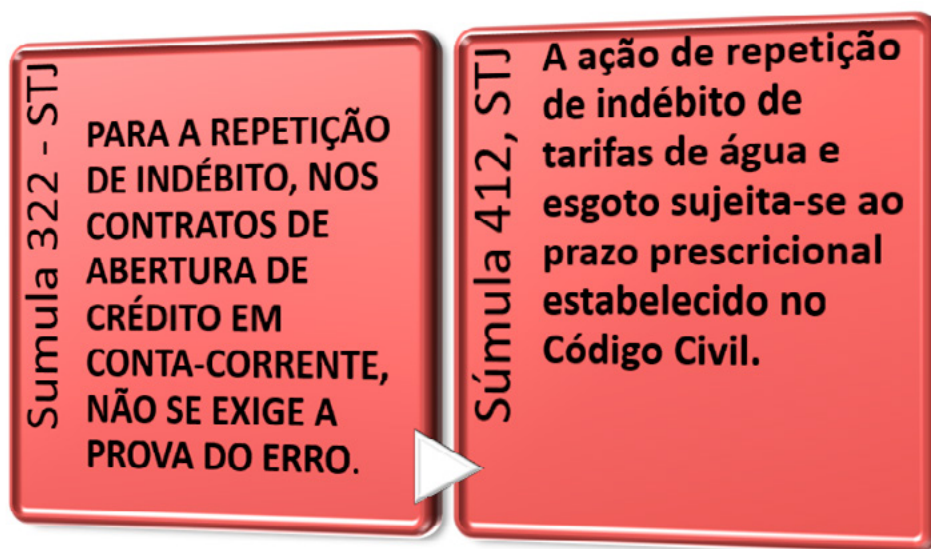
²⁴ Disponível: < [info-683-stj-resumido.pdf \(wordpress.com\)](#)> Acesso em 02 de nov. de 2021.

²⁵ Disponível em: < [STJ - Súmulas do STJ](#)> Acesso em 02 Nov 2021.

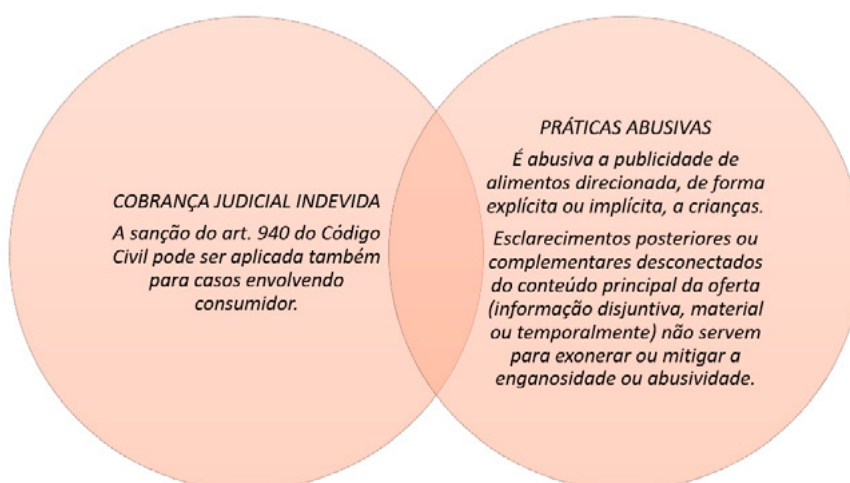
Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer:

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Sobre a repetição de indébito importante leitura das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça:



É ainda importante a leitura dos informativos abaixo:



Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do fornecedor do produto ou serviço correspondente.

DOS BANCOS DE DADOS E CADASTROS DE CONSUMIDORES

O consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Todas as informações devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor.

Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor.

É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado.

Oportuna leitura da Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça:

JURISPRUDÊNCIA

Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015.

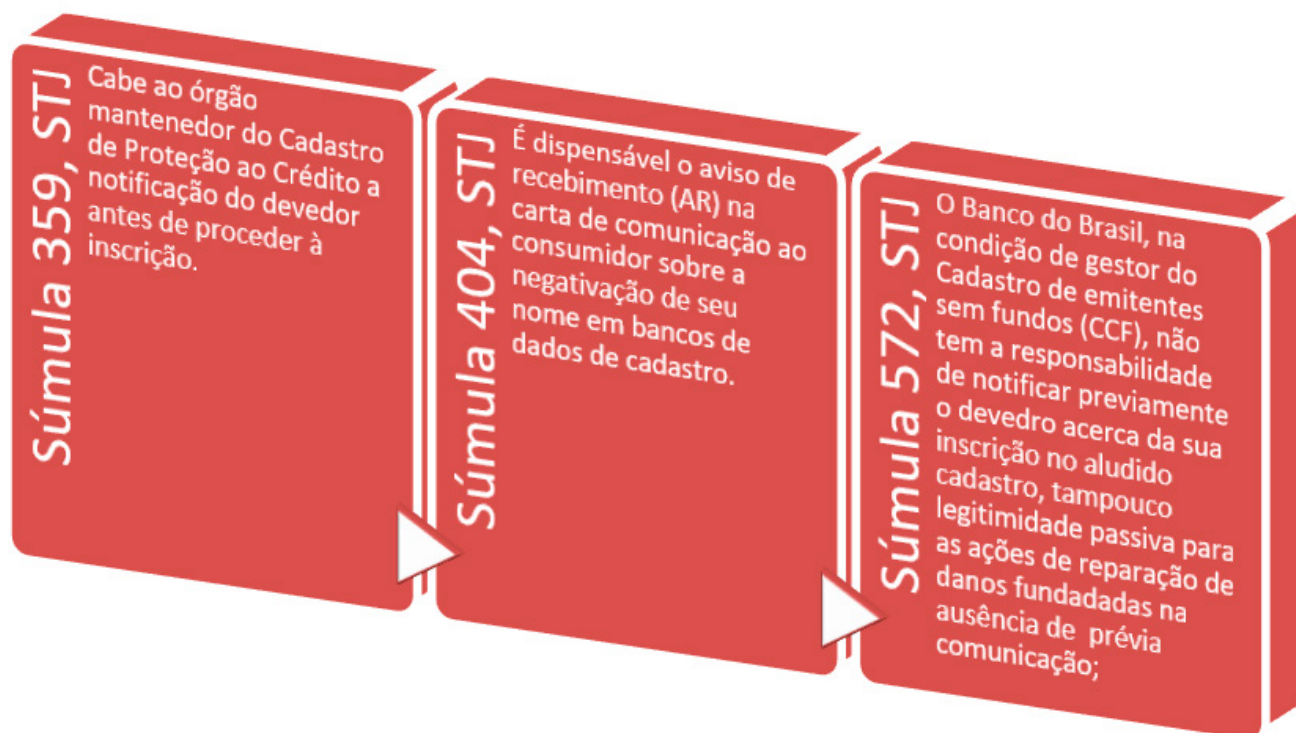
E, ainda, o Enunciado 553 da VI Jornada de Direito Civil²⁶:

JURISPRUDÊNCIA

Nas ações de responsabilidade civil por cadastramento indevido nos registros de devedores inadimplentes realizados por instituições financeiras, a responsabilidade civil é objetiva.

²⁶ Disponível em: < [Consulta de Enunciados \(cjf.jus.br\)](http://Consulta de Enunciados (cjf.jus.br)) > Acesso em 02 de nov. de 2021.

O nome é atributo da personalidade da pessoa e goza de proteção especial da Lei civil (Art. 11 ao 21 do Código Civil) e da Constituição Federal (Art. 5º. X e V). Assim, no que tange à inscrição no nome do consumidor em órgãos de proteção de crédito, importante leitura das Súmulas abaixo descritas.



Sobre a Proteção Contratual

Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça²⁷, no ano de 2022, em decisão garantiu manutenção de ex-empregado em plano coletivo por adesão custeado em parte pelo empregador, contudo o processo tramita em segredo de justiça, razão pela qual o número não é divulgado.

As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

²⁷ Disponível em: <Aplicação do CDC mantém empregado demitido em plano de saúde (stj.jus.br)> Acesso em 21 de jan. de 2023.



O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Ainda no que tange ao direito de arrependimento, a Lei n. 14.181/2021 inseriu no CDC o artigo 54 F, §1º., que prevê que o arrependimento no contrato principal ou no contrato de crédito implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo.

Sobre o direito de arrependimento, importante o informativo 528 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece: “Direito de arrependimento: ônus de pagar as despesas postais é do fornecedor”.

A **garantia contratual** é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações.

Sobre os contratos, importante a leitura dos informativos do Superior Tribunal de Justiça. Sobre interpretação de cláusula mais favorável à parte aderente, o informativo 520:

JURISPRUDÊNCIA

No caso de relação de consumo instrumentalizada por contrato de adesão, as cláusulas contratuais que foram redigidas pela própria seguradora devem ser interpretadas da forma mais favorável à parte que apenas aderiu ao contrato (consumidora aderente), de acordo com o que dispõe o art. 47 do CDC.

Assim, em um determinado contrato de seguro de saúde, havia uma cláusula prevendo que os tratamentos de saúde necessários ao filho da segurada também seriam cobertos, desde que este tivesse nascido durante a vigência do pacto. O filho de uma segurada dependente precisou de tratamento e a seguradora negou, afirmando que a cobertura restringe-se ao filho da “segurada titular” e que, no caso concreto, o indivíduo era filho da “segurada dependente”, razão pela qual não teria direito ao tratamento. O STJ deu razão à consumidora e afirmou que, caso a seguradora pretendesse restringir o campo

de abrangência da cláusula contratual, deveria ter especificado serem elas aplicáveis apenas à titular do seguro.

Sobre cláusula limitativa, Informativo n. 511 do Superior Tribunal de Justiça:

Plano de saúde não pode negar o custeio de cirurgia de gastroplastia (indicada para tratamento de obesidade mórbida). Assim, é abusiva a negativa do plano de saúde em cobrir as despesas de intervenção cirúrgica de gastroplastia, necessária à garantia da sobrevivência do segurado.

Sobre criopreservação de óvulos, Informativo 673 do STJ:

É devida a cobertura, pelo plano de saúde, do procedimento de criopreservação de óvulos de paciente fértil, até a alta do tratamento quimioterápico, como medida preventiva à infertilidade. Prazo prescricional para cobrar reembolso de plano de saúde (ou de seguro-saúde) é de 10 anos.

E, ainda, a Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça²⁸:

Súmula 530

Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos-, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

CONTRATOS DE ADESÃO

O contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

Nos contratos de adesão, admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo à escolha ao consumidor.

Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

A Lei n. 14.181/2021 (Lei superendividamento) inseriu no CDC o artigo 54- G, § 2º, que prevê:

Nos contratos de adesão, o fornecedor deve prestar ao consumidor, previamente, as informações de que tratam o art. 52 e o caput do art. 54-B deste Código, além de outras porventura determinadas na legislação em vigor, e fica obrigado a entregar ao consumidor cópia do contrato, após a sua conclusão.

²⁸ Disponível em: < STJ - Súmula | Enunciado – 530 (coad.com.br)> Acesso em 02 de nov. de 2021.

DA PREVENÇÃO E DO TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO

Em 01º de julho, o Código de Defesa do Consumidor foi alterado pela Lei do Superendividamento, que entrou em vigor imediatamente. A referida lei inseriu o artigo 54-A e seguintes no CDC.

A Lei do Superendividamento é muito recente, de modo que ainda não há julgados. A lei dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre: o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

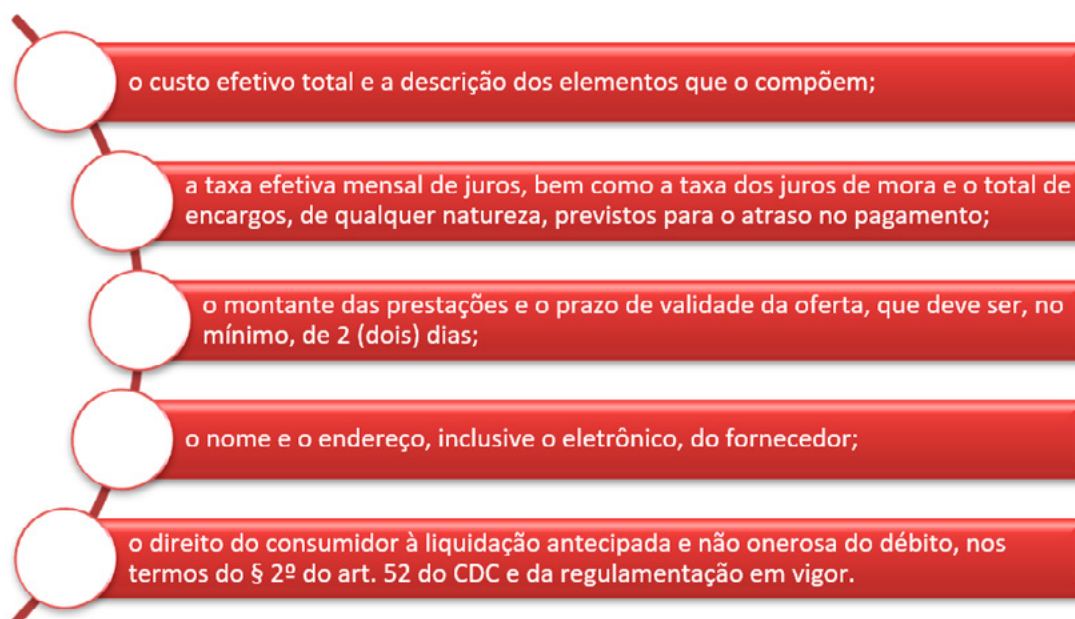
E o que é superendividamento??

É a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Tais dívidas englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

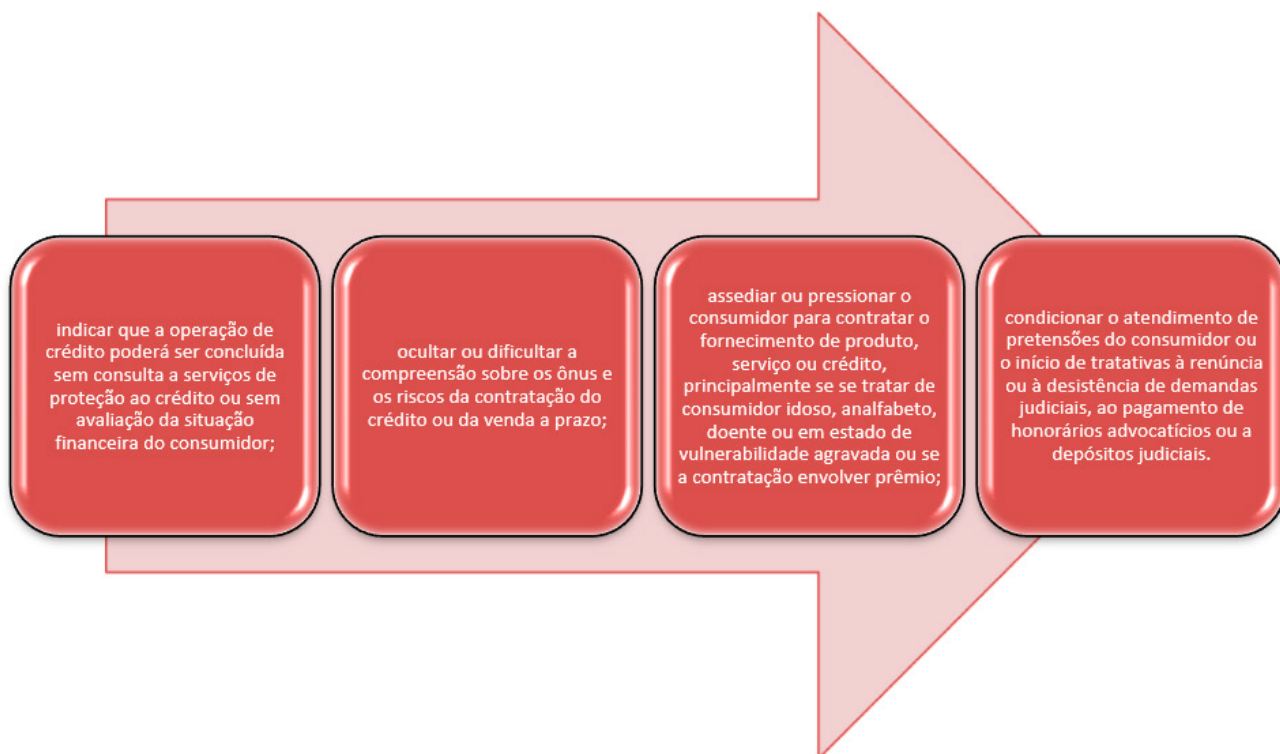
A proteção da Lei do superendividamento não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas no artigo 52 do CDC e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou o intermediário deverá informar o consumidor, prévia e adequadamente, no momento da oferta, sobre:

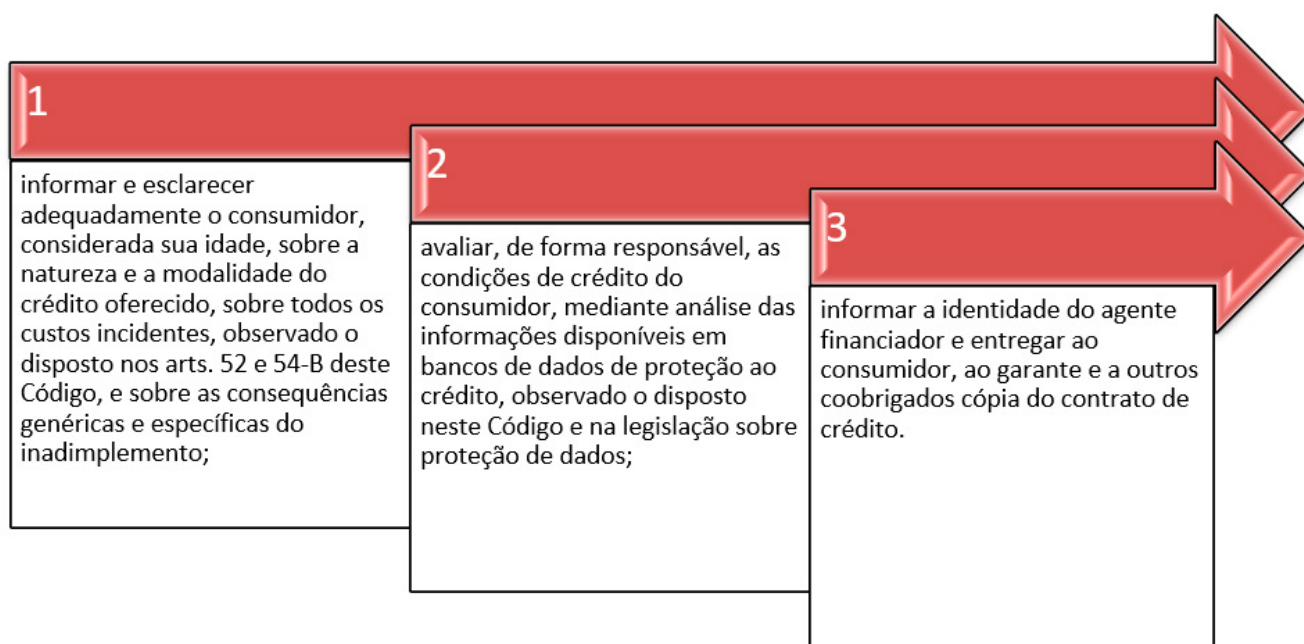
- 
- o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem;
 - a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos, de qualquer natureza, previstos para o atraso no pagamento;
 - o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser, no mínimo, de 2 (dois) dias;
 - o nome e o endereço, inclusive o eletrônico, do fornecedor;
 - o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito, nos termos do § 2º do art. 52 do CDC e da regulamentação em vigor.

Para efeitos do CDC, o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consistirá em taxa percentual anual e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor, sem prejuízo do cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro.

É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não:

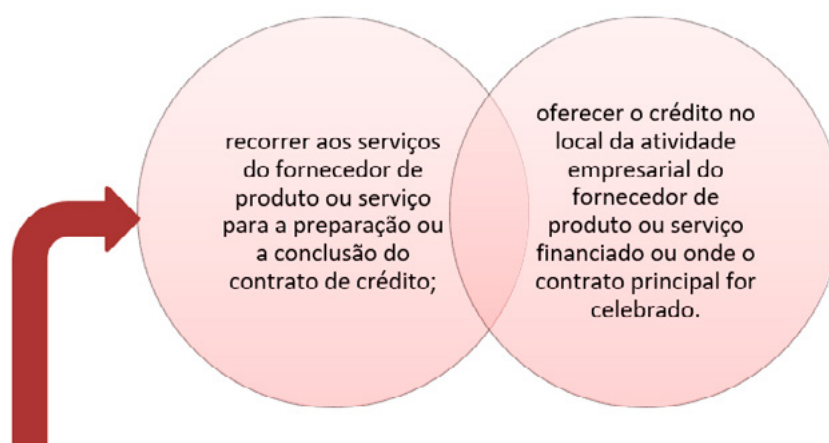


Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

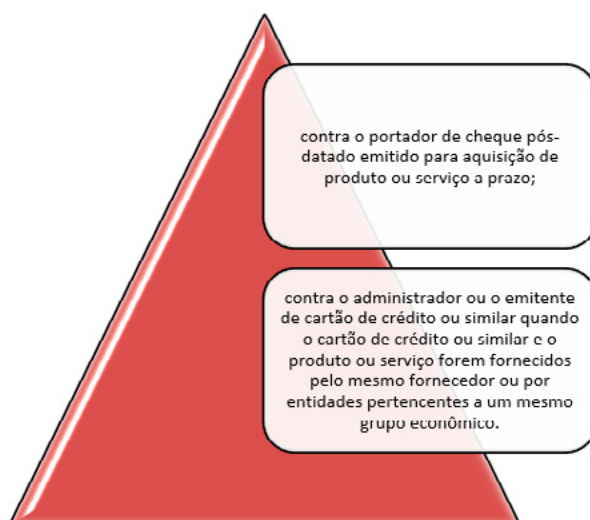


O descumprimento de qualquer dos deveres acima descritos poderá acarretar judicialmente: a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.

São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito:



Em ambos os casos, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito. E, neste caso, caberá igualmente ao consumidor:



A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos.

DA CONCILIAÇÃO NO SUPERENDIVIDAMENTO

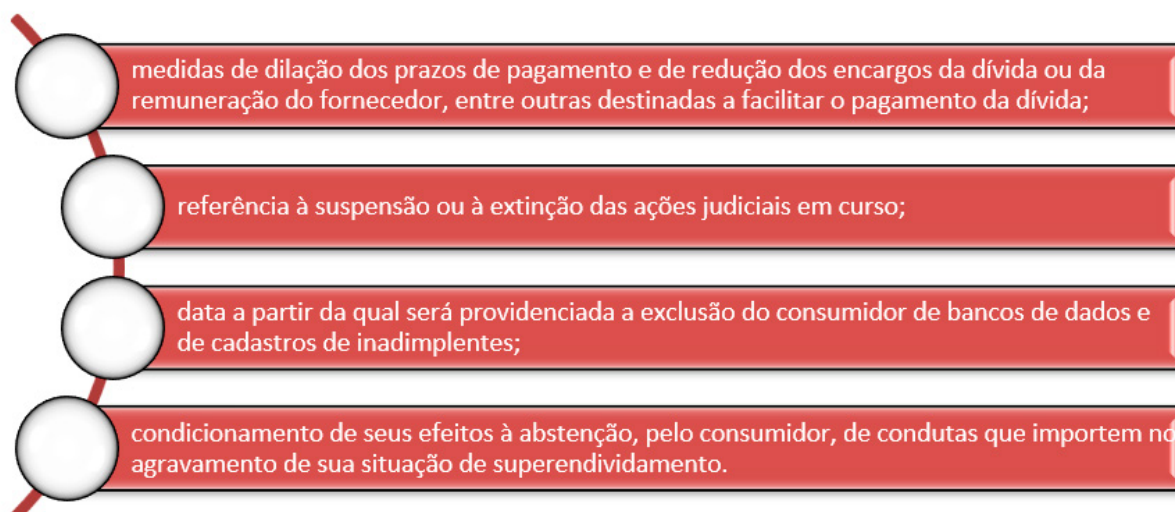
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Constarão do plano de pagamento:



O pedido do consumidor não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contados da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.

Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas.

Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis.

O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas a: produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas.

Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

Multa;

Obs.: A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos;
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Sanções		Observações
Apreensão do produto;		Tais penas serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço. Art. 58, CDC.
Inutilização do produto;		
Cassação do registro do produto junto ao órgão competente;		
Proibição de fabricação do produto;		
Suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;		
Revogação de concessão ou permissão de uso;		
Sanções		Observações

Multa;

Obs.: A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos;

A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

Obs.: A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual.

Interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;**Intervenção administrativa;**

Obs.: A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou a suspensão da atividade.

Suspensão temporária de atividade;

Tais penas serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas no CDC.

Imposição de contrapropaganda.

Obs.: A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.

A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

As sanções acima previstas serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença.

INFRAÇÕES PENAIS

Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes:

Artigo	Conduta	Pena	Observações
Art. 63 CDC	Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:	Detenção de seis meses a dois anos e multa. <u>Se o crime é culposo:</u> Pena – Detenção de um a seis meses ou multa.	Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado.
Art. 64 CDC	Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado	Detenção de seis meses a dois anos e multa.	Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo.
Art. 65, CDC	Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente:	Detenção de seis meses a dois anos e multa.	As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte. A prática do disposto no inciso XIV do art. 39 desta Lei também caracteriza o crime previsto no <i>caput</i> deste artigo.
Art. 66, CDC	Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:	Detenção de três meses a um ano e multa. <u>Se o crime é culposo:</u> Pena – Detenção de um a seis meses ou multa.	Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.
Art. 67, CDC	Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva	Detenção de três meses a um ano e multa.	
Art. 68, CDC	Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança:	Detenção de seis meses a dois anos e multa:	

Artigo	Conduta	Pena	Observações
Art. 69, CDC	Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade:	Detenção de um a seis meses ou multa.	
Art. 70, CDC	Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor:	Detenção de três meses a um ano e multa.	
Art. 71, CDC	Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer:	Detenção de três meses a um ano e multa.	
Art. 72, CDC	Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros:	Detenção de seis meses a um ano ou multa.	
Art. 73, CDC	Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata:	Detenção de um a seis meses ou multa.	
Art. 74, CDC	Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo;	Detenção de um a seis meses ou multa.	

Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos no CDC incide as penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas.

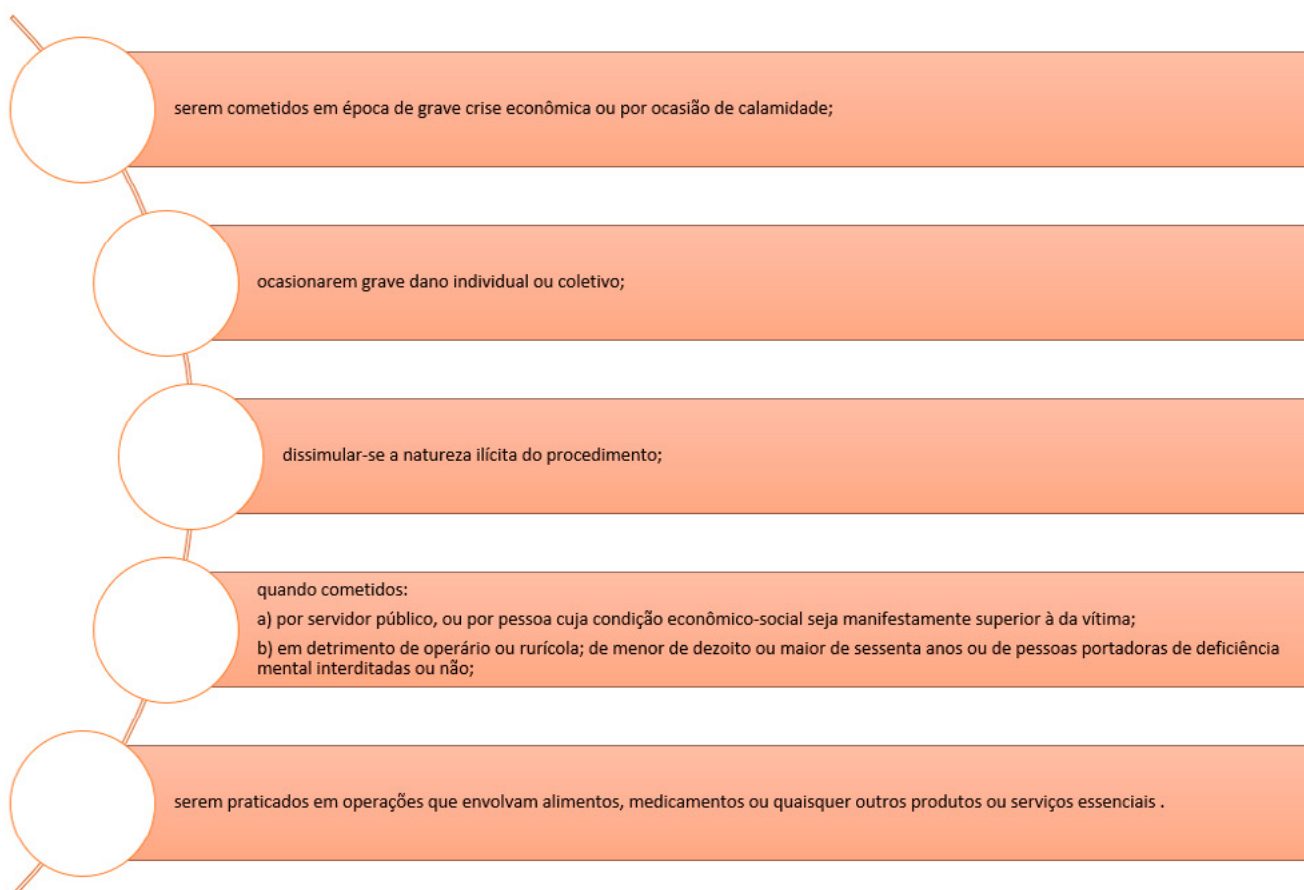
A pena pecuniária será fixada em dias-multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa da liberdade cominada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no art. 60, §1º, do Código Penal.



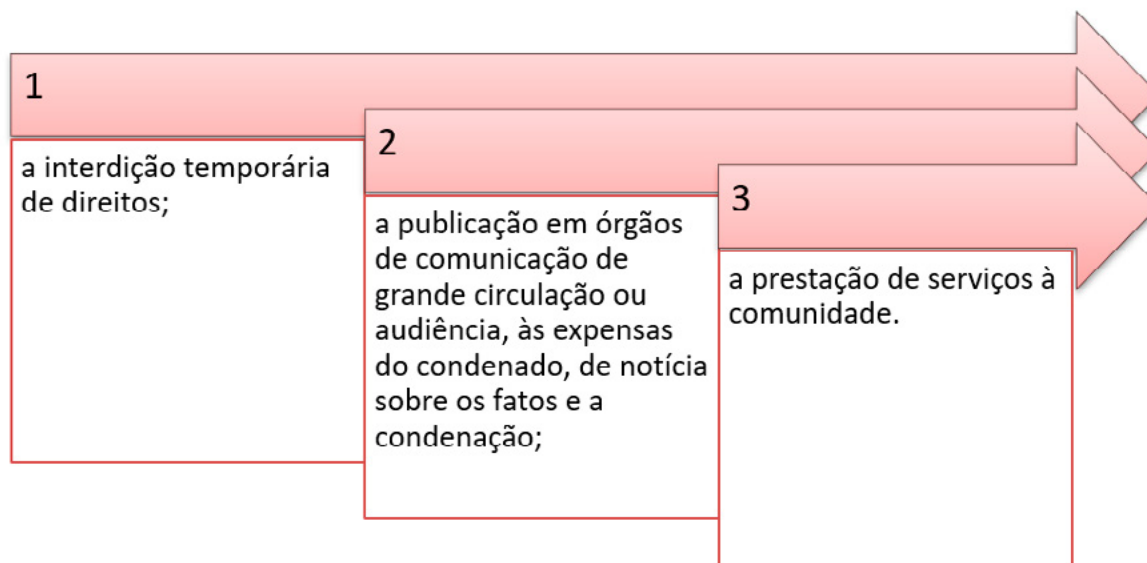
Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu.

§ 1º - A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo

O CDC estabelece, em seu artigo 76, as circunstâncias agravantes dos crimes acima delineados:

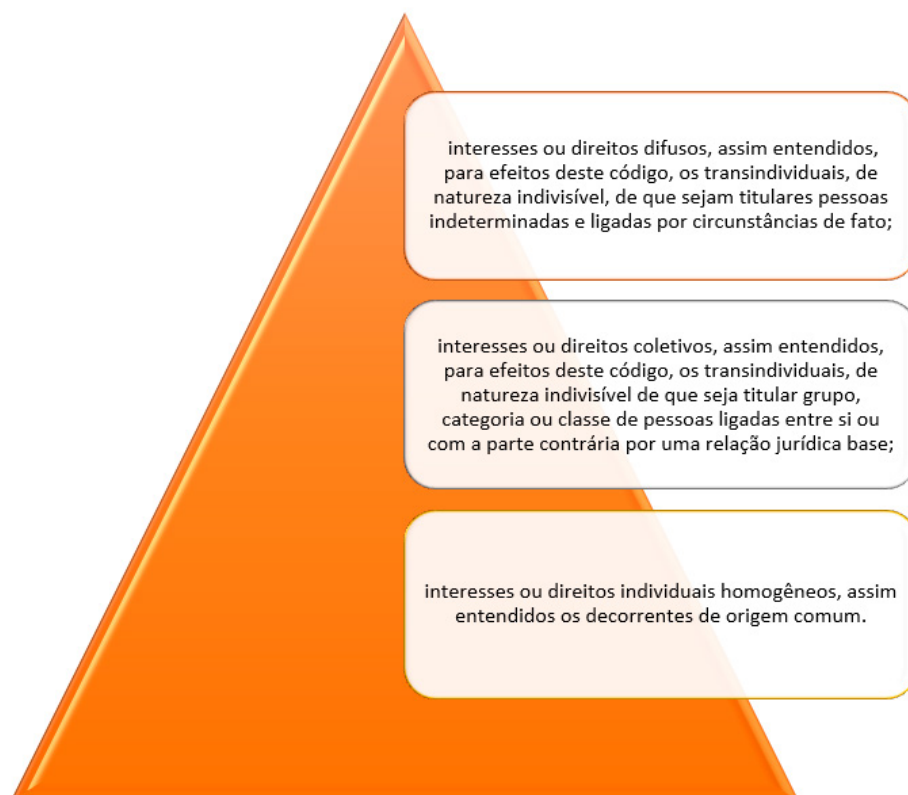


Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente, observado o disposto nos arts. 44 a 47, do Código Penal:

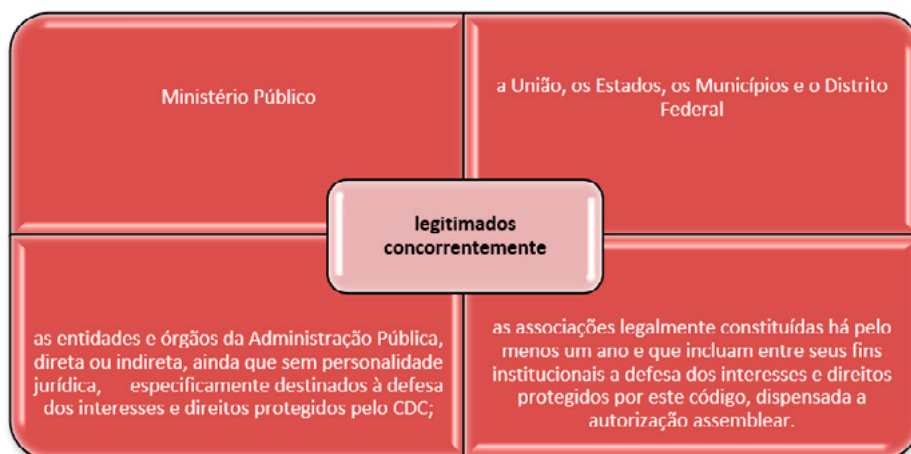


DA DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO

A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:



Para defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas, são legitimados **concorrentemente**:



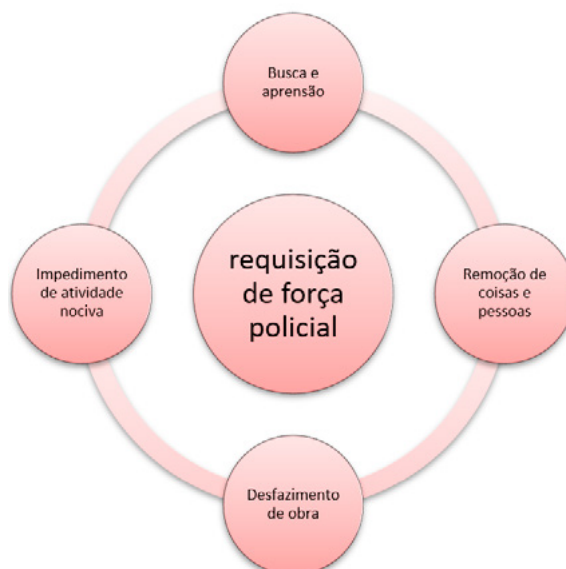
Para a defesa dos direitos e interesses protegidos pelo CDC, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.

Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa.

Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. Neste caso o juiz poderá, na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como:



Nas ações coletivas de que trata o CDC, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.

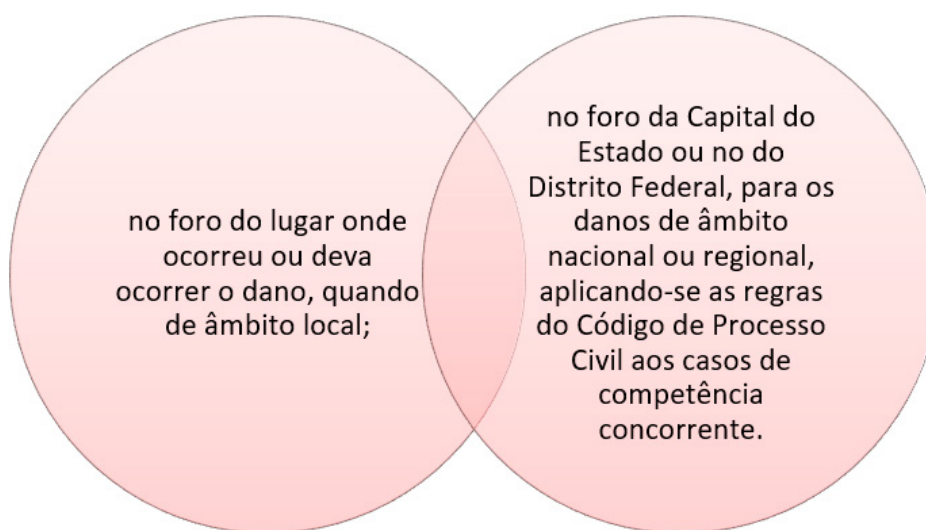
Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

DAS AÇÕES COLETIVAS PARA A DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS

Os legitimados: o Ministério Público; a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo CDC e as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear, poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto abaixo.

O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei.

Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:



Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor.

Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

Art.82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público,

II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

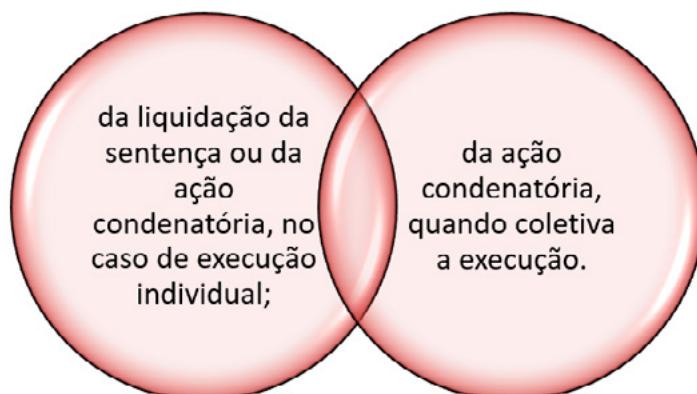
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

É competente para a execução o juízo:

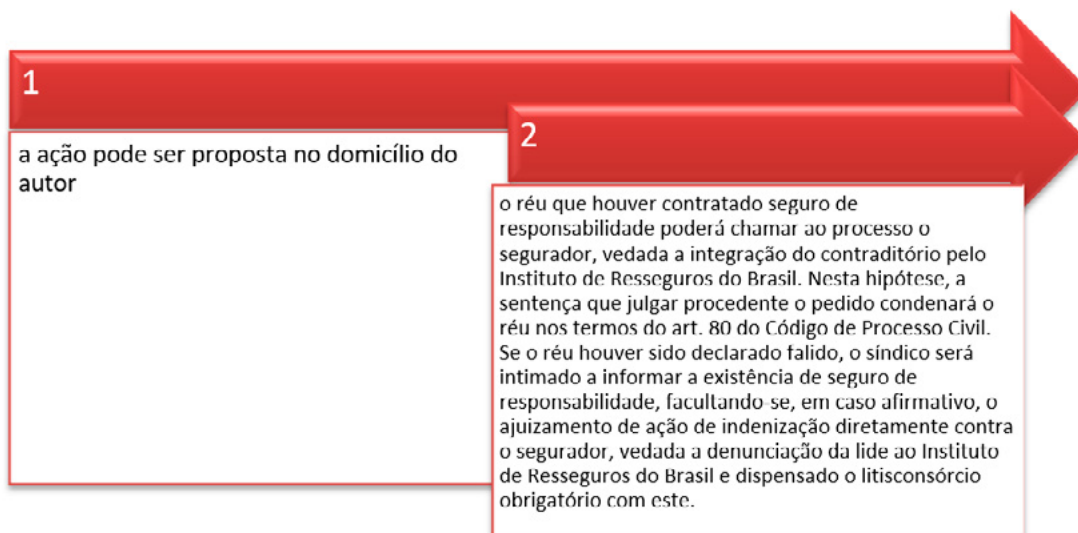


Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. Para tanto, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas.

Decorrido o **prazo de um ano** sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985.

DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS

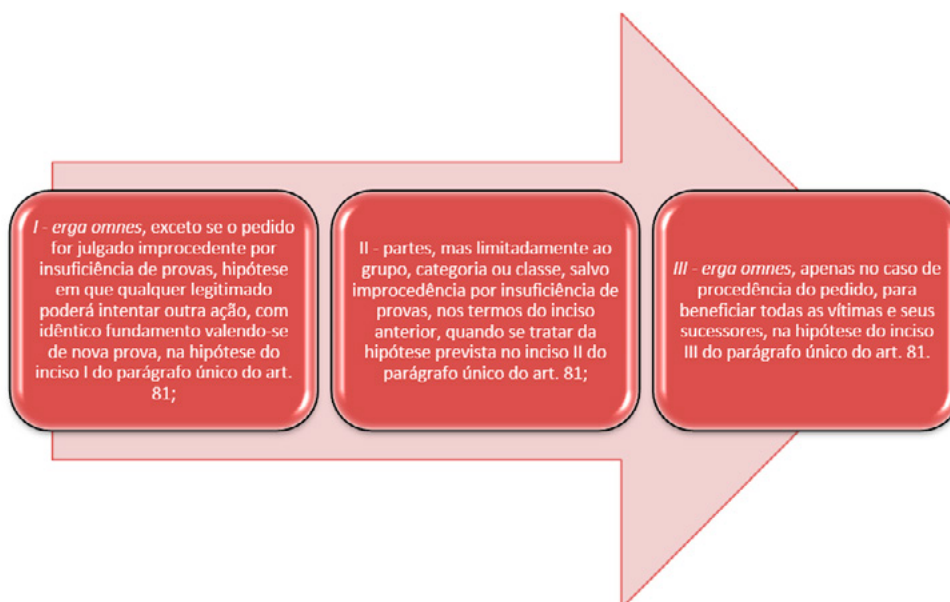
Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, serão observadas as seguintes normas:



Os legitimados a agir na forma do CDC poderão propor ação visando compelir o Poder Público competente a proibir, em todo o território nacional, a produção, divulgação distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal.

DA COISA JULGADA

Nas ações coletivas de que trata o CDC, a sentença fará coisa julgada:



Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II, acima descritos, não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.

Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção ao consumidor;

Receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;

Prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias;

Informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação;

Solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito contra os consumidores, nos termos da legislação vigente;

Representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições;

Levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violem os interesses difusos, coletivos, ou individuais dos consumidores;

Solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e Municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços;

Incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais;

Desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.

Para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica.

DA CONVENÇÃO COLETIVA DE CONSUMO

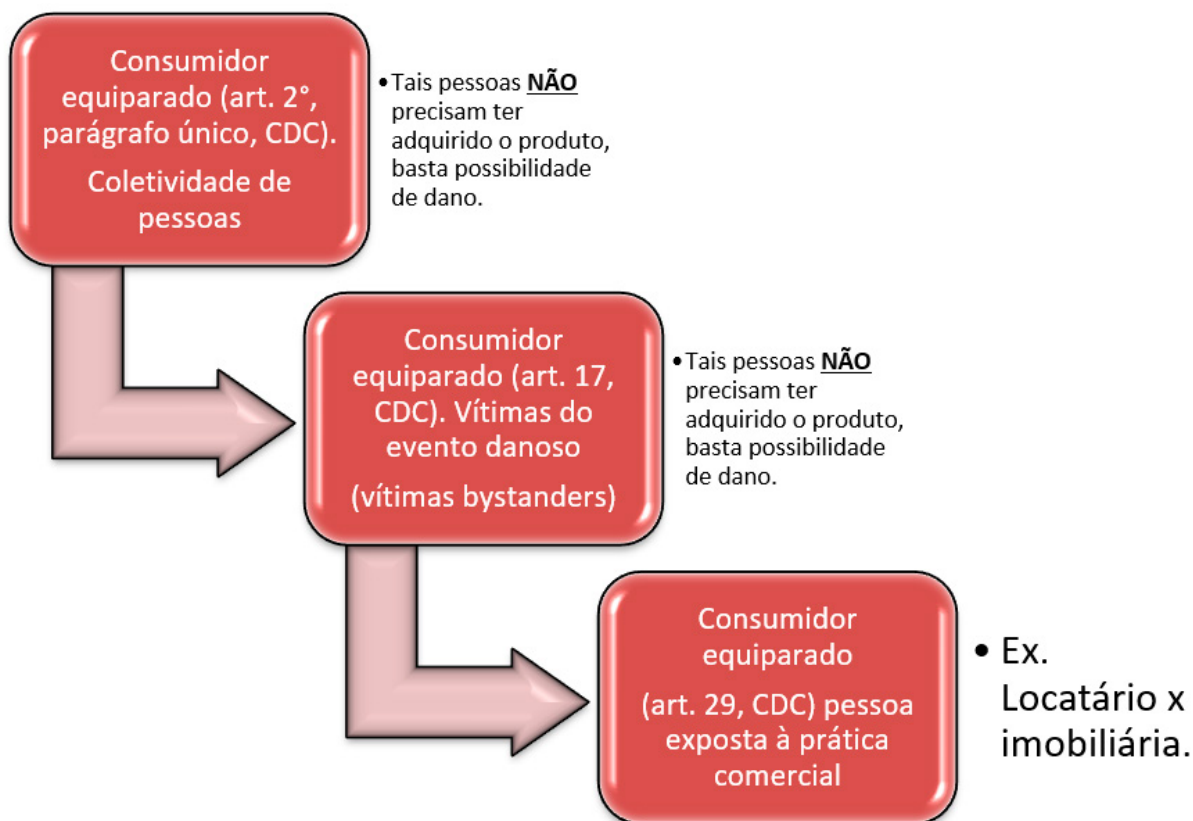
As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias. Não se exige de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

RESUMO

- Código de Defesa do Consumidor estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social.
- Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (Consumidor padrão ou standard)

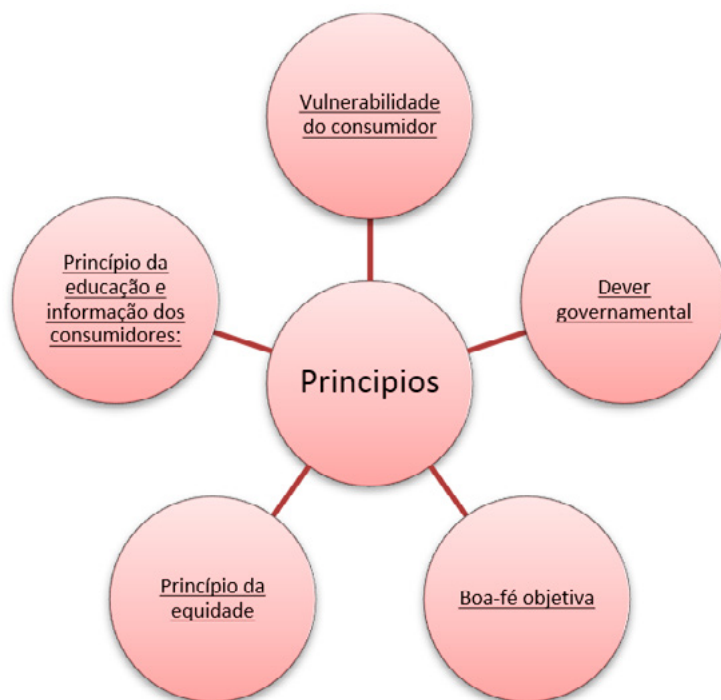


- Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Conceito de fornecedor ampliado	
Fornecedor real	Pessoa física ou jurídica que participa efetivamente da realização e criação do produto, envolvendo o próprio fabricante, produtor, construtor.

Conceito de fornecedor ampliado	
Fornecedor presumido	Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando: I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.
Fornecedor equiparado	São todos os intervenientes na relação de consumo, sujeitos que ainda que não figurem claramente na conceituação do artigo 3º, CDC, se subordinam a ele em razão da natureza da atividade que desenvolvem. Equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. (Art. 29, CDC).
Fornecedor Aparente	É aquele que, mesmo que não tenha participado do processo de fabricação, apresenta-se como tal na colocação do seu nome, marca ou outro sinal de identificação no produto fabricado por um terceiro.

- PRODUTO é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial;
- SERVIÇO é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
- Princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor:



- Direitos básicos do consumidor. São direitos básicos do consumidor:

I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

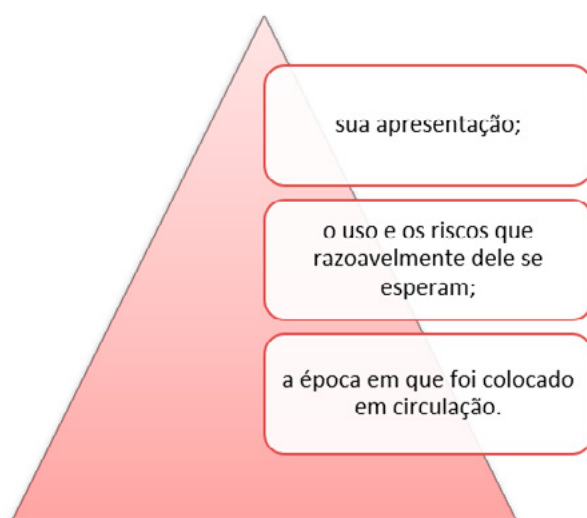
X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral;

XI – a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

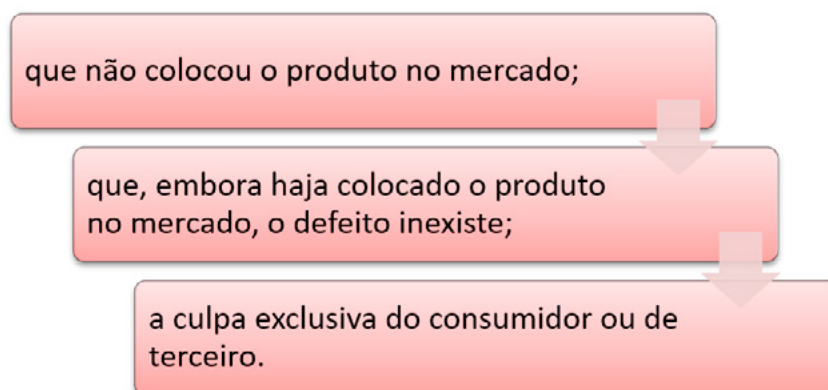
XII – a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;

XIII – a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso.

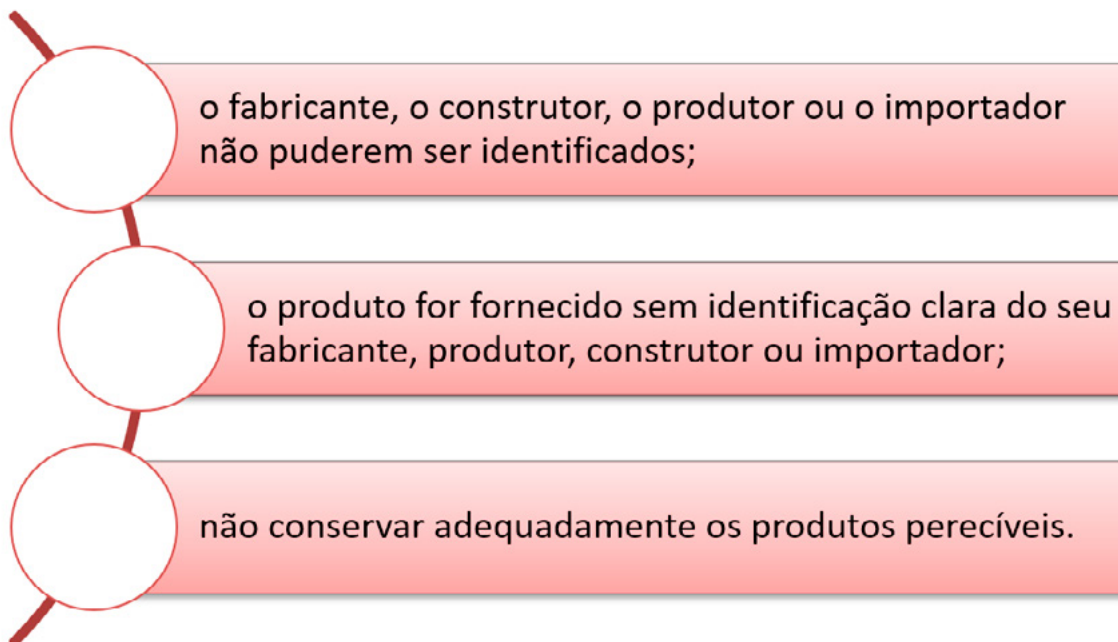
- Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço: O artigo 12, do CDC, estabelece a **RESPONSABILIDADE OBJETIVA**, quando determina que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
- Produto defeituoso quando ele não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, considerando as circunstâncias relevantes, entre as quais:



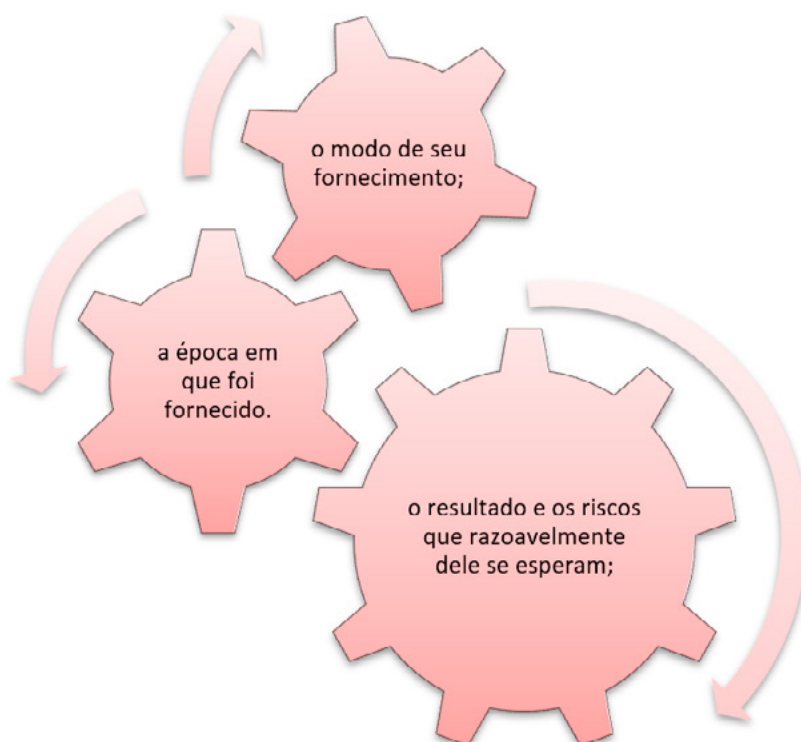
- Haverá excludente de responsabilidade para o fabricante, o construtor, o produtor ou importador quando provar:



- Pela responsabilidade objetiva, o **comerciante SERÁ IGUALMENTE** responsável quando:



- Contudo, é cabível ação regressiva, por aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado, contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.
- O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:



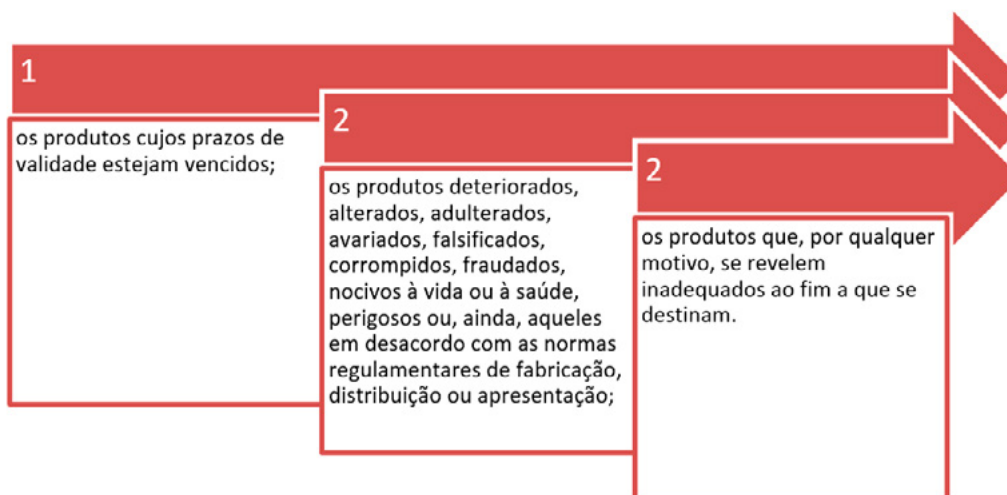
- E no caso de fornecedor de serviço, também caberá excludente de responsabilidade quando provar:



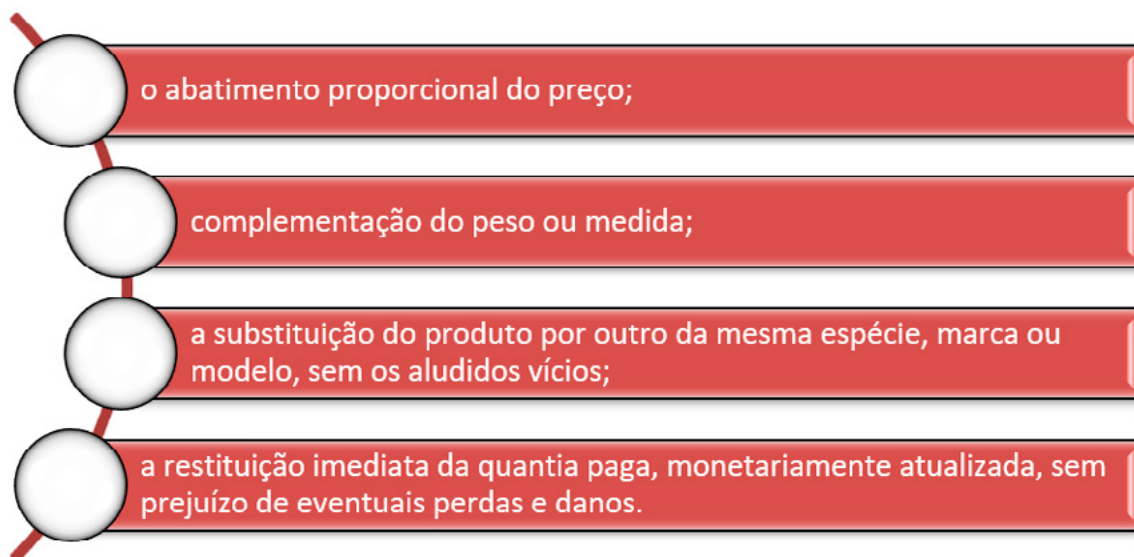
- Da responsabilidade POR VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO
- Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente;
- Quando da existência do vício, há o prazo legal de 30 dias para ser sanado, e não sendo sanado neste prazo, O CONSUMIDOR PODE EXIGIR ALTERNATIVAMENTE, à sua escolha:



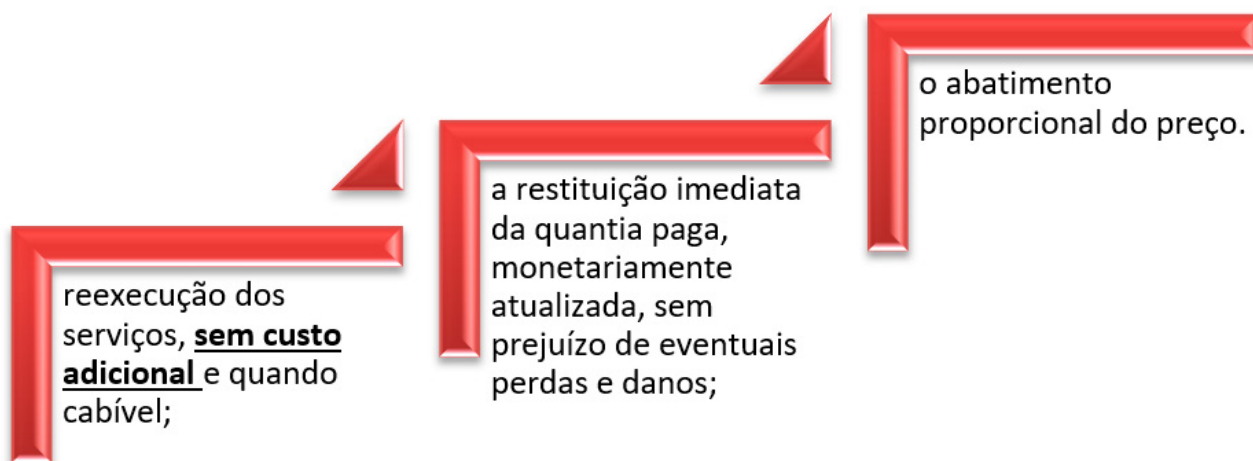
- No caso de fornecimento de produtos *in natura*, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.
- São impróprios ao uso e consumo:



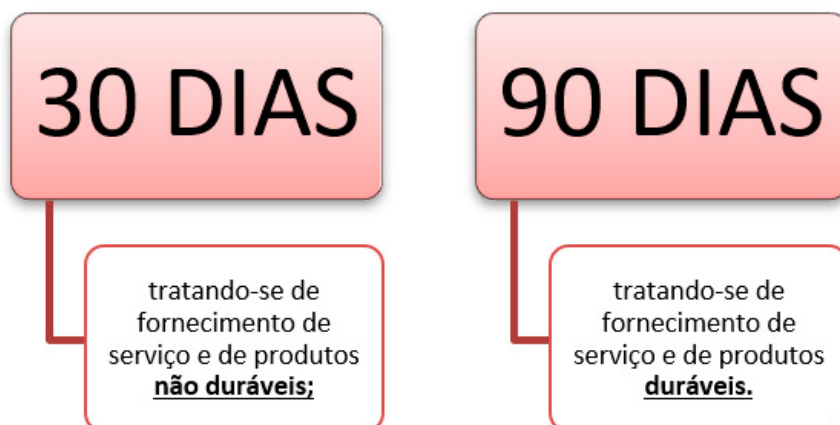
- Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza;
- Pode o consumidor exigir alternadamente:



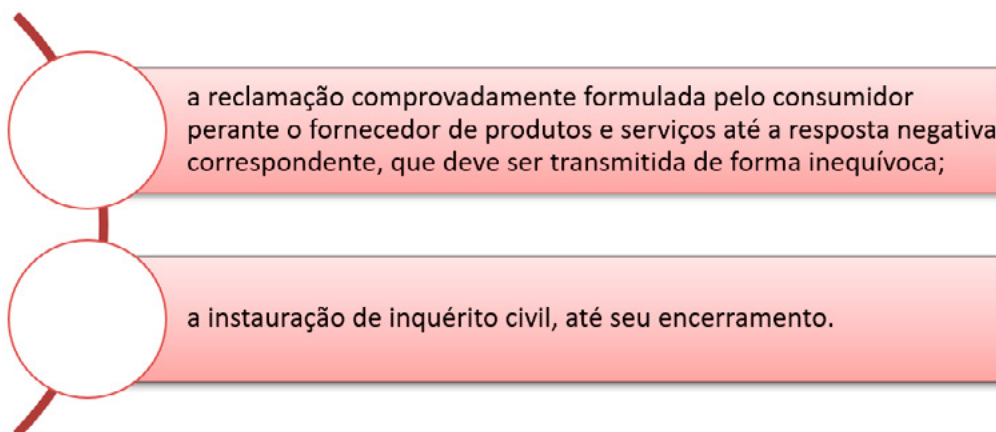
O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:



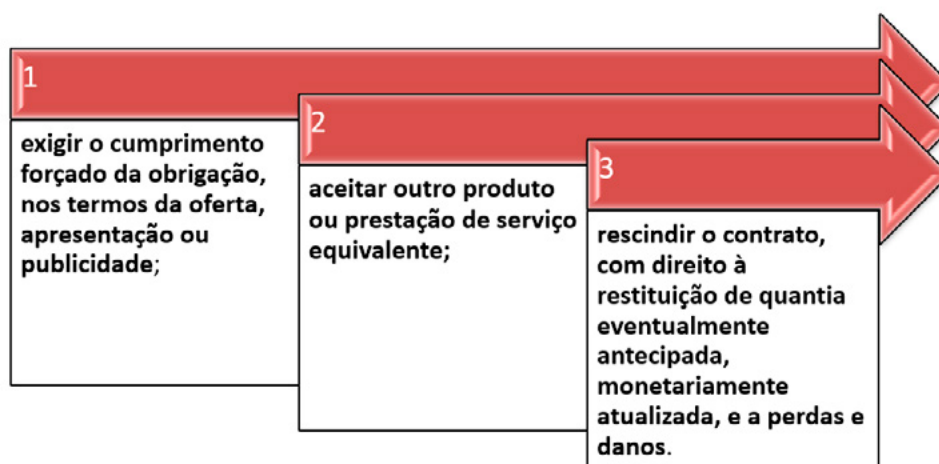
- Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. E nos casos de descumprimento, total ou parcial, dessas obrigações, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista no CDC;
- O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:



- Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
- Obstam (suspensão do prazo) a decadência:



- O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor preconiza:
- O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
- Oferta: Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado;
- O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:



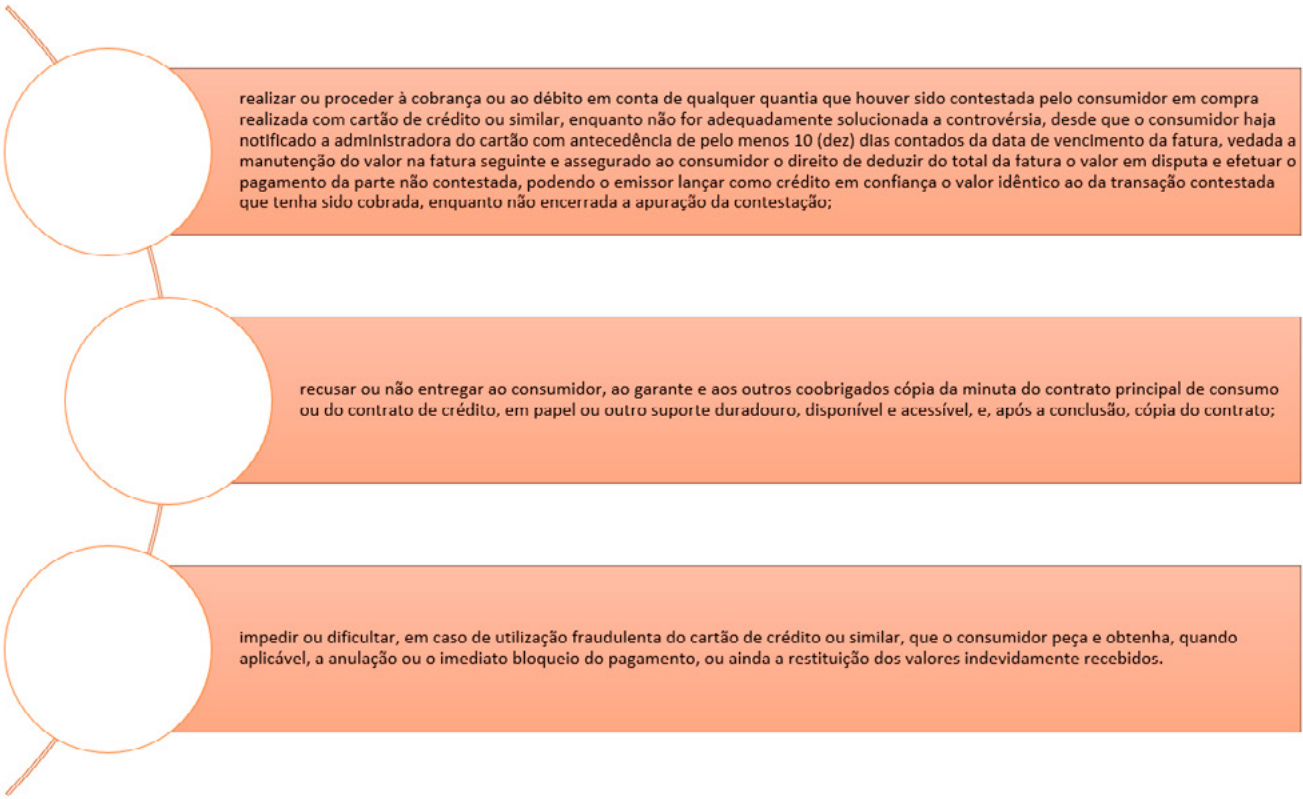
- A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva;
- É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
 - Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
 - Recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;
 - Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
 - Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.
 - Prevaler-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;
 - Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
 - Repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos;
 - Colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);
 - Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;
 - Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.
 - Vale transcrição do Enunciado 543, VI Jornada de Direito Civil:

JURISPRUDÊNCIA

Constitui abuso do direito a modificação acentuada das condições do seguro de vida e de saúde pela seguradora quando da renovação do contrato.

- Dispositivo incluído pela MPV n. 1.890-67, de 22.10.1999, transformado em inciso XIII, quando da conversão na Lei n. 9.870, de 23.11.1999
- Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.
- Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.

- Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.
- A Lei n. 14.181/2021 (Lei superendividamento) inseriu no CDC o artigo 54- G, que veda ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas:



realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;

recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e aos outros coobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito, em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível, e, após a conclusão, cópia do contrato;

impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou o imediato bloqueio do pagamento, ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos.

- Superendividamento: É a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial;
- A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo;
- Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça;
- O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

- O consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Todas as informações devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor;
- Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance;
- O contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo;
- Das sanções administrativas: A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas a: produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.
- As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

Multa;

Obs.: A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos;

A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Sanções	Observações
Apreensão do produto;	Tais penas serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço. Art. 58, CDC.
Inutilização do produto;	
Cassação do registro do produto junto ao órgão competente;	
Proibição de fabricação do produto;	
Suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;	
Revogação de concessão ou permissão de uso;	
Sanções	Observações

Multa;

Obs.: A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos;

A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

Obs.: A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual.

Interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

Intervenção administrativa;

Obs.: A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.

Suspensão temporária de atividade;

Tais penas serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas no CDC.

Imposição de contrapropaganda.

Obs.: A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.

A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

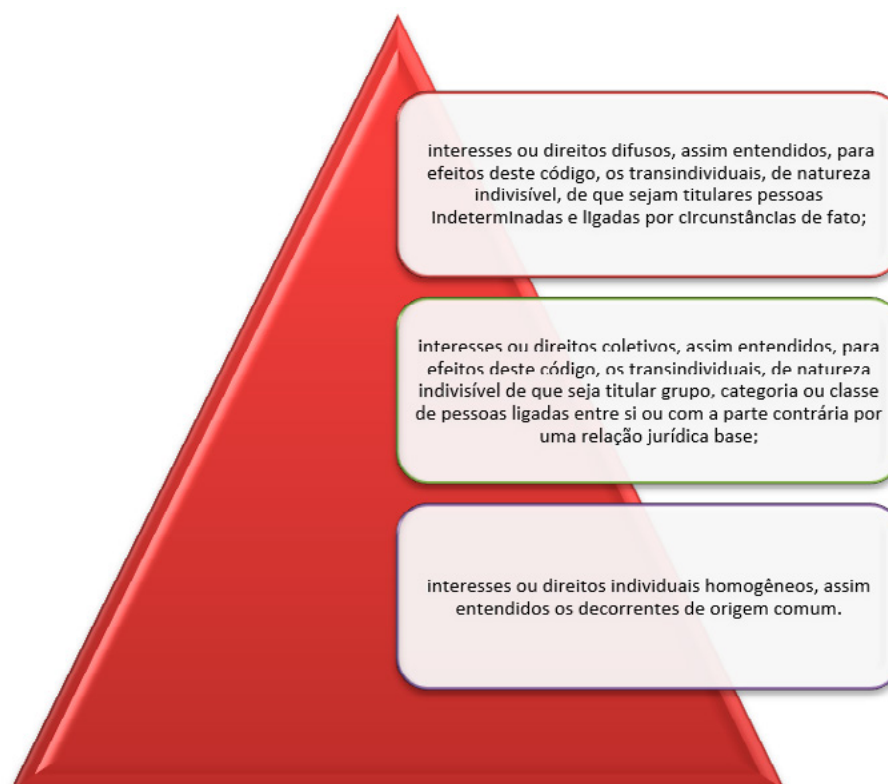
• Infrações penais

Artigo	Conduta	Pena	Observações
Art. 63 CDC	Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:	Detenção de seis meses a dois anos e multa. <u>Se o crime é culposo:</u> Pena – Detenção de um a seis meses ou multa.	Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado.
Art. 64 CDC	Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado	Detenção de seis meses a dois anos e multa.	Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo.

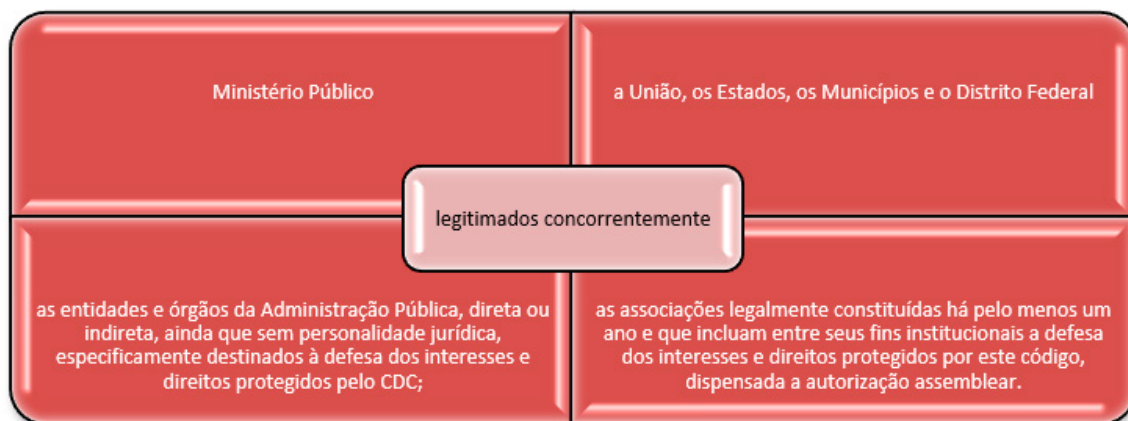
Artigo	Conduta	Pena	Observações
Art. 65, CDC	Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente:	Detenção de seis meses a dois anos e multa.	As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte. A prática do disposto no inciso XIV do art. 39 desta Lei também caracteriza o crime previsto no <i>caput</i> deste artigo.
Art. 66, CDC	Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:	Detenção de três meses a um ano e multa. <u>Se o crime é culposo:</u> Pena – Detenção de um a seis meses ou multa.	Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.
Art. 67, CDC	Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva	Detenção de três meses a um ano e multa.	
Art. 68, CDC	Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança:	Detenção de seis meses a dois anos e multa:	
Art. 69, CDC	Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade:	Detenção de um a seis meses ou multa.	
Art. 70, CDC	Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor:	Detenção de três meses a um ano e multa.	
Art. 71, CDC	Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer:	Detenção de três meses a um ano e multa.	

Artigo	Conduta	Pena	Observações
Art. 72, CDC	Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros:	Detenção de seis meses a um ano ou multa.	
Art. 73, CDC	Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata:	Detenção de um a seis meses ou multa.	
Art. 74, CDC	Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo;	Detenção de um a seis meses ou multa.	

- A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:



Para defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas, são legitimados concorrentemente:

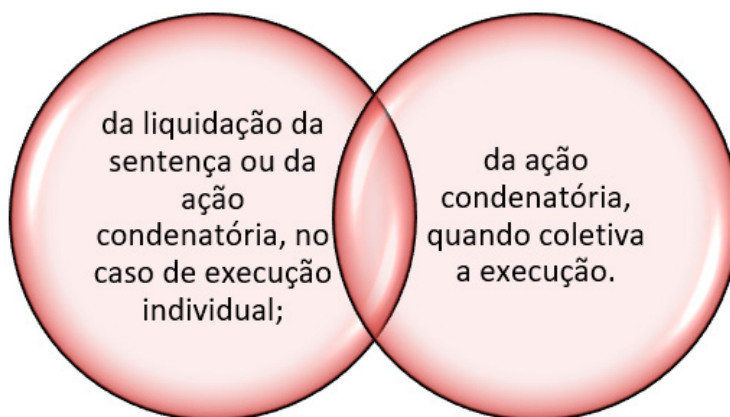


Das Ações Coletivas Para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos:

- poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto abaixo.
- Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

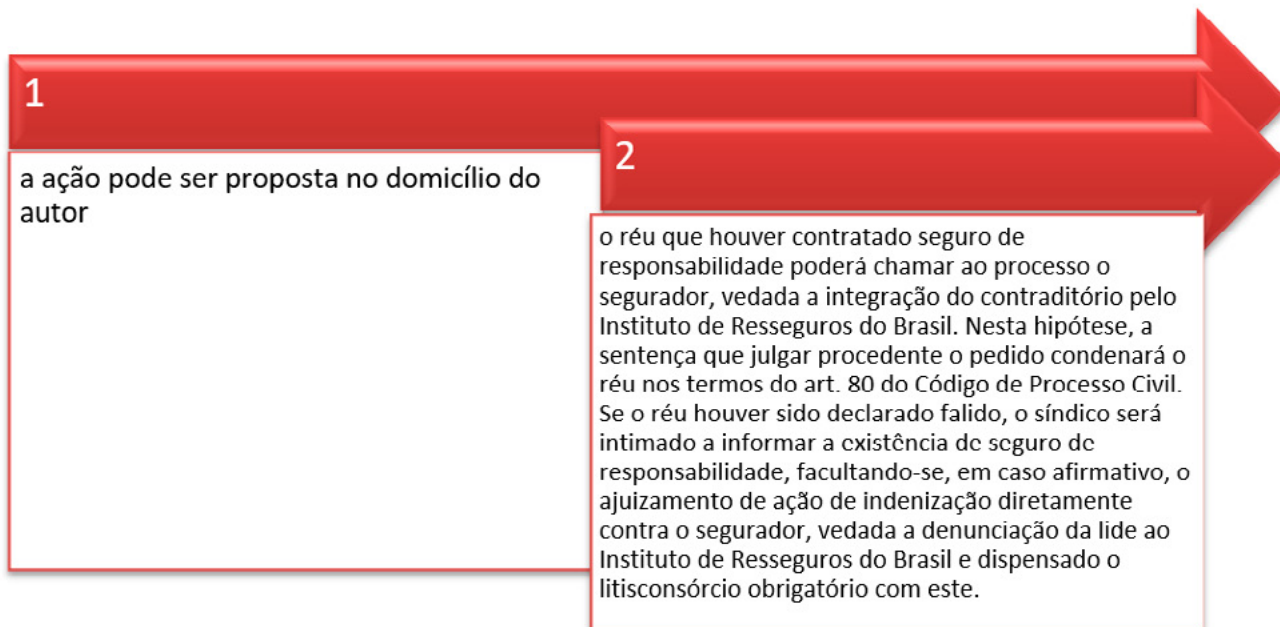


É competente para a execução o juízo:



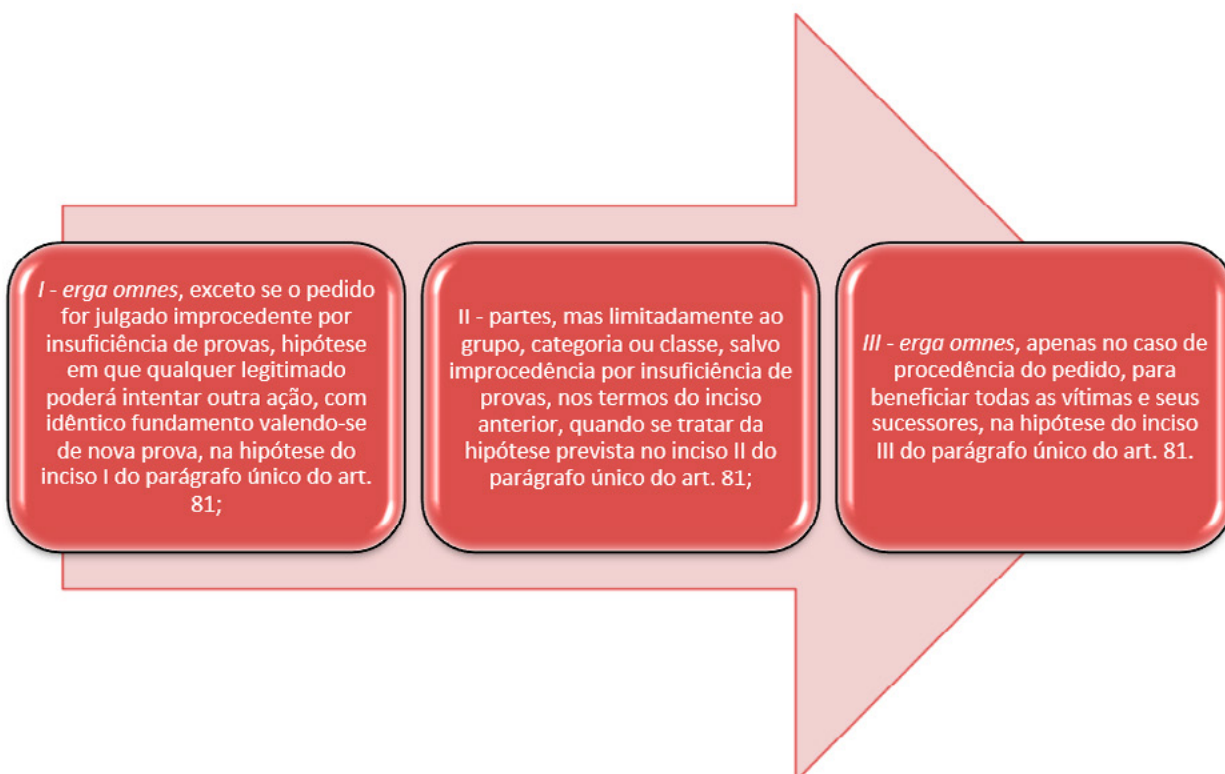
Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços:

Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, serão observadas as seguintes normas:



- **Da coisa julgada**

- Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:



- **Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor**
 - O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção ao consumidor;
Receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
Prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias;
Informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação;
Solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito contra os consumidores, nos termos da legislação vigente;
Representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições;
Levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violem os interesses difusos, coletivos, ou individuais dos consumidores;
Solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e Municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços;
Incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais;
Desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.

- Da convenção coletiva de consumo, a convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

QUESTÕES DE CONCURSO

001. (2022/QUADRIX/CRF-PR - FARMACÊUTICO FISCAL JUNIOR) Com relação à proteção à saúde e à segurança do consumidor, assinale a alternativa correta.

- a) Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.
- b) O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, sendo dispensável a informação sobre eventual risco de contaminação.
- c) O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança deverá informar, de forma singela e discreta, a respeito da sua nocividade ou periculosidade.
- d) O fornecedor, após simples comunicação às autoridades competentes, poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.
- e) O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante publicação de edital no Diário Oficial da União.

002. (QUADRIX/2022/PREFEITURA DE BARREIRAS – BA/GUARDA CIVIL MUNICIPAL) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), assinale a alternativa correta.

- a) Não há possibilidade de alteração de cláusulas contratuais após a assinatura do contrato, ainda que estabeleçam obrigações desproporcionais.
- b) Os direitos previstos no CDC excluem outros previstos em tratados ou convenções internacionais.
- c) Pode ser considerado consumidor a pessoa jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
- d) A despeito dos avanços trazidos pelo CDC, ainda não há dispositivo legal que garanta a reparação de danos morais nas relações de consumo.

003. (2022/QUADRIX/CRN 4ª REGIÃO (ES, RJ)/CRN 4ª REGIÃO (ES, RJ) - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Considerando o teor da Lei Federal n. 8.078/1990, da Lei Federal n. 12.527/2011 e da Lei Federal n. 13.709/2018, julgue o item.

O prazo para se reclamar do fornecimento de serviços e de produtos não duráveis, pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, caduca em trinta dias.

004. (2022/QUADRIX/CRN 4ª REGIÃO (ES, RJ)/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Considerando o teor da Lei Federal n. 8.078/1990, da Lei Federal n. 12.527/2011 e da Lei Federal n. 13.709/2018, julgue o item.

O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

005. (2022/QUADRIX/CRN 4ª REGIÃO (ES, RJ) - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Considerando o teor da Lei Federal n. 8.078/1990, da Lei Federal n. 12.527/2011 e da Lei Federal n. 13.709/2018, julgue o item.

O fornecedor poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que apresente alto grau de nocividade, tendo em vista que recai sobre o consumidor o dever de se informar sobre o bem que almeja adquirir.

006. (2022/QUADRIX/CRF-GO - FARMACÊUTICO FISCAL) De acordo com a Lei n. 8.078/1990 e com a Lei n. 8.080/1990, julgue o item.

É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços enviar ao consumidor qualquer produto sem solicitação prévia.

007. (2022/QUADRIX/CRF-GO/CRF-GO - FARMACÊUTICO FISCAL) De acordo com a Lei n. 8.078/1990 e com a Lei n. 8.080/1990, julgue o item.

A proteção da vida, da saúde e da segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados como perigosos ou nocivos é um direito básico do consumidor.

008. (2021/CORE-PR/CORE-PR - ASSESSOR JURÍDICO) Conforme a jurisprudência dos tribunais superiores acerca do Código de Defesa do Consumidor, julgue o item.

A simples cobrança indevida do consumidor pelo fornecedor, sem que haja inscrição em cadastro restritivo de crédito, já produz dano moral presumido e indenizável.

009. (2021/QUADRIX/CRECI - 14ª REGIÃO (MS)/QUADRIX/CRECI - 14ª REGIÃO (MS) – ADVOGADO)

No que se refere à teoria da desconsideração da personalidade jurídica, desenvolvida nos Estados Unidos e acolhida no ordenamento jurídico brasileiro, julgue o item.

A desconsideração da personalidade jurídica pode ter lugar quando esta estiver sendo utilizada abusivamente, em detrimento do consumidor, para infração da lei ou prática de ato ilícito.

010. (2021/QUADRIX/QUADRIX/2021/CORE-PR - ASSESSOR JURÍDICO) Conforme a jurisprudência dos tribunais superiores acerca do Código de Defesa do Consumidor, julgue o item.

A legislação consumerista rege os contratos entre segurados e entidades abertas ou fechadas de previdência complementar.

011. (QUADRIX/2019/CRO - AC - ASSISTENTE JURÍDICO) De acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, julgue o item.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça, as disposições do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas aos contratos de plano de saúde, mesmo nas hipóteses de autogestão.

012. (2019/QUADRIX/CRF – SE/FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR) Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, à Lei n. 8.078/1990, à Lei n. 9.294/1996 e ao Código Civil, julgue o item.

É direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação.

013. (2019/QUADRIX/2019/CRO – AC/FISCAL) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, julgue o item a respeito de proteção à saúde e de segurança.

O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança.

014. (2019/QUADRIX/CRO – AC/FISCAL) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, julgue o item a respeito de proteção à saúde e de segurança.

O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação.

015. (QUADRIX/2019/CRO – AC/FISCAL) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, julgue o item a respeito de proteção à saúde e de segurança.

Produtos e serviços não poderão ser colocados no mercado de consumo quando existir possibilidade de riscos à saúde ou à segurança dos consumidores.

016. (QUADRIX/2017/CFO-DF/PROCURADOR JURÍDICO) Julgue o item subsequente com base em conhecimentos relativos ao direito civil.

O STJ entende que a utilização, por pessoa jurídica, do chamado score de crédito para avaliar o risco será considerada como válida apenas se houver consentimento do consumidor, sob pena de violação dos princípios do direito do consumidor.

017. (QUADRIX/2016/CRO – PR/FISCAL) Assinale a alternativa que contraria o disposto no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

a) Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, o poder público conta, entre outros instrumentos, com a manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente.

b) Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres não são considerados entidades de caráter público.

c) É um direito básico do consumidor: a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

d) A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral é um direito básico do consumidor.

e) Cabe ao Departamento Nacional de Defesa do Consumidor informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação.

018. (QUADRIX/2013/CRF-RS/ADVOGADO) Assinale a alternativa incorreta sobre os direitos básicos do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

- a) Proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos.
- b) Educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e igualdade de contratações.
- c) Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
- d) A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou na sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.
- e) Facilitação da defesa de seus direitos, exceto com relação à inversão do ônus da prova, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiências.

019. (QUADRIX/2019/CRF-PR/ADVOGADO) Com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), assinale a alternativa correta.

- a) Pessoas jurídicas não podem ser enquadradas na condição de consumidoras por faltar-lhes a condição de vulneráveis.
- b) São equiparadas a consumidores as pessoas que intervierem na relação de consumo, desde que determináveis.
- c) Entes despersonalizados brasileiros e estrangeiros podem ser enquadrados como consumidores para os fins do CDC.
- d) O produto é sempre bem material, palpável.
- e) Os serviços prestados à contratante em razão de vínculo trabalhista também podem atrair as regras do CDC.

020. (QUADRIX/2017/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO) Segundo o CDC e a doutrina, assinale a alternativa correta quanto à convenção coletiva de consumo.

- a) A convenção poderá ter por objeto obrigação de dar ou fazer.
- b) Entidades civis de consumidores, associações de fornecedores e sindicatos poderão realizar a convenção oralmente ou por escrito.
- c) É um meio de solução de conflitos coletivos em que fornecedores e consumidores, por meio de suas entidades representativas, estabelecem condições para certos elementos da relação de consumo, de modo a atuarem nos contratos individuais.
- d) A convenção poderá ter por objeto uma cláusula que impeça a eficácia de algum mandamento do CDC.
- e) A convenção não poderá ter por objeto qualquer cláusula relativa à qualidade do produto.

021. (QUADRIX/2017/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO) A respeito da defesa dos consumidores em juízo a título coletivo, assinale a alternativa correta.

- a) Em regra, nas ações coletivas para a defesa dos consumidores, haverá adiantamento de custas, emolumentos e honorários periciais.
- b) As entidades e os órgãos da Administração Pública especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo CDC, como o Procon, têm legitimidade para defesa dos consumidores em juízo a título coletivo.
- c) O Ministério Público poderá exercer a defesa do consumidor em juízo, desde que sejam interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos do CDC, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria.
- d) As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano que incluam, entre seus fins institucionais, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, mediante expressa autorização em assembleia, são legitimadas para sua defesa em juízo.
- e) A União não está elencada entre os legitimados para a defesa dos consumidores em juízo a título coletivo.

022. (QUADRIX/2017/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO)

Acerca das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, assinale a alternativa correta de acordo com a doutrina e o CDC.

- a) Proposta a ação, é facultativa a publicação de edital no órgão oficial a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes.
- b) A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e por seus sucessores, mas não por órgãos públicos como o Procon.
- c) É conferida ao Ministério Público a legitimação para atuar sempre como fiscal da lei, inclusive nas ações por ele ajuizadas.
- d) Excetuada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local, no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local.
- e) Em caso de procedência do pedido, a condenação será individualizada para cada consumidor.

023. (QUADRIX/2017/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO) Conforme o CDC, toda informação ou publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor. Assim, na hipótese de recusa no cumprimento da oferta ou publicidade, o consumidor poderá

- a) aceitar outro produto ou prestação de serviço, ainda que não equivalente.
- b) rescindir o contrato, com direito à restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, mas sem direito a perdas e danos.
- c) rescindir o contrato, sem direito à restituição da quantia paga.
- d) exigir o cumprimento forçado da obrigação, com direito a produto ou serviço com qualidade superior aos termos da oferta ou publicidade.
- e) exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta ou publicidade.

024. (2017/QUADRIX/PROCON – GO/PROCON - GO - FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO) Segundo o CDC, algumas sanções podem ser aplicadas pela autoridade administrativa

no âmbito da respectiva jurisdição. Considerando essa informação, assinale a alternativa que não apresenta uma delas.

- a) desconsideração da personalidade jurídica
- b) cassação de licença do estabelecimento ou de atividade
- c) apreensão do produto
- d) revogação de concessão ou permissão de uso
- e) imposição de contrapropaganda

025. (QUADRIX/2017/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO) Com relação à decadência e à prescrição, assinale a alternativa correta segundo a doutrina e o CDC.

- a) Quando se tratar de responsabilidade civil por vícios aparentes do produto, o prazo decadencial será de trinta dias caso se trate de produtos não duráveis.
- b) É imprescritível a pretensão à reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço.
- c) A instauração de inquérito civil, até seu encerramento, não obsta a decadência.
- d) Em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial iniciar-se-á no momento em que o consumidor retirar o produto da loja.
- e) A durabilidade ou não do produto ou serviço é o único critério adotado no CDC para a fixação do prazo decadencial de reclamação de vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos ou serviços.

026. (2017/QUADRIX/PROCON – GO/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO) No que se refere à responsabilidade por vício do produto e do serviço, assinale a alternativa correta com base na doutrina e no CDC.

- a) No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, mesmo quando identificado claramente seu produtor, em razão do risco de deterioração do produto nas prateleiras do comerciante.
- b) O prestador de serviço tem o dever jurídico de empregar, nos consertos e nas reparações de qualquer natureza, componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, em caso de autorização em contrário do consumidor.
- c) A ignorância sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços escusa o fornecedor, eximindo-o de responsabilidade.
- d) A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, mas permite a exoneração contratual do fornecedor.
- e) O serviço prestado é defeituoso quando houver disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária. Nesse caso, só resta ao consumidor exigir o abatimento proporcional do preço.

027. (QUADRIX/2017/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO) À luz da doutrina e do CDC, assinale a alternativa correta acerca de contrato de adesão.

- a) Os contratos celebrados verbalmente não poderão ser considerados como de adesão.
- b) As estipulações unilaterais do Poder Público estão excluídas do conceito legal de contrato de adesão.
- c) A inserção de cláusula no formulário descaracteriza a natureza de adesão do contrato.
- d) É inadmissível cláusula resolutória nesse tipo de contrato.
- e) Toda estipulação contratual que implicar qualquer limitação de direito do consumidor deverá ser redigida com destaque, de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão.

028. (QUADRIX/2017/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO) No que se refere às cláusulas abusivas segundo o CDC, assinale a alternativa correta.

- a) É válida a cláusula contratual relativa ao fornecimento de serviços que determine a utilização compulsória de arbitragem.
- b) São anuláveis, entre outras, as cláusulas contratuais, relativas ao fornecimento de produtos, que possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.
- c) Na venda a crédito, é assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.
- d) Em regra, a nulidade de uma cláusula contratual abusiva invalida todo o contrato.
- e) O consumidor é o único legitimado a requerer ao Ministério Público o ajuizamento da competente ação para que seja declarada a nulidade de cláusula contratual que não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

029. (QUADRIX/2017/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO) Assinale a alternativa correta de acordo com a doutrina e o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

- a) Os contratos que regulem as relações de consumo obrigarão os consumidores, ainda que os respectivos instrumentos sejam redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
- b) Na relação de consumo, incumbe ao consumidor o ônus de buscar as informações necessárias sobre o negócio jurídico que pretenda celebrar.
- c) A relação de consumo é regida pela regra caveat praebitor (acautele-se fornecedor), que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de responsabilização subjetiva por eventual dano causado.
- d) A relação de consumo é regida pela regra caveat emptor (acautele-se comprador), que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de desfazimento do negócio jurídico.
- e) O dever de informação constitui um dos princípios consecutórios lógicos da boa-fé objetiva positivada no CDC.

030. (QUADRIX/2016/CRO - PE/AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, considere as seguintes definições.

I – Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

II – Fornecedor é somente a pessoa jurídica, pública ou privada, exclusivamente nacional, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

III – Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é correto o que se afirma em:

- a) II, somente.
- b) I e III, somente.
- c) I e II, somente.
- d) II e III, somente.
- e) todas.

031. (CESPE/2018/MPE-PI - ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL) Acerca dos direitos do consumidor e da falência e recuperação judicial, julgue o item que se segue.

De acordo com o STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas, bem como aos contratos de plano de saúde, excetuados os planos administrados por entidades de autogestão.

032. (CESPE/2019/PREFEITURA DE CAMPO GRANDE – MS/PROCURADOR MUNICIPAL)

Julgue o item seguinte, com base no Código de Defesa do Consumidor.

A contagem do prazo decadencial é, em regra, iniciada a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços, mas, se houver vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

033. (CESPE/2019/PREFEITURA DE CAMPO GRANDE - MS - PROCURADOR MUNICIPAL)

Julgue o item seguinte, com base no Código de Defesa do Consumidor.

Produtos remetidos ao consumidor sem sua prévia solicitação equiparam-se a amostras grátis, de modo que o consumidor não tem obrigação de pagar por eles.

034. (CESPE/CEBRASPE/2020/MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELLECTUAL – DIREITO) Julgue o próximo item, com base no Código de Defesa do Consumidor.

As relações contratuais entre advogados e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

035. (CESPE/CEBRASPE/2020/MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELLECTUAL – DIREITO) Julgue o próximo item, com base no Código de Defesa do Consumidor.

A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral constitui um direito básico do

036. (CESPE/CEBRASPE/2021/BANESE - TÉCNICO BANCÁRIO I) Acerca das principais legislações que impactam o atendimento, a negociação e as vendas nas organizações brasileiras, julgue o item que se segue.

De acordo com a Lei n. 8.078/1990, consumidores são compreendidos como pessoas físicas que adquirem bens e serviços de entidades públicas ou privadas.

037. (CESPE/CEBRASPE/2021/BANESE - TÉCNICO BANCÁRIO I) Acerca das principais legislações que impactam o atendimento, a negociação e as vendas nas organizações brasileiras, julgue o item que se segue.

No Brasil, considera-se a prestação de serviços públicos um direito básico do consumidor.

038. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

Nas relações de consumo, em que se adota a teoria menor, a decretação da desconsideração da personalidade jurídica depende da prova de falência, estado de insolvência e encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, aliados ao obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

039. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

A garantia atribuída pelo CDC ao consumidor será afastada caso o fornecedor conceda garantia contratual que não inclua o afastamento da responsabilidade e esteja escrita com destaque.

040. (CESPE/CEBRASPE/2021/SEFAZ-CE - AUDITOR FISCAL JURÍDICO DA RECEITA ESTADUAL) A respeito da vigência de lei, dos direitos da personalidade, das associações, da mediação e da responsabilidade do fornecedor de serviços, julgue o item seguinte.

De acordo com o STJ, o fornecedor de transporte de pessoas a título oneroso não será responsabilizado por assédio sexual praticado por usuário do serviço contra passageiro.

041. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2) A respeito dos planos e seguros privados de assistência à saúde, da entrega de produtos com data e turno marcados e dos crimes contra o consumidor, contra a economia popular e contra a ordem econômica, julgue o item subsequente.

No caso de omissão culposa de informação relevante sobre a natureza de um produto, poderá ser aplicada ao fornecedor apenas multa.

042. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2) Ainda com relação ao CDC e aos direitos do consumidor, julgue o item que se segue.

Decisão em desfavor da matriz de empresa, em razão de atos prejudiciais a consumidores, não será extensível às suas filiais que possuam CNPJ diverso e autonomia administrativa e operacional.

043. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC - PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA

2) Ainda com relação ao CDC e aos direitos do consumidor, julgue o item que se segue.

Considere que, no julgamento de ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor contra fornecedor que promoveu inscrição de inadimplentes, o juiz tenha julgado improcedente o pedido depois de ter verificado a existência de inscrição anterior do consumidor nesse cadastro. Nesse caso, a decisão do juiz está de acordo com o entendimento do STJ.

044. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA

2) Ainda com relação ao CDC e aos direitos do consumidor, julgue o item que se segue.

O direito à repetição do indébito possui critérios objetivos, e, como norma protetiva ao consumidor, o engano do credor não afasta a aplicação da pena.

045. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA

2) Ainda com relação ao CDC e aos direitos do consumidor, julgue o item que se segue.

Será cabível a aplicação de pena de intervenção administrativa a fornecedor que descumprir normas de defesa do consumidor se as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou a suspensão da atividade.

046. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC - PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA

2) Ainda com relação ao CDC e aos direitos do consumidor, julgue o item que se segue.

A prática abusiva, para configurar-se como ilícita, depende da verificação de efetivo dano ao destinatário final.

047. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA

2) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

Em caso de recusa do fornecedor ao cumprimento da oferta divulgada na imprensa, o consumidor terá o direito de compeli-lo a cumprir tal oferta, até mesmo por meio de outro produto equivalente.

048. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA

2) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

A empresa que integra a cadeia de fornecimento de serviços, ainda que na condição de parceira, é subsidiariamente responsável por eventuais danos causados ao destinatário final dos serviços.

049. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA

2) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

A racionalização dos serviços públicos constitui um princípio a ser observado pela Política Nacional das Relações de Consumo.

050. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-AP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO) De acordo com as regras de responsabilidade administrativa previstas no CDC, não se exige a condição de reincidência do fornecedor apenas a aplicação da pena administrativa de

- a) cassação de alvará de licença.
- b) interdição total de estabelecimento.
- c) revogação de concessão ou permissão de uso.
- d) suspensão temporária da atividade.
- e) intervenção administrativa.

051. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-AP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO) De acordo com a jurisprudência STJ, na ação proposta pelo consumidor para a repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços telefônicos não contratados, promovida por empresa de telefonia, aplica-se o prazo prescricional de:

- a) noventa dias.
- b) cento e oitenta dias.
- c) três anos.
- d) cinco anos.
- e) dez anos

052. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-AP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO) Determinado consumidor foi vítima de roubo, mediante uso de arma de fogo, enquanto lanchava em um estacionamento externo, gratuito, localizado em área aberta, pública e com livre acesso, utilizado costumeiramente pelos clientes de uma lanchonete fast-food. Em decorrência desse fato, o referido consumidor ajuizou uma ação, pleiteando indenização por danos materiais e por danos morais em face da referida lanchonete (fornecedora).

Nessa situação hipotética, de acordo com a atual jurisprudência do STJ, a responsabilidade do fornecedor é:

- a) objetiva, cabendo a ele indenizar o consumidor pelos danos materiais e pelos danos morais sofridos.
- b) objetiva, cabendo a ele indenizar o consumidor apenas pelos danos materiais sofridos.
- c) subjetiva, cabendo a ele indenizar o consumidor pelos danos materiais e pelos danos morais sofridos.
- d) subjetiva, cabendo a ele indenizar o consumidor apenas pelos danos materiais sofridos.
- e) inexistente, haja vista o ocorrido se caracterizar como fortuito externo.

053. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-AP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO)

No Código de Defesa do Consumidor, a regra que permite a tutela do denominado “consumidor por equiparação”

- a) não é aplicada a casos em que haja identificação de publicidade enganosa ou abusiva.
- b) é aplicável à tutela coletiva, não sendo possível a utilização desse conceito para legitimar a propositura de demandas individuais.

- c) é o fundamento autorizador para que pessoa jurídica figure na relação jurídica de consumo.
- d) é aplicada a casos de vítimas de acidentes de consumo por fato do produto.
- e) não incide para os casos de proteção contratual do consumidor.

054. (CESPE/CEBRASPE/2020/MPE-CE/PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL)

A recusa à prestação de informações e o desrespeito às determinações e convocações do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (DECON) caracterizam crime de

- a) omissão de informação.
- b) prevaricação.
- c) desobediência.
- d) resistência.
- e) fraude processual.

055. (CESPE/CEBRASPE/2020/MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELLECTUAL – DIREITO) Julgue o próximo item, com base no Código de Defesa do Consumidor.

As circunstâncias de crime tipificado no Código de Defesa do Consumidor são agravadas quando tal crime for cometido por servidor público.

056. (CESPE/CEBRASPE/2011/AL-CE - ANALISTA LEGISLATIVO – DIREITO) No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de assertiva a ser julgada com base nas regras do direito das relações de consumo.

Em determinada festa, várias pessoas sofreram danos pela ingestão de comida estragada servida pelo bufê contratado. Nessa situação, todos os convidados presentes à festa são equiparados a consumidor e, portanto, podem valer-se das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

057. (CESPE/CEBRASPE/2003/DPE-AM/DEFENSOR PÚBLICO) Quanto ao Código Brasileiro de Defesa do Consumidor (CBDC) – Lei n. 8.078/1990 –, julgue o item abaixo.

Considere a seguinte situação hipotética.

Anos atrás, a empresa ABC lançou no mercado o filtro ABC para aquários de água doce, que funcionava satisfatoriamente de acordo com suas especificações, embora com as limitações técnicas indicadas em sua rotulagem e no manual de instruções. Depois de anos de comercialização desse filtro, uma concorrente lançou o filtro DEF, com a mesma finalidade, porém de qualidade nitidamente superior, sem as limitações do modelo ABC, em virtude de avanços tecnológicos. Nessa situação, se um consumidor adquirir o filtro ABC após já estar sendo comercializado o filtro DEF, por não saber das qualidades superiores do segundo, terá direito a obter ressarcimento do fabricante ABC, pois o produto deste será legalmente considerado defeituoso.

058. (2010/CESPE/CEBRASPE/IFB) Acerca dos princípios e direitos do consumidor, julgue o item seguinte. Doravante, considere que a sigla CDC, sempre que utilizada, refere-se ao Código de Defesa do Consumidor.

Estão compreendidos entre os objetivos da política nacional das relações de consumo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos e a melhoria da sua qualidade de vida.

059. (2003/CESPE/CEBRASPE/PETROBRAS) Pedro adquiriu, por meio de contrato de promessa de compra e venda, um imóvel em construção por incorporação, devidamente registrado no cartório competente, pagando integralmente o preço. À época da aquisição, nenhum gravame pendia sobre o imóvel objeto do contrato nem sobre qualquer das outras unidades que compunham o imóvel. Posteriormente, a incorporadora fez incidir na unidade adquirida por Pedro gravame hipotecário em favor de instituição bancária, como garantia de empréstimo entre eles avençado. O gravame foi constituído com base na cláusula do contrato de adesão firmado entre Pedro e a incorporadora, em que constava autorização para a incorporadora dar em hipoteca as unidades já negociadas a fim de angariar recursos para a construção do empreendimento, devendo ser dada baixa no gravame no prazo de 180 dias a contar da concessão do habite-se, obrigação que não foi cumprida.

Diante dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

Nos contratos de adesão, especialmente tratando-se de relação de consumo, são inválidas as cláusulas excessivamente rigorosas e prejudiciais ao consumidor. Na hipótese, a cláusula que estabelece que a incorporadora poderia gravar o imóvel já quitado pelo adquirente para garantir dívida sua com terceiro é nula por representar vantagem unilateral para a vendedora.

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. a | 36. E |
| 2. c | 37. C |
| 3. C | 38. E |
| 4. C | 39. E |
| 5. E | 40. C |
| 6. C | 41. C |
| 7. C | 42. E |
| 8. E | 43. C |
| 9. C | 44. E |
| 10. E | 45. C |
| 11. E | 46. E |
| 12. C | 47. C |
| 13. C | 48. E |
| 14. C | 49. C |
| 15. E | 50. c |
| 16. E | 51. e |
| 17. b | 52. e |
| 18. e | 53. d |
| 19. c | 54. c |
| 20. c | 55. C |
| 21. b | 56. C |
| 22. d | 57. E |
| 23. e | 58. C |
| 24. a | 59. C |
| 25. a | |
| 26. b | |
| 27. e | |
| 28. c | |
| 29. e | |
| 30. b | |
| 31. C | |
| 32. C | |
| 33. C | |
| 34. E | |
| 35. C | |

GABARITO COMENTADO

001. (2022/QUADRIX/CRF-PR - FARMACÊUTICO FISCAL JUNIOR) Com relação à proteção à saúde e à segurança do consumidor, assinale a alternativa correta.

- a) Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.
- b) O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, sendo dispensável a informação sobre eventual risco de contaminação.
- c) O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança deverá informar, de forma singela e discreta, a respeito da sua nocividade ou periculosidade.
- d) O fornecedor, após simples comunicação às autoridades competentes, poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.
- e) O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante publicação de edital no Diário Oficial da União.



A assertiva A está CORRETA, conforme previsão do artigo 8º, do CDC, que afirma:

Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

As demais assertivas estão ERRADAS pelos motivos abaixo descritos

ASSERTIVA	JUSTIFICATIVA
b) O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, sendo <u>dispensável a informação sobre eventual risco de contaminação</u> .	A assertiva está ERRADA, pois viola o disposto no artigo 8º, §2º, do CDC: § 2º O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e <u>informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação</u>

ASSERTIVA	JUSTIFICATIVA
c) O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança deverá informar, <u>de forma singela e discreta</u> , a respeito da sua nocividade ou periculosidade.	A assertiva está ERRADA , pois viola o disposto no artigo 9º, do CDC: Art. 9º O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá <u>informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade</u> , sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.
d) O fornecedor, após simples comunicação às autoridades competentes, <u>poderá</u> colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.	A assertiva está ERRADA , pois viola o disposto no artigo 10º, do CDC: O fornecedor <u>não poderá</u> colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.
e) O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, <u>mediante publicação de edital no Diário Oficial da União</u> .	A assertiva está ERRADA , pois viola o disposto no artigo 10º, §1º, do CDC: O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, <u>mediante anúncios publicitários</u> .

Letra a.

002. (2022/PREFEITURA DE BARREIRAS – BA/GUARDA CIVIL MUNICIPAL)

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), assinale a alternativa correta.

- a) Não há possibilidade de alteração de cláusulas contratuais após a assinatura do contrato, ainda que estabeleçam obrigações desproporcionais.
- b) Os direitos previstos no CDC excluem outros previstos em tratados ou convenções internacionais.
- c) Pode ser considerado consumidor a pessoa jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
- d) Apesar dos avanços trazidos pelo CDC, ainda não há dispositivo legal que garanta a reparação de danos morais nas relações de consumo.



A assertiva C está CORRETA, conforme previsto no artigo 2º, do CDC, que afirma: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. As demais assertivas estão ERRADAS pelos motivos abaixo descritos:

ASSERTIVAS	JUSTIFICATIVAS
a) <u>Não há possibilidade de alteração de cláusulas contratuais</u> após a assinatura do contrato, ainda que estabeleçam obrigações desproporcionais.	A assertiva está ERRADA , pois viola o disposto no artigo 6º, V, do CDC: [...] a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua <u>revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas</u> .
b) Os direitos previstos no CDC <u>excluem</u> outros previstos em tratados ou convenções internacionais.	A assertiva está ERRADA , pois viola o disposto no artigo 7º do CDC: [...] Os direitos previstos neste código <u>não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário</u> , da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.
d) A despeito dos avanços trazidos pelo CDC, ainda <u>não há dispositivo legal que garanta a reparação de danos morais nas relações de consumo</u> .	A assertiva está ERRADA , pois viola o disposto no artigo 6º, I, do CDC: [...] a <u>efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais</u> , individuais, coletivos e difusos.

Letra c.

003. (2022/QUADRIX/CRN 4ª REGIÃO (ES, RJ)/CRN 4ª REGIÃO (ES, RJ) - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Considerando o teor da Lei Federal n. 8.078/1990, da Lei Federal n. 12.527/2011 e da Lei Federal n. 13.709/2018, julgue o item.

O prazo para se reclamar do fornecimento de serviços e de produtos não duráveis, pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, caduca em trinta dias.



A assertiva está CORRETA, conforme previsão do artigo 26, I, do Código de Defesa do Consumidor, que afirma:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:
I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

Certo.

004. (2022/QUADRIX/CRN 4ª REGIÃO (ES, RJ)/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Considerando o teor da Lei Federal n. 8.078/1990, da Lei Federal n. 12.527/2011 e da Lei Federal n. 13.709/2018, julgue o item.

O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.



A assertiva está CORRETA, conforme previsão do artigo 14, § 1º, do CDC, que afirma:

[...]

O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

Certo.

005. (2022/QUADRIX/CRN 4ª REGIÃO (ES, RJ) - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Considerando o teor da Lei Federal n. 8.078/1990, da Lei Federal n. 12.527/2011 e da Lei Federal n. 13.709/2018, julgue o item.

O fornecedor poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que apresente alto grau de nocividade, tendo em vista que recai sobre o consumidor o dever de se informar sobre o bem que almeja adquirir.



Comentários: A assertiva está ERRADA, pois viola o disposto no artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor, que afirma:

O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

Errado.

006. (2022/QUADRIX/CRF-GO - FARMACÊUTICO FISCAL) De acordo com a Lei n. 8.078/1990 e com a Lei n. 8.080/1990, julgue o item.

É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços enviar ao consumidor qualquer produto sem solicitação prévia.



A assertiva está CORRETA, conforme o previsto no artigo 39, III, do CDC, que afirma:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

Certo.

007. (2022/QUADRIX/CRF-GO/CRF-GO - FARMACÊUTICO FISCAL) De acordo com a Lei n. 8.078/1990 e com a Lei n. 8.080/1990, julgue o item.

A proteção da vida, da saúde e da segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados como perigosos ou nocivos é um direito básico do consumidor.



A assertiva está CORRETA nos moldes do artigo 6º, I, do CDC, que afirma:

São direitos básicos do consumidor:

I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

Certo.

008. (2021/CORE-PR/CORE-PR - ASSESSOR JURÍDICO) Conforme a jurisprudência dos tribunais superiores acerca do Código de Defesa do Consumidor, julgue o item.

A simples cobrança indevida do consumidor pelo fornecedor, sem que haja inscrição em cadastro restritivo de crédito, já produz dano moral presumido e indenizável.



A assertiva está ERRADA, pois viola o entendimento da Súmula 385 do STJ²⁹, que assegura:

JURISPRUDÊNCIA

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Errado.

009. (2021/QUADRIX/CRECI - 14ª REGIÃO (MS)/QUADRIX/CRECI - 14ª REGIÃO (MS) – ADVOGADO) No que se refere à teoria da desconsideração da personalidade jurídica, desenvolvida nos Estados Unidos e acolhida no ordenamento jurídico brasileiro, julgue o item.

A desconsideração da personalidade jurídica pode ter lugar quando esta estiver sendo utilizada abusivamente, em detrimento do consumidor, para infração da lei ou prática de ato ilícito.



A assertiva está CORRETA conforme o previsto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor:

O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver

²⁹ Disponível em: <STJ - Súmula | Enunciado – 385 (coad.com.br)> Acesso em 21 de jan. de 2023.

falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

Certo.

010. (2021/QUADRIX/QUADRIX/2021/CORE-PR - ASSESSOR JURÍDICO) Conforme a jurisprudência dos tribunais superiores acerca do Código de Defesa do Consumidor, julgue o item. A legislação consumerista rege os contratos entre segurados e entidades abertas ou fechadas de previdência complementar.



A assertiva está errada, pois o Superior Tribunal de Justiça³⁰, através da Súmula 563, determina:

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 563 - **O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.** (SÚMULA 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

Errado.

011. (QUADRIX/2019/CRO - AC - ASSISTENTE JURÍDICO) De acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, julgue o item.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça, as disposições do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas aos contratos de plano de saúde, mesmo nas hipóteses de autogestão.



A assertiva está errada, pois viola o entendimento do Superior Tribunal de Justiça³¹ contido na Súmula 608, que afirma:

JURISPRUDÊNCIA

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, **salvo os administrados por entidades de autogestão.** (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Errado.

³⁰ Disponível em: <STJ - Súmulas Anotadas> Acesso em 01 de nov. de 2021.

³¹ Disponível em: <STJ - Súmulas Anotadas> Acesso em 01 de nov. de 2021.

012. (2019/QUADRIX/CRF – SE/FARMACÊUTICO FISCAL JÚNIOR) Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, à Lei n. 8.078/1990, à Lei n. 9.294/1996 e ao Código Civil, julgue o item. É direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação.



A assertiva está correta, tal hipótese é um dos direitos básicos do consumidor previstos no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o qual afirma:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Certo.

013. (2019/QUADRIX/2019/CRO – AC/FISCAL) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, julgue o item a respeito de proteção à saúde e de segurança.

O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança.



A assertiva está correta, a teor do previsto no artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor:

O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

Certo.

014. (2019/QUADRIX/CRO – AC/FISCAL) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, julgue o item a respeito de proteção à saúde e de segurança.

O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação.



A assertiva está correta, a teor do previsto no artigo 8º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor:

Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de

sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

[...]

§ 2 O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação.

Certo.

015. (QUADRIX/2019/CRO – AC/FISCAL) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, julgue o item a respeito de proteção à saúde e de segurança.

Produtos e serviços não poderão ser colocados no mercado de consumo quando existir possibilidade de riscos à saúde ou à segurança dos consumidores.



A assertiva está ERRADA, pois é possível a inserção de tais produtos no mercado de consumo, desde que observadas as regras do artigo 8º, do Código de Defesa do Consumidor:

Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Errado.

016. (QUADRIX/2017/CFO-DF/PROCURADOR JURÍDICO) Julgue o item subsequente com base em conhecimentos relativos ao direito civil.

O STJ entende que a utilização, por pessoa jurídica, do chamado score de crédito para avaliar o risco será considerada como válida apenas se houver consentimento do consumidor, sob pena de violação dos princípios do direito do consumidor.



A assertiva está ERRADA, pois viola o disposto na Súmula 550 do Superior Tribunal de Justiça³² que entende:

JURISPRUDÊNCIA

A utilização de score de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos

³² Disponível em: <STJ - Súmulas Anotadas> Acesso em 01 de nov. de 2021.

dados considerados no respectivo cálculo. (SÚMULA 550, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)

Errado.

017. (QUADRIX/2016/CRO – PR/FISCAL) Assinale a alternativa que contraria o disposto no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

- a) Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, o poder público conta, entre outros instrumentos, com a manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente.
- b) Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres não são considerados entidades de caráter público.
- c) É um direito básico do consumidor: a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.
- d) A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral é um direito básico do consumidor.
- e) Cabe ao Departamento Nacional de Defesa do Consumidor informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação.



NOTE que o enunciado procura a assertiva que CONTRARIA o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se deve assinalar a B que contraria o disposto no artigo 43, §4º, do CDC:

[...]

Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

As demais assertivas estão todas nos padrões da legislação.

Letra b.

018. (QUADRIX/2013/CRF-RS/ADVOGADO) Assinale a alternativa incorreta sobre os direitos básicos do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

- a) Proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos.
- b) Educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e igualdade de contratações.
- c) Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
- d) A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou na sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.
- e) Facilitação da defesa de seus direitos, exceto com relação à inversão do ônus da prova, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiências.



Note que novamente a banca está procurando a assertiva INCORRETA. Assim, deve-se assinalar a E, que viola o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo.

As demais assertivas estão todas nos padrões da legislação.

Letra e.

019. (QUADRIX/2019/CRF-PR/ADVOGADO) Com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), assinale a alternativa correta.

- a) Pessoas jurídicas não podem ser enquadradas na condição de consumidoras por faltar-lhes a condição de vulneráveis.
- b) São equiparadas a consumidores as pessoas que intervierem na relação de consumo, desde que determináveis.
- c) Entes despersonalizados brasileiros e estrangeiros podem ser enquadrados como consumidores para os fins do CDC.
- d) O produto é sempre bem material, palpável.
- e) Os serviços prestados à contratante em razão de vínculo trabalhista também podem atrair as regras do CDC.



A assertiva CORRETA é a C. Na tabela abaixo, os motivos dos erros e acertos das assertivas:

Assertiva	Justificativa
C) Entes despersonalizados brasileiros e estrangeiros podem ser enquadrados como consumidores para os fins do CDC.	A assertiva está CORRETA , conforme o previsto no artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor: Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados , que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
A) Pessoas jurídicas não podem ser enquadradas na condição de consumidoras por faltar-lhes a condição de vulneráveis.	A assertiva está ERRADA, pois viola o disposto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Assertiva	Justificativa
B) São equiparadas a consumidores as pessoas que intervierem na relação de consumo, <u>desde que determináveis</u> .	A assertiva está ERRADA, pois viola o disposto no artigo 2º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, <u>ainda que indetermináveis</u> , que haja intervindo nas relações de consumo.
D) O produto é sempre bem material, palpável.	A assertiva está ERRADA, pois viola o disposto no artigo 3º, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor: Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou <u>imaterial</u> .
E) Os serviços prestados à contratante <u>em razão de vínculo trabalhista</u> também podem atrair as regras do CDC.	A assertiva está ERRADA, pois viola o disposto no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor: Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, <u>salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista</u> .

Letra c.

020. (QUADRIX/2017/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO) Segundo o CDC e a doutrina, assinale a alternativa correta quanto à convenção coletiva de consumo.

- a) A convenção poderá ter por objeto obrigação de dar ou fazer.
- b) Entidades civis de consumidores, associações de fornecedores e sindicatos poderão realizar a convenção oralmente ou por escrito.
- c) É um meio de solução de conflitos coletivos em que fornecedores e consumidores, por meio de suas entidades representativas, estabelecem condições para certos elementos da relação de consumo, de modo a atuarem nos contratos individuais.
- d) A convenção poderá ter por objeto uma cláusula que impeça a eficácia de algum mandamento do CDC.
- e) A convenção não poderá ter por objeto qualquer cláusula relativa à qualidade do produto.



A assertiva C está CORRETA, nos exatos termos do artigo 107 do Código de Defesa do Consumidor, que afirma:

As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

As demais assertivas estão ERRADAS pelos motivos abaixo descritos:

Assertiva	Justificativa
A) A convenção poderá ter por objeto obrigação de dar ou fazer.	ERRADA , pois viola o disposto no artigo 107 do Código de Defesa do Consumidor, que afirma: Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo <u>que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.</u>
B) Entidades civis de consumidores, associações de fornecedores e sindicatos poderão realizar a convenção oralmente ou por escrito.	ERRADA , pois viola o disposto no artigo 107 do Código de Defesa do Consumidor, que afirma: Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita , relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.
D) A convenção poderá ter por objeto uma cláusula que impeça a eficácia de algum mandamento do CDC.	ERRADA , pois viola o disposto no artigo 107 do Código de Defesa do Consumidor, que afirma: Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo <u>que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.</u>
E) A convenção não poderá ter por objeto qualquer cláusula relativa à qualidade do produto.	ERRADA , pois viola o disposto no artigo 107 do Código de Defesa do Consumidor, que afirma: Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, <u>à qualidade</u> , à quantidade, à garantia e características <u>de produtos</u> e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

Letra c.

021. (QUADRIX/2017/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO) A respeito da defesa dos consumidores em juízo a título coletivo, assinale a alternativa correta.

- a) Em regra, nas ações coletivas para a defesa dos consumidores, haverá adiantamento de custas, emolumentos e honorários periciais.
- b) As entidades e os órgãos da Administração Pública especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo CDC, como o Procon, têm legitimidade para defesa dos consumidores em juízo a título coletivo.
- c) O Ministério Público poderá exercer a defesa do consumidor em juízo, desde que sejam interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos do CDC, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria.
- d) As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano que incluam, entre seus fins institucionais, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, mediante expressa autorização em assembleia, são legitimadas para sua defesa em juízo.
- e) A União não está elencada entre os legitimados para a defesa dos consumidores em juízo a título coletivo.



A assertiva CORRETA é a B, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça³³:

JURISPRUDÊNCIA

Ação civil pública. Direitos individuais homogêneos. Cobrança de taxas indevidas. Candidatos a inquilinos. Administradoras de imóveis. Legitimidade ativa do PROCON - Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, por meio da Procuradoria Geral do Estado para ajuizar ação coletiva para proteção de direitos individuais homogêneos. Prescrição. Multa do art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Repetição em dobro. Multa do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Súmula n. 07 da Corte. Precedentes. 1. O PROCON - Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, por meio da Procuradoria Geral do Estado, tem legitimidade ativa para ajuizar ação coletiva em defesa de interesses individuais homogêneos, assim considerados aqueles direitos com origem comum, divisíveis na sua extensão, variáveis individualmente, com relação ao dano ou à responsabilidade. São direitos ou interesses individuais que se identificam em função da origem comum, a recomendar a defesa coletiva, isto é, a defesa de todos os que estão presos pela mesma origem. No caso, o liame está evidenciado, alcançando os candidatos a inquilinos que são cobrados de taxas indevidas. 2. A prescrição é vintenária, na linha de precedentes da Terceira Turma, porque não alcançada a questão pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Cabível é a multa do art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, mas deve ser observada na sua fixação o comando legal, não sendo razoável aquela imposta pela sentença no valor de R\$ 100.000,00. 4. A repetição

³³ Disponível em: < [Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 200827 SP 1999/0002970-4 \(jusbrasil.com.br\)](#)> Acesso em 01 de nov. de 2021.

do indébito pelo valor em dobro não se impõe quando presente engano justificável, o que não é o caso quando o Acórdão recorrido identifica a existência de fraude à lei. 5. O exame da documentação existente, que serviu de fundamento para a configuração da taxa cobrada como de intermediação, vedada na Lei especial de regência, não pode ser reexaminada, a teor da Súmula n. 07 da Corte. 6. Não tem cabimento a multa do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando interposto o recurso na cobertura da Súmula n. 98 da Corte. 7. Recursos especiais conhecidos e providos, em parte. (STJ - REsp: 200827 SP 1999/0002970-4, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 26/08/2002, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 09/12/2002 p. 339RJTAMG vol. 88 p. 561RSTJ vol. 167 p. 363RT vol. 813 p. 213)

As justificativas dos erros das demais assertivas estão descritos na tabela abaixo:

Assertiva	Justificativa
A) Em regra, nas ações coletivas para a defesa dos consumidores, <u>haverá adiantamento de custas, emolumentos e honorários periciais.</u>	ERRADA, pois viola o disposto no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor: Nas ações coletivas de que trata este código, <u>NÃO haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas</u> , nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.
C) O Ministério Público poderá exercer a defesa do consumidor em juízo, desde que sejam interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos do CDC, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria.	ERRADA, pois viola o disposto no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: I – o Ministério Público. Para compreensão, se faz necessária a leitura do artigo 81 também: Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; Assim, não somente direitos coletivos, mas os difusos também.

Assertiva	Justificativa
D) As associações legalmente constituídas, há, pelo menos, um ano, que incluam, entre seus fins institucionais, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, mediante expressa autorização em assembleia, são legitimadas para sua defesa em juízo.	ERRADA, pois viola o disposto no artigo 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor: Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, <u>dispensada a autorização assemblear.</u>
E) A <u>União não</u> está elencada entre os legitimados para a defesa dos consumidores em juízo a título coletivo.	ERRADA, pois viola o disposto no artigo 82, II, do Código de Defesa do Consumidor: Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: [...] II – a <u>União</u> , os Estados, os Municípios e o Distrito Federal.

Letra b.

022. (QUADRIX/2017/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO)

Acerca das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, assinale a alternativa correta de acordo com a doutrina e o CDC.

- a) Proposta a ação, é facultativa a publicação de edital no órgão oficial a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes.
- b) A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e por seus sucessores, mas não por órgãos públicos como o Procon.
- c) É conferida ao Ministério Público a legitimação para atuar sempre como fiscal da lei, inclusive nas ações por ele ajuizadas.
- d) Excetuada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local, no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local.
- e) Em caso de procedência do pedido, a condenação será individualizada para cada consumidor.



A assertiva está CORRETA a teor do previsto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, que afirma:

Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

As demais assertivas estão ERRADAS pelos motivos abaixo descritos:

Assertivas	Justificativas
A) Proposta a ação, é facultativa a publicação de edital no órgão oficial a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes.	A assertiva está ERRADA , pois viola o disposto no artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor: Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor.
B) A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e por seus sucessores, mas não por órgãos públicos como o Procon.	A assertiva está ERRADA , pois viola o disposto no artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor: A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82. Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente I – o Ministério Público, II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.
C) É conferida ao Ministério Público a legitimação para atuar sempre como fiscal da lei, inclusive nas ações por ele ajuizadas.	A assertiva está ERRADA , pois viola o disposto no artigo 92 do Código de Defesa do Consumidor: O Ministério Público, se não ajuizar a ação , atuará sempre como fiscal da lei.
E) Em caso de procedência do pedido, a condenação será individualizada para cada consumidor.	A assertiva está ERRADA , pois viola o disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor: Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica , fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

Letra d.

- 023.** (QUADRIX/2017/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO) Conforme o CDC, toda informação ou publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor. Assim, na hipótese de recusa no cumprimento da oferta ou publicidade, o consumidor poderá
- a) aceitar outro produto ou prestação de serviço, ainda que não equivalente.
 - b) rescindir o contrato, com direito à restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, mas sem direito a perdas e danos.
 - c) rescindir o contrato, sem direito à restituição da quantia paga.
 - d) exigir o cumprimento forçado da obrigação, com direito a produto ou serviço com qualidade superior aos termos da oferta ou publicidade.
 - e) exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta ou publicidade.



A assertiva E é a CORRETA, pois está nos termos do artigo 35, I, do Código de Defesa do Consumidor, que afirma:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Considerando o enunciado e a fundamentação acima, fica comprovado o erro das demais assertivas.

Letra e.

024. (2017/QUADRIX/PROCON – GO/PROCON - GO - FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO) Segundo o CDC, algumas sanções podem ser aplicadas pela autoridade administrativa no âmbito da respectiva jurisdição. Considerando essa informação, assinale a alternativa que não apresenta uma delas.

- a) desconsideração da personalidade jurídica
- b) cassação de licença do estabelecimento ou de atividade
- c) apreensão do produto
- d) revogação de concessão ou permissão de uso
- e) imposição de contrapropaganda



Note que o enunciado procura a assertiva que não se amolda ao previsto no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, neste caso, deve-se assinalar a assertiva A, que afirma:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

- I – multa;
- II – apreensão do produto;
- III – inutilização do produto;
- IV – cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
- V – proibição de fabricação do produto;
- VI – suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
- VII – suspensão temporária de atividade;
- VIII – revogação de concessão ou permissão de uso;
- IX – cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
- X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
- XI – intervenção administrativa;
- XII – imposição de contrapropaganda.

A desconsideração da personalidade jurídica não é considerada SANÇÃO ADMINISTRATIVA, nos termos do artigo acima descrito.

Letra a.

025. (QUADRIX/2017/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO) Com relação à decadência e à prescrição, assinale a alternativa correta segundo a doutrina e o CDC.

- a) Quando se tratar de responsabilidade civil por vícios aparentes do produto, o prazo decadencial será de trinta dias caso se trate de produtos não duráveis.
- b) É imprescritível a pretensão à reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço.
- c) A instauração de inquérito civil, até seu encerramento, não obsta a decadência.
- d) Em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial iniciar-se-á no momento em que o consumidor retirar o produto da loja.
- e) A durabilidade ou não do produto ou serviço é o único critério adotado no CDC para a fixação do prazo decadencial de reclamação de vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos ou serviços.



A assertiva A está CORRETA, a teor do previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que afirma:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

As demais assertivas estão ERRADAS pelos motivos abaixo descritos:

Assertivas	Justificativas
B) É imprescritível a pretensão à reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço.	A assertiva está ERRADA , pois viola o disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor: <u>Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço</u> prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
C) A instauração de inquérito civil, até seu encerramento, <u>não obsta a decadência.</u>	A assertiva está ERRADA , pois viola o disposto no artigo 26, §2º, III, do Código de Defesa do Consumidor: <u>Obstam a decadência:</u> [...] III – <u>a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.</u>
D) Em se tratando de vício oculto, <u>o prazo decadencial iniciar-se-á no momento em que o consumidor retirar o produto da loja.</u>	A assertiva está ERRADA , pois viola o disposto no artigo 26, §3º, do Código de Defesa do Consumidor: Tratando-se de vício oculto, <u>o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.</u>

Assertivas	Justificativas
E) A durabilidade ou não do produto ou serviço é o único critério adotado no CDC para a fixação do prazo decadencial de reclamação de vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos ou serviços.	A assertiva está ERRADA, pois viola o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENTREGA DE VESTIDO DE NOIVA DEFEITUOSO. NATUREZA. BEM DURÁVEL. ART. 26, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS. 1. A garantia legal de adequação de produtos e serviços é direito potestativo do consumidor, assegurado em lei de ordem pública (arts. 1º, 24 e 25 do Código de Defesa do Consumidor). 2. A facilidade de constatação do vício e a durabilidade ou não do produto ou serviço são os critérios adotados no Código de Defesa do Consumidor para a fixação do prazo decadencial de reclamação de vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos ou serviços. 3. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca 30 (trinta), em se tratando de produto não durável, e em 90 (noventa) dias, em se tratando de produto durável (art. 26, incisos I e II, do CDC). 4. O início da contagem do prazo para os vícios aparentes ou de fácil constatação é a entrega efetiva do produto (tradição) ou, no caso de serviços, o término da sua execução (art. 26, § 1º, do CDC), pois a constatação da inadequação é verificável de plano a partir de um exame superficial pelo “consumidor médio”. 5. A decadência é obstada pela reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca (art. 26, § 2º, inciso I, do CDC), o que ocorreu no caso concreto. 6. O vestuário representa produto durável por natureza, porque não se exaure no primeiro uso ou em pouco tempo após a aquisição, levando certo tempo para se desgastar, mormente quando classificado como artigo de luxo, a exemplo do vestido de noiva, que não tem uma razão efêmera. 7. O bem durável é aquele fabricado para servir durante determinado transcurso temporal, que variará conforme a qualidade da mercadoria, os cuidados que lhe são emprestados pelo usuário, o grau de utilização e o meio ambiente no qual inserido. Por outro lado, os produtos “não duráveis” extinguem-se em um único ato de consumo, porquanto imediato o seu desgaste. 8. Recurso provido para afastar a decadência, impondo-se o retorno dos autos à instância de origem para a análise do mérito do pedido como entender de direito. (STJ - REsp: 1161941 DF 2009/0204609-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2013)

Letra a.

026. (2017/QUADRIX/PROCON – GO/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO)

No que se refere à responsabilidade por vício do produto e do serviço, assinale a alternativa correta com base na doutrina e no CDC.

- a) No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, mesmo quando identificado claramente seu produtor, em razão do risco de deterioração do produto nas prateleiras do comerciante.
- b) O prestador de serviço tem o dever jurídico de empregar, nos consertos e nas reparações de qualquer natureza, componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, em caso de autorização em contrário do consumidor.
- c) A ignorância sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços escusa o fornecedor, eximindo-o de responsabilidade.
- d) A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, mas permite a exoneração contratual do fornecedor.
- e) O serviço prestado é defeituoso quando houver disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária. Nesse caso, só resta ao consumidor exigir o abatimento proporcional do preço.



A assertiva está CORRETA, a teor do artigo 21 do Código de Defesa do Consumidor:

No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor.

As demais assertivas estão ERRADAS pelos motivos abaixo descritos:

Assertiva	Justificativa
A) No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, <u>mesmo quando identificado claramente seu produtor</u> , em razão do risco de deterioração do produto nas prateleiras do comerciante.	ERRADA , pois viola o disposto no artigo 18, §5º, do Código de Defesa do Consumidor: No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, <u>exceto quando identificado claramente seu produtor</u> .
C) A ignorância sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços escusa o fornecedor, <u>eximindo-o de responsabilidade</u> .	ERRADA , pois viola o disposto no artigo 23, do Código de Defesa do Consumidor: A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços <u>não o exime de responsabilidade</u> .

Assertiva	Justificativa
D) A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, <u>mas permite a exoneração</u> contratual do fornecedor.	ERRADA , pois viola o disposto no artigo 24, do Código de Defesa do Consumidor: A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, <u>vedada a exoneração contratual do fornecedor.</u>
E) O serviço prestado é defeituoso quando houver disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária. Nesse caso, só resta ao consumidor exigir o abatimento proporcional do preço.	ERRADA , pois viola o disposto no artigo 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor: O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I – o modo de seu fornecimento; II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III – a época em que foi fornecido.

Letra b.

027. (QUADRIX/2017/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO) À luz da doutrina e do CDC, assinale a alternativa correta acerca de contrato de adesão.

- a) Os contratos celebrados verbalmente não poderão ser considerados como de adesão.
- b) As estipulações unilaterais do Poder Público estão excluídas do conceito legal de contrato de adesão.
- c) A inserção de cláusula no formulário descaracteriza a natureza de adesão do contrato.
- d) É inadmissível cláusula resolutória nesse tipo de contrato.
- e) Toda estipulação contratual que implicar qualquer limitação de direito do consumidor deverá ser redigida com destaque, de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão.



A assertiva E está CORRETA, conforme o previsto no parágrafo 4º., do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor:

Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

[...]

§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Letra e.

028. (QUADRIX/2017/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO) No que se refere às cláusulas abusivas segundo o CDC, assinale a alternativa correta.

- a) É válida a cláusula contratual relativa ao fornecimento de serviços que determine a utilização compulsória de arbitragem.
- b) São anuláveis, entre outras, as cláusulas contratuais, relativas ao fornecimento de produtos, que possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.
- c) Na venda a crédito, é assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.
- d) Em regra, a nulidade de uma cláusula contratual abusiva invalida todo o contrato.
- e) O consumidor é o único legitimado a requerer ao Ministério Público o ajuizamento da competente ação para que seja declarada a nulidade de cláusula contratual que não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.



A assertiva C está CORRETA, a teor do previsto no artigo 52, §2º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

[...]

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

As demais assertivas estão ERRADAS pelos motivos abaixo descritos:

Assertiva	Justificativa
A) É válida a cláusula contratual relativa ao fornecimento de serviços que determine a utilização compulsória de arbitragem.	ERRADA , pois viola o disposto no artigo 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor: Art. 51. São nulas de pleno direito , entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] VII – determinem a utilização compulsória de arbitragem ;
B) <u>São anuláveis</u> , entre outras, as cláusulas contratuais, relativas ao fornecimento de produtos, que possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.	ERRADA , no caso da afirmativa, SÃO NULAS, a teor do previsto no artigo 51, XVI, do Código de Defesa do Consumidor que afirma: Art. 51. São nulas de pleno direito , entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] XVI – possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.

Assertiva	Justificativa
D) Em regra, a nulidade de uma cláusula contratual abusiva invalida todo o contrato.	ERRADA , pois se deve ponderar o princípio da manutenção do negócio jurídico. Ademais, o artigo 51, <i>caput</i> , do CDC, determina que são nulas as cláusulas e não o contrato. Neste mesmo sentido, o artigo 51, § 4º, também do CDC, determina: É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.
E) O consumidor é o único legitimado a requerer ao Ministério Público o ajuizamento da competente ação para que seja declarada a nulidade de cláusula contratual que não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.	ERRADA , pois viola o disposto no artigo 51, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] § 4º É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

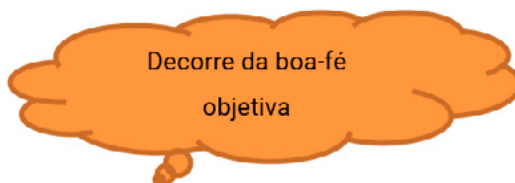
Letra c.

029. (QUADRIX/2017/PROCON – GO/FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO) Assinale a alternativa correta de acordo com a doutrina e o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

- a) Os contratos que regulem as relações de consumo obrigarão os consumidores, ainda que os respectivos instrumentos sejam redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
- b) Na relação de consumo, incumbe ao consumidor o ônus de buscar as informações necessárias sobre o negócio jurídico que pretenda celebrar.
- c) A relação de consumo é regida pela regra caveat praebitor (acautele-se fornecedor), que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de responsabilização subjetiva por eventual dano causado.
- d) A relação de consumo é regida pela regra caveat emptor (acautele-se comprador), que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de desfazimento do negócio jurídico.
- e) O dever de informação constitui um dos princípios consectários lógicos da boa-fé objetiva positivada no CDC.



A assertiva E é a CORRETA, a teor do previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que assegura:



Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

[...]

Parágrafo único. A informação de que trata o inciso III do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento.

As demais assertivas estão ERRADAS pelos motivos abaixo descritos:

Assertiva	Justificativa
A) Os contratos que regulem as relações de consumo <u>obrigarão</u> os consumidores, ainda que os respectivos instrumentos sejam redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.	ERRADA , pois viola o disposto no artigo 46 do CDC: Os contratos que regulam as relações de consumo <u>não obrigarão</u> os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
B) Na relação de consumo, <u>incumbe ao consumidor o ônus de buscar as informações necessárias sobre o negócio jurídico que pretenda celebrar.</u>	ERRADA , pois viola o disposto no artigo 6º, III, do CDC: São direitos básicos do consumidor: [...] III – <u>a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;</u>
C) A relação de consumo é regida pela regra <i>caveat praebitor</i> (acautele-se fornecedor), que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de responsabilização subjetiva por eventual dano causado.	ERRADA, pois viola o disposto no artigo 6º, III, do CDC: São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; Ocorre que neste caso a responsabilidade é OBJETIVA .

Assertiva	Justificativa
D) A relação de consumo é regida pela regra <i>caveat emptor</i> (acautele-se comprador), que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de desfazimento do negócio jurídico.	ERRADA , pois viola o disposto no artigo 35, do CDC: Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor <u>poderá, alternativamente e à sua livre escolha:</u> I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II – aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III – rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Letra e.

030. (QUADRIX/2016/CRO - PE/AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, considere as seguintes definições.

I – Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

II – Fornecedor é somente a pessoa jurídica, pública ou privada, exclusivamente nacional, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

III – Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é correto o que se afirma em:

- a) II, somente.
- b) I e III, somente.
- c) I e II, somente.
- d) II e III, somente.
- e) todas.



A assertiva B está CORRETA, pelos motivos abaixo descritos:

Assertiva	Justificativa
I – Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.	CORRETA , pois está nos exatos termos do artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Assertiva	Justificativa
II – Fornecedor <u>é somente</u> a pessoa jurídica, pública ou privada, exclusivamente nacional, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.	ERRADA , pois a assertiva viola o disposto no artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor: Fornecedor é toda pessoa FÍSICA <u>ou</u> jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
III – Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.	CORRETA , pois está nos exatos termos do artigo 3º, §1º, do Código de Defesa do Consumidor: Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

Letra b.

031. (CESPE/2018/MPE-PI - ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL) Acerca dos direitos do consumidor e da falência e recuperação judicial, julgue o item que se segue. De acordo com o STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas, bem como aos contratos de plano de saúde, excetuados os planos administrados por entidades de autogestão.



A assertiva está CORRETA, à luz de dois entendimentos do Superior Tribunal de Justiça. O primeiro é a Súmula 602³⁴:

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. (SÚMULA 602, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018)

E, o segundo, a Súmula 608³⁵:

JURISPRUDÊNCIA

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Certo.

³⁴ Disponível em: <STJ - Súmulas Anotadas> Acesso em 01 de nov. de 2021.

³⁵ Disponível em: <STJ - Súmulas Anotadas> Acesso em 01 de nov. de 2021.

032. (CESPE/2019/PREFEITURA DE CAMPO GRANDE – MS/PROCURADOR MUNICIPAL)

Julgue o item seguinte, com base no Código de Defesa do Consumidor.

A contagem do prazo decadencial é, em regra, iniciada a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços, mas, se houver vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.



A assertiva está CORRETA, a teor do previsto no artigo 26, §1º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

E quando se tratar de vício oculto, o fundamento está no artigo 26, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, que afirma:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

[...]

§ 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Certo.

033. (CESPE/2019/PREFEITURA DE CAMPO GRANDE - MS - PROCURADOR MUNICIPAL)

Julgue o item seguinte, com base no Código de Defesa do Consumidor.

Produtos remetidos ao consumidor sem sua prévia solicitação equiparam-se a amostras grátis, de modo que o consumidor não tem obrigação de pagar por eles.



A assertiva está CORRETA, a teor do previsto no artigo 39, III, parágrafo único, do CDC:

É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

Certo.

034. (CESPE/CEBRASPE/2020/MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL – DIREITO) Julgue o próximo item, com base no Código de Defesa do Consumidor.

As relações contratuais entre advogados e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.



A assertiva está ERRADA, pois as relações entabuladas entre o advogado e seus clientes é regida pelo Código Civil através dos contratos de prestação de serviço e de mandato, portanto não se aplica à legislação consumerista.

Errado.

035. (CESPE/CEBRASPE/2020/MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELLECTUAL – DIREITO) Julgue o próximo item, com base no Código de Defesa do Consumidor.

A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral constitui um direito básico do



A assertiva está CORRETA, a teor do previsto no artigo 6º, X, do CDC:

[...]

X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

E para completar deve-se analisar também o artigo 22 do mesmo diploma legal:

Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Certo.

036. (CESPE/CEBRASPE/2021/BANESE - TÉCNICO BANCÁRIO I) Acerca das principais legislações que impactam o atendimento, a negociação e as vendas nas organizações brasileiras, julgue o item que se segue.

De acordo com a Lei n. 8.078/1990, consumidores são compreendidos como pessoas físicas que adquirem bens e serviços de entidades públicas ou privadas.



A assertiva está ERRADA, pois consumidor é toda pessoa FÍSICA ou JURÍDICA que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Errado.

037. (CESPE/CEBRASPE/2021/BANESE - TÉCNICO BANCÁRIO I) Acerca das principais legislações que impactam o atendimento, a negociação e as vendas nas organizações brasileiras, julgue o item que se segue.

No Brasil, considera-se a prestação de serviços públicos um direito básico do consumidor.



A assertiva está CORRETA, a teor do previsto no artigo 6º, X, do CDC:

São direitos básicos do consumidor:

[...]

X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Certo.

038. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

Nas relações de consumo, em que se adota a teoria menor, a decretação da desconsideração da personalidade jurídica depende da prova de falência, estado de insolvência e encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, aliados ao obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.



A assertiva está ERRADA, pois viola o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor:

O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, **houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.**

[...]

§ 5º **Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.**

Errado.

039. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

A garantia atribuída pelo CDC ao consumidor será afastada caso o fornecedor conceda garantia contratual que não inclua o afastamento da responsabilidade e esteja escrita com destaque.



A assertiva está ERRADA, pois viola o disposto no artigo 24 do CDC:

A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.

Errado.

040. (CESPE/CEBRASPE/2021/SEFAZ-CE - AUDITOR FISCAL JURÍDICO DA RECEITA ESTADUAL) A respeito da vigência de lei, dos direitos da personalidade, das associações, da mediação e da responsabilidade do fornecedor de serviços, julgue o item seguinte. De acordo com o STJ, o fornecedor de transporte de pessoas a título oneroso não será responsabilizado por assédio sexual praticado por usuário do serviço contra passageiro.



assertiva está CERTA, a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça³⁶:

JURISPRUDÊNCIA

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA PASSAGEIRA NO INTERIOR DE UMA COMPOSIÇÃO DE TREM DO METRÔ PAULISTA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA - FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E ESTRANHO AO CONTRATO DE TRANSPORTE - PRECEDENTES DO STJ. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há responsabilidade da empresa de transporte coletivo em caso de ilícito alheio e estranho à atividade de transporte, pois o evento é considerado caso fortuito ou força maior, excluindo-se, portanto, a responsabilidade da empresa transportadora. Precedentes do STJ. 2. Não pode haver diferenciação quanto ao tratamento da questão apenas à luz da natureza dos delitos. 3. Na hipótese, sequer é possível imputar à transportadora eventual negligência pois, como restou consignado pela instância ordinária, o autor do ilícito foi identificado e detido pela equipe de segurança da concessionária de transporte coletivo, tendo sido, inclusive, conduzido à Delegacia de Polícia, estando apto, portanto, a responder pelos seus atos penal e civilmente. 4. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1748295 SP 2018/0094032-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2019)

Certo.

³⁶ Disponível em: <Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1113333-79.2015.8.26.0100 SP 2018/0094032-7 (jusbrasil.com.br)> Acesso em 02 de nov. de 2021.

041. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2) A respeito dos planos e seguros privados de assistência à saúde, da entrega de produtos com data e turno marcados e dos crimes contra o consumidor, contra a economia popular e contra a ordem econômica, julgue o item subsequente.

No caso de omissão culposa de informação relevante sobre a natureza de um produto, poderá ser aplicada ao fornecedor apenas multa.



A assertiva está CORRETA, a teor do previsto no artigo 66 do CDC, que afirma:

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.

§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.

§ 2º Se o crime é culposos;

Pena – Detenção de um a seis meses **OU** multa.

Certo.

042. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2) Ainda com relação ao CDC e aos direitos do consumidor, julgue o item que se segue. Decisão em desfavor da matriz de empresa, em razão de atos prejudiciais a consumidores, não será extensível às suas filiais que possuam CNPJ diverso e autonomia administrativa e operacional.



A assertiva está ERRADA, pois viola o entendimento do Superior Tribunal de Justiça³⁷:

JURISPRUDÊNCIA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPAGANDA ENGANOSA. POSTO DE GASOLINA. COMBUSTÍVEL. MARCA COMERCIAL. COMERCIALIZAÇÃO. BANDEIRA DIVERSA. MATRIZ E FILIAL. ESTABELECIMENTOS. AUTONOMIA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. CONTRAPROPAGANDA. ARTS. 56, INCISO XII, E 60 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n.s 2 e 3/STJ). 2. Ainda que possuam CNPJ diversos e autonomia administrativa e ope-

³⁷ Disponível em: <Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 0030468-08.2016.8.11.0000 MT 2017/0038074-1 (jusbrasil.com.br)> Acesso em 02 de nov. de 2021.

racional, as filiais são um desdobramento da matriz por integrar a pessoa jurídica como um todo. 3. Eventual decisão contrária à matriz por atos prejudiciais a consumidores é extensível às filiais. 4. A contrapropaganda visa evitar a nocividade da prática comercial de propaganda enganosa ou abusiva. 5. A existência de dívida ilíquida excepciona o princípio da universalidade do juízo recuperacional. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1655796 MT 2017/0038074-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

Errado.

043. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC - PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2) Ainda com relação ao CDC e aos direitos do consumidor, julgue o item que se segue. Considere que, no julgamento de ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor contra fornecedor que promovido inscrição de inadimplentes, o juiz tenha julgado improcedente o pedido depois de ter verificado a existência de inscrição anterior do consumidor nesse cadastro. Nesse caso, a decisão do juiz está de acordo com o entendimento do STJ.



A assertiva está CERTA, a teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça³⁸:

JURISPRUDÊNCIA**Súmula 385**

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Certo.

044. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2) Ainda com relação ao CDC e aos direitos do consumidor, julgue o item que se segue. O direito à repetição do indébito possui critérios objetivos, e, como norma protetiva ao consumidor, o engano do credor não afasta a aplicação da pena.



A assertiva está ERRADA, pois contraria o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

³⁸ Disponível em: <STJ - Súmula | Enunciado – 385 (coad.com.br)> Acesso em 02 nov. de 2021.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Errado.

045. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2) Ainda com relação ao CDC e aos direitos do consumidor, julgue o item que se segue. Será cabível a aplicação de pena de intervenção administrativa a fornecedor que descumprir normas de defesa do consumidor se as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou a suspensão da atividade.



A assertiva está CORRETA, conforme a literalidade do artigo 59, §2º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 59. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo.

[...]

§ 2º A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.

Certo.

046. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC - PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2) Ainda com relação ao CDC e aos direitos do consumidor, julgue o item que se segue. A prática abusiva, para configurar-se como ilícita, depende da verificação de efetivo dano ao destinatário final.



A assertiva está ERRADA, pois contraria o disposto no artigo 39, III, do CDC:

É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

E, também, o disposto na Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça³⁹:

³⁹ Disponível em: < STJ - Súmula | Enunciado – 532 (coad.com.br)> Acesso em 02 de nov. de 2021.

Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.

Errado.

047. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

Em caso de recusa do fornecedor ao cumprimento da oferta divulgada na imprensa, o consumidor terá o direito de compeli-lo a cumprir tal oferta, até mesmo por meio de outro produto equivalente.



A assertiva está CORRETA, nos exatos termos do artigo 35, II, do CDC, que afirma:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

- I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
- II – aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

Certo.

048. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

A empresa que integra a cadeia de fornecimento de serviços, ainda que na condição de parceira, é subsidiariamente responsável por eventuais danos causados ao destinatário final dos serviços.



A assertiva está ERRADA, porque o caso narrado refere-se à RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, conforme disposto no artigo 25, §1º, do CDC:

É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos **responderão solidariamente** pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Errado.

049. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

A racionalização dos serviços públicos constitui um princípio a ser observado pela Política Nacional das Relações de Consumo.



A assertiva está CORRETA, conforme o disposto no artigo 4º, VII, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...)

[...]

VII – racionalização e melhoria dos serviços públicos.

Certo.

050. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-AP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO) De acordo com as regras de responsabilidade administrativa previstas no CDC, não se exige a condição de reincidência do fornecedor apenas a aplicação da pena administrativa de

- a) cassação de alvará de licença.
- b) interdição total de estabelecimento.
- c) revogação de concessão ou permissão de uso.
- d) suspensão temporária da atividade.
- e) intervenção administrativa.



A assertiva que se amolda ao enunciado é a C, pois a pena administrativa de revogação de concessão ou permissão de uso não está dentre as hipóteses previstas no artigo 59 do Código de Defesa do Consumidor:

As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo.

Letra c.

051. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-AP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO) De acordo com a jurisprudência STJ, na ação proposta pelo consumidor para a repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços telefônicos não contratados, promovida por empresa de telefonia, aplica-se o prazo prescricional de:

- a) noventa dias.
- b) cento e oitenta dias.
- c) três anos.
- d) cinco anos.
- e) dez anos



Note que o enunciado se refere ao Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se deve assinalar a assertiva E. A Súmula 412⁴⁰ do referido tribunal estabelece:

Súmula 412 -

A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil.

E, ainda, o julgado⁴¹ abaixo transcrito:

JURISPRUDÊNCIA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS. ART. 105, III, ALÍNEAS A E C, DA CF/1988. QUESTÕES PRELIMINARES - RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SEGURADORAS: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 20, § 3º, DO CPC/1973. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL MANEJADO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP: SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211. APLICAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA E DE FUNDAMENTO FIRMADO À LUZ DO DIREITO LOCAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO - RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA SABESP: SUSCITADA CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES QUE SEQUER FORAM OBJETO DO APELO NEM DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECE-
NAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205). ARESTO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURIS-
PRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL DA SABESP CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. RECURSO JUL-
GADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEQUINTE DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N

⁴⁰ Disponível em: <STJ - Súmula | Enunciado – 412 (coad.com.br)> Acesso em 02 de nov. de 2021.

⁴¹ Disponível em: < Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 0201696-06.2008.8.26.0100 SP 2015/0114446-1 (jusbrasil.com.br)> Acesso em 02 de nov. de 2021.

E SEGUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. No apelo interposto (e-STJ, fls. 470-499) ou na peça de embargos de declaração (e-STJ, fls. 559-564), a recorrente SABESP não suscitou o debate sobre violação dos dispositivos dos arts. 3º e 267, VI, do CPC/1973. Logo, prescinde a insurgência do necessário prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula 211/STJ nesse particular. 2. Alterar o entendimento do Tribunal de origem sobre o enquadramento do imóvel, em relação ao critério de “economias” de que trata o Decreto Estadual n. 21.123/83, seria inviável pela necessidade de revolvimento de fatos e provas, assim como pela impossibilidade de análise da violação de direito local em instância especial. Incidência dos enunciados n. 7 da Súmula do STJ e n. 280 da Súmula do STF. Precedente: AgInt no AREsp 952.291/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2017, DJe 17/2/2017. Assim sendo, não se conhece do recurso especial interposto pela SABESP, no que se refere à alegada violação dos dispositivos da Lei n. 6.528/78 (e ao Decreto Federal n. 82.587/78, que a regulamentou) e do art. 877 do Código Civil de 2002 (atual redação do art. 965 do Código Civil de 1916), diante da interpretação dada aos Decretos Estaduais n. 21.123/83, 26.671/87 e 41.446/86, por força dos óbices sumulares acima citados. 3. Aliás, acerca da incidência da Súmula 7/STJ no caso, o argumento da recorrente SABESP quanto à suscitada violação do dispositivo do art. 333, inc. I, do CPC/1973 traduz esse intento ao pretender que se reexaminem as premissas probatórias, encampadas pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao decidir não sobre o ônus probatório em si, mas sobre a existência de prova do alegado indébito. 4. A questão debatida no recurso especial interposto pelo Condomínio foi discutida pela eg. Corte de origem de forma específica e à luz do próprio dispositivo legal (art. 20, § 3º, do CPC/1973), razão pela qual não se pode falar em aplicação da Súmula 211/STJ. 5. Todavia, não se pode conhecer do apelo nobre interposto pelo Condomínio diante do óbice da Súmula 7/STJ. Nesses casos, a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC. 6. Sendo assim, o arbitramento da verba honorária pelo critério da equidade, na instância ordinária, é matéria de ordem fática, insuscetível de reexame na via especial nos termos da Súmula 7/STJ, que assim orienta: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. 7. Excepcionalmente, entende-se cabível a readequação dos honorários se o valor fixado foi claramente irrisório ou exorbitante (v.g. REsp 1.387.248/SC, Corte Especial, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 7/5/2014, DJe 19/5/2014 - repetitivo), o que não é o caso em exame, sequer foi ponto deduzido na fundamentação do recorrente. 8. Trata-se de recurso especial interposto de aresto em que se discutiu o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a servi-

ços de água e esgoto, tendo o eg. TJ/SP firmado que o prazo de prescrição, nessas hipóteses, é de 10 (dez) anos, se ao caso se aplicar o Código Civil de 2002 (art. 205) ou de 20 (vinte) anos, se for aplicado o Código Civil de 1916 (art. 177), por força da regra de transição estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002. 9. Primeiramente, descabe falar em violação do art. 535 do CPC/1973 se a Corte de origem, examinando os limites postos no apelo interposto (e-STJ, fls. 470-499), analisou a questão fático-jurídica dentro daqueles limites, mesmo proclamando entendimento que não encampa as teses defendidas pela recorrente SABESP. 10. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n. 8/2008, firmou orientação de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, o prazo é vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. 11. A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido quanto à prescrição da pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços de água e esgoto alinha-se à jurisprudência deste Tribunal Superior. 12. Com efeito, a pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; e inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica. A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. 13. Tese jurídica firmada de que “o prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002”. 14. Recurso especial do Condomínio Edifício Seguradoras não conhecido. Recurso especial da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP conhecido em parte e, nessa extensão, improvido, mantendo-se o aresto impugnado, de sorte a vingar a tese de que a repetição de indébito de tarifas de água e esgoto deve seguir a norma geral do lapso prescricional (dez anos - art. 205 do Código Civil de 2002; ou vinte anos - art. 177 do Código Civil de

1916). 15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ - REsp: 1532514 SP 2015/0114446-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 10/05/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/05/2017)

Letra e.

052. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-AP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO) Determinado consumidor foi vítima de roubo, mediante uso de arma de fogo, enquanto lanchava em um estacionamento externo, gratuito, localizado em área aberta, pública e com livre acesso, utilizado costumeiramente pelos clientes de uma lanchonete fast-food. Em decorrência desse fato, o referido consumidor ajuizou uma ação, pleiteando indenização por danos materiais e por danos morais em face da referida lanchonete (fornecedora).

Nessa situação hipotética, de acordo com a atual jurisprudência do STJ, a responsabilidade do fornecedor é:

- a) objetiva, cabendo a ele indenizar o consumidor pelos danos materiais e pelos danos morais sofridos.
- b) objetiva, cabendo a ele indenizar o consumidor apenas pelos danos materiais sofridos.
- c) subjetiva, cabendo a ele indenizar o consumidor pelos danos materiais e pelos danos morais sofridos.
- d) subjetiva, cabendo a ele indenizar o consumidor apenas pelos danos materiais sofridos.
- e) inexistente, haja vista o ocorrido se caracterizar como fortuito externo.



Note que o enunciado se refere ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça⁴², razão pela qual se deve assinalar a assertiva E. Assim, o citado tribunal entende:

JURISPRUDÊNCIA

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. LANCHONETE. ROUBO EM ESTACIONAMENTO GRATUITO, EXTERNO E DE LIVRE ACESSO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CASO FORTUITO EXTERNO. SÚMULA N. 130/STJ. INAPLICABILIDADE. RISCO ESTRANHO À NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação extensiva à Súmula n. 130/STJ, entende que estabelecimentos comerciais, tais como grandes shoppings centers e hipermercados, ao oferecerem estacionamento, ainda que gratuito, respondem pelos assaltos à mão armada praticados contra os clientes quando, apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do serviço prestado, gera legítima expecta-

⁴² Disponível em: <Superior Tribunal de Justiça STJ - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL: EREsp 0121664-11.2008.8.26.0004 SP 2014/0015227-3 (jusbrasil.com.br)> Acesso em 02 de nov. de 2021.

tiva de segurança ao cliente em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores. 2. Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo. 3. Embargos de divergência não providos.

(STJ - EREsp: 1431606 SP 2014/0015227-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2019)

Letra e.**053.** (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-AP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO)

No Código de Defesa do Consumidor, a regra que permite a tutela do denominado “consumidor por equiparação”

- a) não é aplicada a casos em que haja identificação de publicidade enganosa ou abusiva.
- b) é aplicável à tutela coletiva, não sendo possível a utilização desse conceito para legitimar a propositura de demandas individuais.
- c) é o fundamento autorizador para que pessoa jurídica figure na relação jurídica de consumo.
- d) é aplicada a casos de vítimas de acidentes de consumo por fato do produto.
- e) não incide para os casos de proteção contratual do consumidor.



A assertiva D é a CORRETA, pois está nos moldes dos artigos abaixo descritos. O primeiro é o 12, CDC, que define quem responde:

O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

E o artigo 17, CDC, apresenta o consumidor por equiparação:

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

De modo que, diante dos artigos acima descritos, ficam comprovados os erros das demais assertivas.

Letra d.

054. (CESPE/CEBRASPE/2020/MPE-CE/PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL)

A recusa à prestação de informações e o desrespeito às determinações e convocações do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (DECON) caracterizam crime de

- a) omissão de informação.
- b) prevaricação.
- c) desobediência.
- d) resistência.
- e) fraude processual.



A assertiva CORRETA é a C, por estar em consonância com o determinado no artigo 55, §4º, do CDC.

Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de **desobediência**, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Letra c.

055. (CESPE/CEBRASPE/2020/MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELLECTUAL – DIREITO) Julgue o próximo item, com base no Código de Defesa do Consumidor.

As circunstâncias de crime tipificado no Código de Defesa do Consumidor são agravadas quando tal crime for cometido por servidor público.



A assertiva está CORRETA, pois é a literalidade do previsto no artigo 76, IV, a, do CDC:

São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código:

[...]

IV – quando cometidos:

a) por servidor público, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima;

Certo.

056. (CESPE/CEBRASPE/2011/AL-CE - ANALISTA LEGISLATIVO – DIREITO) No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de assertiva a ser julgada com base nas regras do direito das relações de consumo.

Em determinada festa, várias pessoas sofreram danos pela ingestão de comida estragada servida pelo bufê contratado. Nessa situação, todos os convidados presentes à festa são equiparados a consumidor e, portanto, podem valer-se das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.



A assertiva está CORRETA, conforme previsão do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor:

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Certo.

057. (CESPE/CEBRASPE/2003/DPE-AM/DEFENSOR PÚBLICO) Quanto ao Código Brasileiro de Defesa do Consumidor (CBDC) – Lei n. 8.078/1990 –, julgue o item abaixo.

Considere a seguinte situação hipotética.

Anos atrás, a empresa ABC lançou no mercado o filtro ABC para aquários de água doce, que funcionava satisfatoriamente de acordo com suas especificações, embora com as limitações técnicas indicadas em sua rotulagem e no manual de instruções. Depois de anos de comercialização desse filtro, uma concorrente lançou o filtro DEF, com a mesma finalidade, porém de qualidade nitidamente superior, sem as limitações do modelo ABC, em virtude de avanços tecnológicos.

Nessa situação, se um consumidor adquirir o filtro ABC após já estar sendo comercializado o filtro DEF, por não saber das qualidades superiores do segundo, terá direito a obter ressarcimento do fabricante ABC, pois o produto deste será legalmente considerado defeituoso.



A assertiva está ERRADA, pois viola o disposto no artigo 12, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor:

O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

Errado.

058. (2010/CESPE/CEBRASPE/IFB) Acerca dos princípios e direitos do consumidor, julgue o item seguinte. Doravante, considere que a sigla CDC, sempre que utilizada, refere-se ao Código de Defesa do Consumidor.

Estão compreendidos entre os objetivos da política nacional das relações de consumo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos e a melhoria da sua qualidade de vida.



A assertiva está CERTA conforme o disposto no artigo 4º, do CDC:

A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

Certo.

059. (2003/CESPE/CEBRASPE/PETROBRAS) Pedro adquiriu, por meio de contrato de promessa de compra e venda, um imóvel em construção por incorporação, devidamente registrado no cartório competente, pagando integralmente o preço. À época da aquisição, nenhum gravame pendia sobre o imóvel objeto do contrato nem sobre qualquer das outras unidades que compunham o imóvel. Posteriormente, a incorporadora fez incidir na unidade adquirida por Pedro gravame hipotecário em favor de instituição bancária, como garantia de empréstimo entre eles avençado. O gravame foi constituído com base na cláusula do contrato de adesão firmado entre Pedro e a incorporadora, em que constava autorização para a incorporadora dar em hipoteca as unidades já negociadas a fim de angariar recursos para a construção do empreendimento, devendo ser dada baixa no gravame no prazo de 180 dias a contar da concessão do habite-se, obrigação que não foi cumprida.

Diante dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

Nos contratos de adesão, especialmente tratando-se de relação de consumo, são inválidas as cláusulas excessivamente rigorosas e prejudiciais ao consumidor. Na hipótese, a cláusula que estabelece que a incorporadora poderia gravar o imóvel já quitado pelo adquirente para garantir dívida sua com terceiro é nula por representar vantagem unilateral para a vendedora.



A assertiva está CERTA, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado na Súmula 308⁴³:

JURISPRUDÊNCIA

SÚMULA 308 -

A HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO, ANTERIOR OU POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA, NÃO TEM EFICÁCIA PERANTE OS ADQUIRENTES DO IMÓVEL.

Certo.

⁴³ Disponível em: <STJ - Súmula | Enunciado – 308 (coad.com.br)> Acesso em 02 de nov. de 2021.



Fabiana Borges

Graduada e pós-graduada pela Universidade de Franca. Advogada. Professora de cursinhos. Professora do curso de Direito e supervisora de Atividade Complementar do Centro Universitário do Planalto. Professora do curso de Direito do UniCEUB. Professora do Centro Universitário Estácio.

**NÃO SE ESQUEÇA DE
AVALIAR ESTA AULA!**

**SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE
PARA MELHORARMOS AINDA MAIS
NOSSOS MATERIAIS.**

**ESPERAMOS QUE TENHA GOSTADO
DESTA AULA!**

**PARA AVALIAR, BASTA CLICAR EM LER
A AULA E, DEPOIS, EM AVALIAR AULA.**

AVALIAR 